ANALISTA APROVADO · CÂMARA DOS DEPUTADOS 2026

Ciência Política

Apostila completa da matéria

11 temas · 636 perguntas no app

3 temas que mais caem, em dourado

Analista Legislativo – Registro e Redação (cargo 11) · Cebraspe · itens de Certo ou Errado

Versão de 10/11/2026

Como usar esta apostila

Cada tema do app tem aqui um capítulo, na mesma ordem em que aparece na tela da matéria. Os temas em **dourado** são os que mais caem nas provas: comece por eles.

Todo capítulo segue o mesmo roteiro:

- **O que cai**: onde a banca põe a atenção naquele tema.
- **Entenda o tema**: a explicação do zero, em linguagem simples.
- **Quadros para memorizar**: prazos, números e comparações lado a lado.
- **Lei seca que cai** (ou **Conceitos e autores que caem**): o texto literal que a banca cobra, com a palavra-chave em negrito.
- **Pegadinhas da banca**: as trocas que transformam um item certo em errado.
- **Itens comentados**: exemplos no formato Certo ou Errado, com o porquê.
- **Resumo para revisar**: o essencial para ler antes de jogar.

As caixas coloridas marcam o que merece cuidado:

> **Atenção:** regra que confunde ou exceção importante.

> **Pegadinha:** ponto em que a banca costuma trocar a palavra.

> **Lei seca:** texto literal da norma vigente.

> **Exemplo:** caso prático, com nomes fictícios.

Leia o capítulo e, em seguida, jogue o tema no app. As leis citadas foram conferidas com o texto oficial vigente.

Sumário

1 **Representação política** MAIS CAI 4

2 **Organização política brasileira** MAIS CAI 22

3 **Regimes políticos** MAIS CAI 40

4 Sistemas e formas de governo 55

5 Poderes e relações entre Executivo, Legislativo e Judiciário 70

6 Sistemas eleitorais 85

7 História do voto e dos partidos no Brasil 98

8 Política internacional e brasileira contemporânea 110

9 Teoria do Estado e formação dos Estados nacionais 121

10 Teoria dos partidos políticos 135

11 Formação do Estado brasileiro 149

TEMA 1 DE 11 · MAIS CAI

Representação política

61 perguntas no app · Teoria política

O que cai

O edital pede "Representação política", dentro de Ciência Política. As perguntas deste tema giram em torno de poucos autores e de algumas regras da Constituição, e a banca gosta de trocar o conceito de um autor pelo de outro. Ponha atenção em:

- **Hanna Pitkin**: as quatro dimensões da representação (formalística, descritiva, simbólica e substantiva) e qual delas é a central.
- **Mandato livre x mandato imperativo**: Burke e o discurso de Bristol, Rousseau e os "comissários", a democracia jacobina, o mandato do parlamentar brasileiro.
- **Bernard Manin**: os quatro princípios do governo representativo, o caráter aristocrático da eleição e as três formas históricas (parlamentarismo, democracia de partidos, democracia de público).
- **Accountability** em O'Donnell: vertical, horizontal e societal.
- **Corporativismo x pluralismo** (Schmitter) e o neocorporativismo.
- **Democracia direta na Constituição**: plebiscito x referendo (Lei 9.709/1998), quem convoca, números da iniciativa popular (1%, cinco Estados, 0,3%; 5% no Município).
- Pontos soltos: Madison (Federalista nº 10), Schumpeter, Dahl, Mill, Habermas, malapportionment (8 e 70 deputados), fidelidade partidária e cota de candidaturas por sexo.

Entenda o tema

O que é representar

Representar é tornar presente, de algum modo, quem não está fisicamente presente. Na política, o povo não decide tudo pessoalmente; escolhe pessoas que decidem em seu nome. A Constituição de 1988 diz isso logo no art. 1º: todo o poder emana do povo, que o exerce **por meio de representantes eleitos ou diretamente**. O Brasil, portanto, combina **democracia representativa** (o povo elege quem decide) com instrumentos de **democracia direta** (plebiscito, referendo e iniciativa popular). Essa mistura costuma ser chamada de **democracia semidireta** ou participativa.

A grande discussão teórica sobre representação tem três perguntas: (1) o que faz alguém ser um representante (o processo de escolha? a semelhança com o povo? a atuação?); (2) o representante deve obedecer aos eleitores ou decidir pela própria consciência?; (3) como o povo controla quem o representa? Cada autor do tema responde a uma delas.

Hanna Pitkin e as quatro dimensões da representação

Hanna Pitkin, em *The Concept of Representation* (1967), é a autora mais cobrada. Ela não escolhe uma única definição; mostra que a palavra "representação" tem várias dimensões, e que cada teoria enxerga só uma parte do conceito.

1. Representação formalística. Olha para as **regras e arranjos institucionais**, e não para o conteúdo do que o representante faz. Tem duas vertentes:

- a visão da **autorização**: representante é quem recebeu autorização para agir em nome de outro, **antes** de agir. Pitkin associa essa visão a **Hobbes**: no *Leviatã*, os súditos autorizam o soberano, e tudo o que ele faz é como se fosse feito por eles;
- a visão da **responsabilização** (accountability): representante é quem terá de prestar contas **depois** de agir.

Nas duas, o que importa é o procedimento (autorização prévia ou cobrança posterior). A visão formalística **não avalia** se o representante agiu bem ou mal.

2. Representação descritiva. O representante representa porque **se parece** com os representados: o Parlamento deveria ser um **retrato**, um **microcosmo** da sociedade, com a mesma proporção de mulheres, negros, jovens, trabalhadores etc. O foco está em **quem o representante é**, não no que ele faz. A representação proporcional é muitas vezes defendida com esse argumento.

3. Representação simbólica. O representante funciona como um **símbolo** que "está no lugar" dos representados. O que conta é a **crença e a aceitação** de quem é representado: a pessoa se sente representada. Exemplos: a **bandeira nacional**, o **chefe de Estado** (um rei, um presidente que encarna a nação). Não depende de semelhança física nem de atuação concreta.

4. Representação substantiva. Representar é **agir no interesse dos representados, de modo responsivo** a eles. O foco está na **atividade**, no que o representante faz. Para Pitkin, esta é a dimensão **central**: há representação quando o representante age pelos interesses dos representados, com alguma independência, mas sem entrar em conflito permanente com o que eles querem.

> **Pegadinha:** a banca troca as definições. "Semelhança de sexo, raça e origem social" é a **descritiva**, não a simbólica. "Agir no interesse dos representados" é a **substantiva**, não a descritiva. A dimensão central para Pitkin é a **substantiva**.
>
> **Dica:** formalística = regras (autorização antes, prestação de contas depois); descritiva = ser parecido; simbólica = ser aceito como símbolo; substantiva = agir por eles.

Não há consenso sobre o microcosmo. As correntes contemporâneas **não** concordam que os representantes devam formar um microcosmo demográfico da sociedade. Há quem defenda a presença de grupos sub-representados no Parlamento (é a "política de presença" de **Anne Phillips**, *The Politics of Presence*), e há quem, como Pitkin, considere mais importante a atuação do representante do que sua semelhança com o eleitor. Item que fale em "posição consensual" sobre o microcosmo está errado.

Mandato livre x mandato imperativo

Esta é a segunda grande discussão: o representante é um **delegado**, que leva ao Parlamento as ordens dos eleitores, ou um **fiduciário** (*trustee*), que decide pela própria cabeça em nome de todos?

Mandato imperativo. O representante está **vinculado às instruções** dos eleitores e pode ter o mandato **revogado** por eles se desobedecer. Era a lógica dos Estados Gerais da França antes da Revolução (os deputados levavam os "cadernos" de instruções de suas ordens) e é a lógica de Rousseau (ver adiante).

Mandato livre ou representativo. O representante **representa toda a nação**, e não apenas quem votou nele; **vota segundo sua convicção**; não está juridicamente preso a instruções; e **não pode ter o mandato revogado** pelos eleitores. Foi a solução adotada pelos regimes representativos modernos.

Edmund Burke é o autor clássico do mandato livre. No **Discurso aos eleitores de Bristol (1774)**, logo depois de eleito, ele disse aos próprios eleitores que não seria mensageiro das ordens deles. O Parlamento, para Burke, não é um congresso de embaixadores de interesses diferentes e hostis, mas a **assembleia deliberativa de uma nação**, com um só interesse, o do todo. O representante deve aos eleitores o seu **juízo** e a sua **consciência**, e os trairia se os sacrificasse à opinião deles. É a figura do **fiduciário** (*trustee*).

> **Pegadinha:** item que diga que Burke defendeu o mandato imperativo, ou que o parlamentar deve seguir instruções dos eleitores, ou que os eleitores podem revogar o mandato, está **errado**. Burke defendeu o **mandato livre**.

No Brasil, o mandato é livre. O parlamentar representa a nação (o art. 45 da Constituição diz que a Câmara se compõe de "representantes do povo"), vota pela própria consciência, não está juridicamente vinculado a instruções dos eleitores e **não existe revogação popular do mandato** (o chamado *recall*): a Constituição não o prevê. O mandato pode ser perdido por outras razões (cassação pela Casa, decisão da Justiça Eleitoral, infidelidade partidária), mas não por votação dos eleitores.

> **Atenção:** "mandato livre" não quer dizer que o parlamentar possa trocar de partido à vontade. A Constituição prevê a perda do mandato por desfiliação nos cargos proporcionais (ver "Fidelidade partidária"). Isso não transforma o mandato em imperativo: o vínculo é com o **partido**, não com instruções dos eleitores.

Rousseau: a soberania não se representa

Em *Do Contrato Social* (livro III, cap. XV), **Rousseau** é o grande crítico da representação. Para ele:

- a **soberania** do povo **não pode ser representada**, pela mesma razão que não pode ser alienada: ela consiste na **vontade geral**, e a vontade **não se transmite**; ou é a mesma, ou é outra;
- por isso os **deputados** do povo não são, nem podem ser, seus representantes; são apenas seus **comissários**, que nada podem concluir definitivamente;

- **toda lei que o povo não ratificou pessoalmente é nula**; não é lei;
- daí a ironia famosa sobre os ingleses: o povo inglês pensa ser livre, mas só o é durante a eleição dos membros do Parlamento; eleitos estes, volta a ser escravo.

> **Pegadinha:** item dizendo que, para Rousseau, o governo representativo é a forma ideal de exprimir a vontade geral, ou que os deputados decidem em lugar do povo em Estados grandes, está **errado**. Rousseau rejeita a representação da soberania.

Democracia jacobina ou radical. Na classificação das formas de governo de **Jorge Miranda** (constitucionalista português), a democracia jacobina, inspirada em Rousseau, **recusa a representação política tradicional**. No lugar de representantes eleitos com autonomia, usa **comissários**, que cumprem as determinações do povo e podem ser destituídos. É o oposto do mandato livre de Burke.

Madison e o Federalista nº 10

James Madison, em *O Federalista* nº 10, defende a **república** (governo representativo) contra a **democracia pura** (o povo reunido decidindo diretamente). O problema central é o das **facções**: grupos de cidadãos unidos por uma paixão ou interesse contrário aos direitos dos outros ou ao interesse permanente da comunidade.

O raciocínio de Madison tem três passos:

1. **Eliminar as causas** das facções é **impossível e indesejável**. Seria preciso destruir a liberdade (remédio pior que o mal) ou dar a todos as mesmas opiniões e interesses (impraticável). As causas das facções estão na natureza humana, sobretudo na desigual distribuição da propriedade.
2. A solução é **controlar os efeitos** das facções.
3. Isso se faz pela **república representativa**: (a) delegar o governo a um **pequeno número de cidadãos eleitos** permite **refinar e ampliar as visões do público**, filtrando-as por um corpo escolhido de cidadãos, mais capaz de discernir o verdadeiro interesse do país; (b) a república pode abranger um **território grande**, com **maior variedade de partidos e interesses**, o que torna menos provável que uma maioria tenha um motivo comum para oprimir os direitos dos demais, ou que consiga se unir para isso.

> **Pegadinha:** Madison **não** propõe uniformizar opiniões nem eliminar as causas das facções. E, ao contrário do senso comum da época (Montesquieu achava que repúblicas só funcionavam em territórios pequenos), Madison diz que a república **grande** é **mais** eficaz contra as facções.

Bernard Manin e os princípios do governo representativo

Em *Os princípios do governo representativo* (1997), **Bernard Manin** mostra que o governo representativo não nasceu como uma "democracia indireta", mas como um regime diferente da democracia antiga. Ele identifica **quatro princípios** presentes em todo governo representativo desde as revoluções do século XVIII:

1. os governantes são **eleitos pelos governados em intervalos regulares**;

2. os governantes conservam uma **independência parcial** diante dos eleitores (não há mandato imperativo nem revogação);
3. os governados podem exprimir **opiniões e vontades políticas** sem que estas estejam sujeitas ao controle dos governantes (**liberdade da opinião pública**);
4. as decisões políticas são submetidas ao **julgamento da discussão** (debate).

Eleição x sorteio. O princípio da distinção. Em Atenas, a maior parte dos cargos era preenchida por **sorteio**, que dá a todos os cidadãos a **mesma chance** de governar: é o método democrático por excelência. A **eleição** é diferente. Quem vota escolhe quem lhe parece **superior** em alguma qualidade socialmente valorizada (talento, fama, riqueza, eloquência). Pelo **princípio da distinção**, os eleitos tendem a ser diferentes e "melhores" que os eleitores. Por isso Manin diz que a eleição tem um **efeito aristocrático** (ou oligárquico), mesmo sendo uma escolha feita pelos cidadãos. A eleição tem, assim, dupla face: democrática (todos votam) e aristocrática (escolhem-se os distintos).

> **Pegadinha:** item dizendo que, para Manin, a eleição é um método essencialmente igualitário, que escolhe representantes semelhantes aos eleitores e se aproxima do sorteio, está **errado**. Igualitário é o sorteio; a eleição é aristocrática.

As três formas históricas do governo representativo, segundo Manin:

Forma	Quando	Como o eleitor escolhe
Parlamentarismo (governo de notáveis)	século XIX, voto restrito	vota em pessoas de prestígio local, os **notáveis**, por confiança pessoal; o representante decide no Parlamento com liberdade
Democracia de partidos	com o sufrágio universal e os partidos de massa	vota no **partido**; identificação **estável** com um partido de massa, que lhe dá programa e identidade social (de classe); mudanças de voto são **raras**
Democracia de público	fim do século XX, era da televisão	vota na **pessoa** (personalização da escolha), na imagem do candidato; o voto é **volátil**, muda de uma eleição para outra conforme as questões em jogo; a mídia é o palco

> **Pegadinha:** "voto como identificação estável com partido de massa, mudanças raras" descreve a **democracia de partidos**, não a de público. A democracia de público é marcada por **personalização** e **volatilidade**.

Accountability segundo O'Donnell

Accountability é a obrigação de quem governa de prestar contas e se sujeitar a sanções. **Guillermo O'Donnell** (*Accountability horizontal e novas poliarquias*, Lua Nova, 1998) distingue:

- **Accountability vertical**: controle **de baixo para cima**, exercido pelos **cidadãos sobre os governantes**. O mecanismo principal são as **eleições**: o eleitor premia (reelege) ou pune (não reelege) quem ocupa cargo eletivo. Aqui são os **representados** que fiscalizam os **representantes**.

- **Accountability horizontal**: controle **entre agências estatais**. Pressupõe a existência de agências do Estado com **autonomia** e **autoridade legal** (e disposição) para fiscalizar e **sancionar** atos ilícitos de outros órgãos públicos. Exemplos: **tribunais de contas**, **Ministério Público**, Judiciário, **comissões parlamentares de inquérito**. O'Donnell observava que nas "novas poliarquias" da América Latina a vertical existia (há eleições), mas a horizontal era fraca.
- **Accountability societal** (conceito desenvolvido por Smulovitz e Peruzzotti, a partir da discussão de O'Donnell): controle exercido pela **sociedade civil organizada** e pela **imprensa** (associações, ONGs, movimentos sociais, mídia), **fora** do momento eleitoral, por denúncias, mobilização e exposição pública.

> **Pegadinha:** controle pelo voto é **vertical**, não societal. Controle entre órgãos do Estado (tribunal de contas sobre o Executivo) é **horizontal**, não vertical. E a vertical não "dificulta a fiscalização dos representados pelos representantes": nela, os **representados** fiscalizam os **representantes**, e o mecanismo serve justamente para isso.

Corporativismo, pluralismo e neocorporativismo

A representação política não passa só pelos partidos e eleições. Existe também a **representação de interesses**: como sindicatos, associações patronais e outros grupos levam suas demandas ao Estado. **Philippe Schmitter** (*Still the Century of Corporatism?*, 1974) opôs dois modelos.

Corporativismo. As unidades de representação de interesses são:

- **limitadas em número** e **singulares** (uma só por setor ou categoria);
- de filiação **compulsória**;
- **não competitivas** entre si e **hierarquicamente ordenadas**;
- **reconhecidas ou licenciadas** (quando não criadas) **pelo Estado**, que lhes concede o **monopólio de representação** do setor;
- em troca, o Estado exerce **controle** sobre a escolha dos líderes e sobre a articulação das demandas.

Pluralismo. É o oposto: as unidades são **múltiplas**, de filiação **voluntária**, **competitivas** entre si, **não hierarquizadas**, **não licenciadas** pelo Estado e **sem monopólio** de representação. Qualquer grupo pode se formar e disputar influência. É o retrato que Robert Dahl (*Who Governs?*, 1961) fez da política americana.

> **Pegadinha:** a banca põe as características do corporativismo (número limitado, filiação compulsória, licença do Estado, monopólio) no pluralismo. Errado.

Corporativismo estatal x societal. Schmitter distingue o corporativismo **estatal**, imposto de cima para baixo por **regimes autoritários** (fascismo italiano, Portugal salazarista, Estado Novo de Vargas, com sindicato único reconhecido pelo Ministério do Trabalho), e o corporativismo **societal**, que surge nas democracias.

Neocorporativismo. É o corporativismo **societal** das **democracias sociais do pós-guerra** (Áustria, Suécia, Alemanha), de inspiração keynesiana. Caracteriza-se pela **concertação social**: grandes

organizações de **capital e trabalho** negociam acordos (salários, preços, políticas sociais) com a **arbitragem do Estado** (Schmitter e Lehmbruch).

> **Atenção:** a prova de 2026 da Câmara cobrou essa diferença. "O corporativismo estrutura-se de forma articulada com as democracias sociais keynesianas do pós-guerra" é **errado**: o corporativismo clássico nasceu em ditaduras; quem se articula com as democracias sociais é o **neocorporativismo**. "O neocorporativismo caracteriza-se por concertação entre capital e trabalho arbitrada pelo Estado" é **certo**.

Democracia como método e como poliarquia

Joseph Schumpeter (*Capitalismo, Socialismo e Democracia*, 1942, caps. 21 e 22) rejeita a **doutrina clássica** da democracia, segundo a qual existe um **bem comum** que o povo conhece e que a vontade popular realiza por meio de representantes que executam essa vontade. Para ele, não existe um bem comum único, nem uma vontade do povo clara e racional. Sua definição é **procedimental**: a democracia é um **método**, um **arranjo institucional para chegar a decisões políticas**, no qual os indivíduos adquirem o **poder de decidir** por meio de uma **luta competitiva pelo voto do povo**. O povo não governa; escolhe entre **elites** que disputam seu apoio, como empresas disputam consumidores. É a base da chamada teoria **elitista** ou **competitiva** da democracia.

Robert Dahl (*Poliarquia: participação e oposição*, 1971) separa a **democracia**, um **ideal** que nenhum país alcança plenamente (governo inteiramente responsivo a todos os cidadãos, considerados iguais), da **poliarquia**, nome que dá aos **regimes reais** que mais se aproximam desse ideal. A poliarquia combina, em grau alto, duas dimensões:

- **contestação pública** (ou liberalização): liberdade de oposição e de competição política;
- **inclusividade** (ou participação): extensão do direito de participar a todos os cidadãos.

> **Pegadinha:** para Dahl, poliarquia **não** é a democracia ideal plenamente realizada. É o regime real, imperfeito, mais próximo do ideal.

Democracia deliberativa. Para teóricos como **Jürgen Habermas** (*Direito e Democracia*, 1992) e **Joshua Cohen**, a legitimidade das decisões **não** vem da mera **agregação** de preferências pelo voto. Vem do **debate público racional**: os cidadãos trocam razões, em condições de igualdade, e a decisão legítima é a que resulta desse processo argumentativo. O debate não é dispensável; é o centro da teoria.

John Stuart Mill e a representação das minorias

John Stuart Mill, em *Considerações sobre o Governo Representativo* (1861), sustenta que o **governo representativo** é a **melhor forma de governo** (a forma idealmente melhor), porque desenvolve as capacidades dos cidadãos e permite que todos tenham voz. Mill se preocupava com a **tirania da maioria**, mas não concluiu que a democracia representativa fosse a pior forma; propôs correções.

A principal correção é a **representação das minorias**. Mill distingue a democracia **verdadeira** (governo de todo o povo, representado em proporção) da democracia **falsa** (governo da maioria, só ela representada). Por isso apoiou entusiasmadamente o sistema de **representação proporcional de Thomas Hare** (voto único transferível), que daria assento às minorias no Parlamento. Mill também defendeu o voto plural para os mais instruídos e a extensão do voto às mulheres.

> **Pegadinha:** dois erros comuns: (1) "Mill achava a democracia representativa a pior forma de governo" (errado, era a melhor); (2) "Mill rejeitava o sistema de Hare porque a representação das minorias comprometeria maiorias estáveis" (errado, ele o apoiava).

A Constituição de 1988: soberania popular e democracia direta

Soberania popular e voto. Pelo art. 14 da Constituição, a soberania popular é exercida pelo **sufrágio universal** e pelo **voto direto e secreto, com valor igual para todos**, e, nos termos da lei, mediante **plebiscito**, **referendo** e **iniciativa popular**. O voto tem valor **igual**, e não "proporcional à população de cada Estado".

Malapportionment. Apesar do valor igual do voto, a Constituição (art. 45, § 1º) fixa o número de deputados por Estado proporcionalmente à população, mas com **piso de oito** e **teto de setenta** deputados por unidade da Federação. O resultado é a **sub-representação** dos eleitores dos Estados **mais populosos** (São Paulo, que teria mais de 70 cadeiras se a proporção fosse pura) e a **sobrerrepresentação** dos eleitores dos Estados **menos populosos** (Roraima, Amapá, Acre). A literatura chama essa distorção de **malapportionment** (Jairo Nicolau, *Representantes de quem?*, 2017).

Plebiscito x referendo (Lei 9.709/1998, art. 2º). Ambos são consultas ao povo sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. A diferença é o **momento**:

- **plebiscito**: convocado **antes** (com anterioridade a) do ato legislativo ou administrativo; o povo **aprova ou denega** o que lhe foi submetido;
- **referendo**: convocado **depois** (com posterioridade a) do ato; o povo o **ratifica ou rejeita**. Pode ser convocado no prazo de **30 dias** da promulgação da lei ou da adoção da medida administrativa (art. 11).

> **Exemplo:** em 1993, o povo escolheu, em **plebiscito**, entre república e monarquia e entre presidencialismo e parlamentarismo (a decisão veio antes da regra). Em 2005, o povo votou em **referendo** sobre a proibição do comércio de armas, que já estava no Estatuto do Desarmamento (a regra já existia e o povo a rejeitou).
>
> **Dica:** **P**lebiscito = **P**révio. **R**eferendo = **R**atificar.

Quem convoca. Nas questões de **relevância nacional**, de competência do Legislativo ou do Executivo, o plebiscito e o referendo são convocados por **decreto legislativo**, por proposta de **um terço, no mínimo, dos membros de qualquer das Casas** do Congresso (Lei 9.709/1998, art. 3º). É competência **exclusiva do Congresso Nacional** "autorizar referendo e convocar plebiscito" (CF,

art. 49, XV). O Presidente da República **não** convoca nem autoriza. Nas questões de competência de Estados, DF e Municípios, a convocação segue a Constituição Estadual e a Lei Orgânica.

Plebiscitos obrigatórios na Constituição. Alguns rearranjos territoriais dependem de plebiscito:

- Estados podem incorporar-se, subdividir-se ou desmembrar-se mediante aprovação da população diretamente interessada, **por plebiscito**, e do Congresso, **por lei complementar** (art. 18, § 3º);
- a criação, incorporação, fusão e desmembramento de **Municípios** se fazem **por lei estadual**, dentro do período fixado por lei complementar federal, e **dependem de consulta prévia, por plebiscito**, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos **Estudos de Viabilidade Municipal** (art. 18, § 4º, redação da EC 15/1996). Lei estadual sozinha não basta.

Iniciativa popular de lei federal (CF, art. 61, § 2º; Lei 9.709/1998, art. 13):

- projeto apresentado à **Câmara dos Deputados**;
- subscrito por, no mínimo, **1% do eleitorado nacional**;
- distribuído por pelo menos **cinco Estados**;
- com não menos de **três décimos por cento (0,3%)** dos eleitores de **cada um** desses Estados;
- deve tratar de **um só assunto**;
- **não pode ser rejeitado por vício de forma**: a Câmara, por seu órgão competente, corrige as impropriedades de técnica legislativa ou de redação.

Iniciativa popular municipal (CF, art. 29, XIII): projetos de lei de interesse específico do **Município, da cidade ou de bairros**, mediante manifestação de, pelo menos, **5% do eleitorado** (do Município). Não há exigência de bairros mínimos.

> **Atenção:** os números se confundem com outros da Constituição. **Nove Estados** (um terço das unidades da Federação) aparece na **cláusula de desempenho** dos partidos (art. 17, § 3º), não na iniciativa popular. **Cinco por cento** é o percentual do **Município**, não da União.

Fidelidade partidária

Nas eleições **proporcionais** (deputados e vereadores), os votos são contados primeiro para o **partido**, que define quantas cadeiras recebe. Por isso o STF (MS 26.602, 26.603 e 26.604, 2007) e o TSE entenderam que o **mandato pertence ao partido**. A regra hoje está na Constituição (art. 17, § 6º, incluído pela **EC 111/2021**): os **Deputados Federais, Estaduais e Distritais e os Vereadores** que se desligarem do partido pelo qual foram eleitos **perdem o mandato**, salvo **anuência do partido** ou outras hipóteses de **justa causa** previstas em lei.

A regra **não alcança os cargos majoritários** (Presidente, Senadores, Governadores, Prefeitos). No **majoritário**, o voto vai para o candidato, e tirar-lhe o mandato violaria a soberania popular (STF, **ADI 5.081**, 2015).

Cota de candidaturas por sexo

Pela Lei das Eleições (Lei 9.504/1997, art. 10, § 3º), nas eleições proporcionais cada partido (ou federação) deve preencher o **mínimo de 30%** e o **máximo de 70%** das candidaturas **para cada**

sexo. Não é 40% e 60%. A Constituição completa com regras de financiamento: no mínimo 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda para as candidatas (art. 17, § 8º).

Quadros para memorizar

As quatro dimensões de Pitkin

Dimensão	O que faz alguém ser representante	Palavra-chave	Exemplo
Formalística (autorização)	ter sido autorizado antes de agir	autorização prévia; Hobbes	o soberano do Leviatã
Formalística (accountability)	ter de prestar contas depois	responsabilização posterior	o eleito que enfrenta nova eleição
Descritiva	parecer com os representados	semelhança, retrato, microcosmo	Parlamento com proporção de mulheres e negros igual à da sociedade
Simbólica	ser aceito como símbolo	crença, aceitação	bandeira, chefe de Estado
Substantiva (central)	agir no interesse dos representados	atividade, responsividade	o deputado que defende de fato o interesse dos eleitores

Mandato

	Mandato imperativo	Mandato livre (representativo)
A quem o representante se liga	aos eleitores do seu distrito	à nação inteira
Instruções	obrigatórias	não vinculam
Revogação pelos eleitores	possível	impossível
Autores e modelos	Rousseau (comissários), democracia jacobina, Estados Gerais	Burke (Bristol, 1774), Manin (independência parcial), Brasil

Accountability (O'Donnell)

Tipo	Quem controla	Como	Exemplo
Vertical	cidadãos sobre governantes	eleições (premiar e punir)	não reeleger o prefeito
Horizontal	agências estatais sobre outros órgãos	fiscalização e sanção, com autonomia e autoridade legal	TCU, MP, CPI, Judiciário
Societal	sociedade civil e imprensa	denúncia e mobilização, fora das eleições	reportagem que expõe desvio; ONG que pressiona

Corporativismo x pluralismo (Schmitter)

Característica	Corporativismo	Pluralismo
Número de grupos	limitado	múltiplo
Por setor	singular (um só)	vários
Filiação	compulsória	voluntária
Relação entre grupos	não competitiva, hierarquizada	competitiva, não hierarquizada
Relação com o Estado	reconhecido ou licenciado; monopólio de representação; Estado controla líderes e demandas	não licenciado; sem monopólio
Variantes	estatal (regimes autoritários) e societal ou neocorporativismo (democracias sociais, concertação capital-trabalho arbitrada pelo Estado)	

Manin

Quatro princípios	Três formas históricas
eleição em intervalos regulares	parlamentarismo (notáveis, confiança pessoal)
independência parcial dos representantes	democracia de partidos (voto estável no partido de massa)
liberdade da opinião pública	democracia de público (voto personalizado e volátil, mídia)
decisões submetidas à discussão	

Democracia direta: números e regras

Instituto	Regra	Base
Plebiscito	antes do ato; povo aprova ou denega	Lei 9.709/1998, art. 2º, § 1º
Referendo	depois do ato; povo ratifica ou rejeita; até 30 dias da promulgação	Lei 9.709/1998, arts. 2º, § 2º, e 11
Convocação (relevância nacional)	decreto legislativo, proposta de 1/3 dos membros de qualquer Casa	Lei 9.709/1998, art. 3º; CF, art. 49, XV
Iniciativa popular federal	1% do eleitorado nacional, 5 Estados, 0,3% em cada; à Câmara; um só assunto; não se rejeita por vício de forma	CF, art. 61, § 2º; Lei 9.709/1998, art. 13
Iniciativa popular municipal	5% do eleitorado	CF, art. 29, XIII
Novo Município	lei estadual + plebiscito prévio + Estudos de Viabilidade Municipal	CF, art. 18, § 4º
Novo Estado (subdivisão, desmembramento)	plebiscito + lei complementar do Congresso	CF, art. 18, § 3º

Outros números

Assunto	Regra
Deputados por Estado	mínimo 8, máximo 70 (malapportionment)
Cota de candidaturas	mínimo 30%, máximo 70% para cada sexo
Perda do mandato por desfiliação	só deputados e vereadores (proporcional), salvo anuência do partido ou justa causa
Cláusula de desempenho (não confundir)	1/3 das unidades da Federação (9)

Conceitos e autores que caem

Hanna Pitkin (*The Concept of Representation*, 1967). Por que importa: é a autora mais cobrada; a banca troca as dimensões entre si.

> Pitkin distingue as dimensões **formalística** (autorização e accountability), **descritiva** (semelhança), **simbólica** (aceitação de um símbolo) e **substantiva** (agir no interesse dos representados, de modo responsivo), considerando **central a substantiva**.

Edmund Burke (*Discurso aos eleitores de Bristol*, 1774). Por que importa: é o pai do mandato livre; a banca diz que ele defendeu o imperativo.

> o Parlamento é a **assembleia deliberativa de uma nação**, com um só interesse, o do todo; o representante deve aos eleitores o seu **juízo** e não pode sacrificá-lo à opinião deles (mandato **livre**, figura do **fiduciário**).

Jean-Jacques Rousseau (*Do Contrato Social*, livro III, cap. XV). Por que importa: é o crítico da representação.

> a soberania **não pode ser representada**; os deputados do povo são apenas seus **comissários**; toda lei que o povo não ratificou pessoalmente é **nula**.

James Madison (*O Federalista*, nº 10). Por que importa: facções e vantagens da república sobre a democracia direta.

> não se podem eliminar as **causas** das facções sem destruir a liberdade; controlam-se os **efeitos**; a representação serve para **refinar e ampliar as visões do público**, e a república **extensa** dificulta a formação de maiorias opressoras.

Bernard Manin (*Os princípios do governo representativo*, 1997). Por que importa: quatro princípios, distinção e as três formas.

> eleições periódicas, **independência parcial** dos representantes, liberdade da opinião pública, **julgamento pela discussão**. A eleição tem efeito **aristocrático** (princípio da **distinção**); o sorteio é o método igualitário.

Guillermo O'Donnell (*Accountability horizontal e novas poliarquias*, 1998). Por que importa: a banca troca vertical por horizontal e por societal.

> **vertical** = cidadãos controlam governantes, sobretudo pelas **eleições**; **horizontal** = agências estatais com **autonomia e autoridade legal** para fiscalizar e sancionar outros órgãos.

Philippe Schmitter (*Still the Century of Corporatism?*, 1974). Por que importa: características do corporativismo e do pluralismo.

> no corporativismo, as unidades são **limitadas em número, singulares, compulsórias, não competitivas, hierarquizadas, reconhecidas ou licenciadas pelo Estado**, com **monopólio de representação**.

Joseph Schumpeter (*Capitalismo, Socialismo e Democracia*, 1942). Por que importa: definição procedimental da democracia.

> o método democrático é o **arranjo institucional** para chegar a decisões políticas no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir por meio de uma **luta competitiva pelo voto do povo**.

Robert Dahl (*Poliarquia*, 1971). Por que importa: poliarquia não é democracia ideal.

> poliarquia = regime real com alto grau de **contestação pública** e de **inclusividade**.

John Stuart Mill (*Considerações sobre o Governo Representativo*, 1861). Por que importa: a banca inverte a posição dele.

> o governo representativo é a **forma ideal** (melhor) de governo; a democracia verdadeira representa **todos**, inclusive as **minorias**, daí o apoio ao sistema proporcional de **Thomas Hare**.

Jürgen Habermas (democracia deliberativa). Por que importa: oposição entre agregar preferências e deliberar.

> a legitimidade decorre do **debate público racional**, e não da mera agregação de preferências pelo voto.

Constituição Federal. Por que importa: base da democracia semidireta no Brasil.

Lei seca: Art. 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce **por meio de representantes eleitos ou diretamente**, nos termos desta Constituição.

Lei seca: Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, **com valor igual para todos**, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular.

Lei seca: Art. 61, § 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação **à Câmara dos Deputados** de projeto de lei subscrito por, no mínimo, **um por cento** do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por **cinco Estados**, com não menos de **três décimos por cento** dos eleitores de cada um deles.

Lei seca: Art. 29, XIII. iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, **cinco por cento** do eleitorado.

Lei seca: Lei 9.709/1998, art. 2º, § 1º. O plebiscito é convocado **com anterioridade** a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, **aprovar ou denegar** o que lhe tenha sido submetido. § 2º O referendo é convocado **com posterioridade** a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva **ratificação ou rejeição**.

Lei seca: Lei 9.709/1998, art. 3º. Nas questões de relevância nacional (...) o plebiscito e o referendo são convocados mediante **decreto legislativo**, por proposta de **um terço**, no mínimo, dos membros que compõem **qualquer das Casas** do Congresso Nacional.

Lei seca: Art. 17, § 6º. Os **Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores** que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos **perderão o mandato**, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei (...).

Lei seca: Art. 45, § 1º. (...) para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha **menos de oito ou mais de setenta** Deputados.

Pegadinhas da banca

- **Descritiva x substantiva x simbólica trocadas.** O item atribui à descritiva o "agir no interesse dos representados" ou à simbólica a "semelhança de sexo, raça e origem". Certo: descritiva = semelhança; simbólica = aceitação como símbolo; substantiva = agir no interesse, e é a central.
- **Formalística que avalia o conteúdo.** Errado: a visão formalística (Hobbes, autorização; accountability) olha só os arranjos de autorização prévia e responsabilização posterior, sem avaliar o que o representante faz.
- **Consenso sobre o microcosmo.** Errado: não há consenso de que o Parlamento deva ser um retrato demográfico da sociedade.
- **Burke e o mandato imperativo.** Errado: Burke defendeu o mandato livre; o parlamentar segue o próprio juízo e representa a nação.
- **Recall no Brasil.** Errado: a Constituição não prevê revogação popular do mandato; o mandato é livre.

- **Rousseau a favor da representação.** Errado: a soberania não se representa; deputados são comissários; lei não ratificada pelo povo é nula.
- **Madison quer eliminar as causas das facções.** Errado: seria impossível e indesejável; ele controla os efeitos pela república representativa e extensa.
- **Eleição igualitária em Manin.** Errado: a eleição tem efeito aristocrático (princípio da distinção); o sorteio é o igualitário.
- **Democracia de público com voto estável no partido.** Errado: isso é a democracia de partidos; a de público tem voto personalizado e volátil.
- **Vertical x horizontal x societal.** Voto = vertical. Controle entre órgãos (TCU, MP, CPI) = horizontal. Imprensa e ONGs = societal. A banca troca os rótulos.
- **Vertical "dificulta" a fiscalização.** Errado: na vertical, os representados fiscalizam os representantes; o mecanismo existe para isso.
- **Características do corporativismo atribuídas ao pluralismo.** Errado: monopólio, filiação compulsória e licença estatal são do corporativismo.
- **Corporativismo articulado às democracias sociais do pós-guerra.** Errado: isso é o neocorporativismo; o corporativismo clássico é dos regimes autoritários.
- **Schumpeter e o bem comum.** Errado: realizar o bem comum pela vontade do povo é a doutrina clássica que Schumpeter rejeita; para ele, democracia é método de competição pelo voto.
- **Poliarquia = democracia ideal.** Errado: poliarquia é o regime real mais próximo do ideal.
- **Mill contra a democracia representativa ou contra Hare.** Errado: para Mill, o governo representativo é o melhor, e ele apoiava a proporcional de Hare.
- **Deliberativos e a agregação de preferências.** Errado: para Habermas, a legitimidade vem do debate racional, não da soma de votos.
- **Plebiscito e referendo invertidos.** Plebiscito é antes (aprovar ou denegar); referendo é depois (ratificar ou rejeitar).
- **Presidente convoca referendo.** Errado: o Congresso autoriza referendo e convoca plebiscito, por decreto legislativo, com proposta de 1/3 de qualquer Casa.
- **Números da iniciativa popular.** Certo: 1% do eleitorado nacional, 5 Estados, 0,3% em cada. A banca troca por 5%, nove Estados, 3% em cada.
- **Iniciativa municipal com 1% em cinco bairros.** Errado: são 5% do eleitorado; a regra de 1% e cinco Estados é a federal.
- **Voto com valor proporcional à população do Estado.** Errado: a Constituição diz "valor igual para todos".
- **Criação de Município só por lei estadual.** Errado: exige plebiscito prévio às populações envolvidas e Estudos de Viabilidade Municipal.
- **Infidelidade partidária nos cargos majoritários.** Errado: a perda do mandato por desfiliação vale só para deputados e vereadores.
- **Cota de 40% e 60%.** Errado: mínimo de 30% e máximo de 70% para cada sexo.

Itens comentados

- **Item:** Na classificação de Hanna Pitkin, a representação simbólica baseia-se na semelhança de características, como sexo, raça e origem social, entre os representantes e os representados. **Errado.** Semelhança de características é a representação descritiva. Na simbólica, o que importa é a crença e a aceitação do representante como símbolo, como a bandeira.
- **Item:** Hanna Pitkin distingue as dimensões formalística, descritiva, simbólica e substantiva da representação política, considerando central a substantiva, em que representar é agir no interesse dos representados. **Certo.** São as quatro dimensões, e a central é a substantiva.
- **Item:** Edmund Burke, em discurso aos eleitores de Bristol, defendeu o mandato imperativo, sustentando que o parlamentar deve submeter-se às instruções de seus eleitores, que podem revogar-lhe o mandato. **Errado.** Burke defendeu o mandato livre: o parlamentar representa a nação e decide por seu juízo e consciência.
- **Item:** Para Rousseau, em O Contrato Social, a soberania do povo não pode ser representada, porque a vontade geral não se transmite, de modo que os deputados do povo são apenas comissários, e a lei que o povo não ratificou pessoalmente é nula. **Certo.** É a crítica de Rousseau à representação (livro III, cap. XV).
- **Item:** Segundo Bernard Manin, a eleição é um método essencialmente igualitário de seleção, pois seu efeito é escolher representantes semelhantes aos eleitores, o que a aproxima do sorteio entre os cidadãos. **Errado.** Pelo princípio da distinção, a eleição escolhe quem parece superior, e por isso tem efeito aristocrático. O sorteio é que é igualitário.
- **Item:** Na democracia de público descrita por Manin, o voto exprime a identificação estável do eleitor com um partido de massa, que lhe oferece um programa e uma identidade social, de modo que as mudanças de voto entre as eleições são raras. **Errado.** Isso descreve a democracia de partidos. Na democracia de público, o voto é personalizado e volátil.
- **Item:** A accountability societal é o controle exercido de baixo para cima pelos cidadãos sobre os governantes, sobretudo pelo voto e pela sanção eleitoral. **Errado.** O controle pelo voto é a accountability vertical. A societal é a exercida pela imprensa e pela sociedade civil organizada.
- **Item:** Os mecanismos de accountability vertical dificultam a fiscalização, pelos representantes, dos atos dos representados. **Errado.** Na accountability vertical são os representados (eleitores) que fiscalizam os representantes, sobretudo pelo voto.
- **Item:** O corporativismo estrutura-se de forma articulada com as democracias sociais de inspiração keneysiana, surgidas após a Segunda Guerra Mundial. **Errado.** Quem se articula com as democracias sociais do pós-guerra é o neocorporativismo. O corporativismo clássico nasceu em regimes autoritários.
- **Item:** O neocorporativismo caracteriza-se por práticas de concertação social entre capital e trabalho arbitradas pelo Estado. **Certo.** É a definição do neocorporativismo.
- **Item:** Nos termos da Lei 9.709/1998, o referendo é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo aprovar ou denegar o que lhe for submetido.

Errado. Isso é o plebiscito. O referendo é convocado depois do ato, para o povo ratificá-lo ou rejeitá-lo.

- **Item:** A iniciativa popular de projeto de lei federal exige que as assinaturas estejam distribuídas por pelo menos nove Estados, correspondentes a um terço das unidades da Federação. **Errado.** Bastam cinco Estados. Um terço das unidades da Federação é exigência da cláusula de desempenho dos partidos.
- **Item:** A Constituição Federal condiciona a iniciativa popular de projetos de lei municipais de interesse específico à manifestação de, no mínimo, um por cento do eleitorado do Município, em pelo menos cinco bairros. **Errado.** No Município, exige-se 5% do eleitorado, sem regra de bairros.
- **Item:** A perda do mandato por infidelidade partidária, prevista na Constituição Federal, alcança também os ocupantes de cargos majoritários, como Senadores, Governadores e Prefeitos que se desliguem do partido pelo qual foram eleitos. **Errado.** O art. 17, § 6º, alcança só deputados e vereadores, eleitos pelo sistema proporcional.
- **Item:** A democracia jacobina ou radical recusa o conceito de representação política tradicional, utilizando-se da figura de comissários em vez de representantes eleitos com autonomia. **Certo.** Na linha de Rousseau, a democracia jacobina usa comissários sujeitos ao povo, e não representantes autônomos.

Resumo para revisar

- CF, art. 1º, parágrafo único: o poder emana do povo, exercido por **representantes eleitos ou diretamente** (democracia semidireta).
- Pitkin: **formalística** (autorização antes, Hobbes; accountability depois), **descritiva** (semelhança), **simbólica** (aceitação, bandeira), **substantiva** (agir no interesse, **central**).
- Não há consenso sobre o Parlamento como microcosmo da sociedade (Anne Phillips defende a política de presença).
- **Burke** (Bristol, 1774): mandato **livre**, parlamentar fiduciário da nação, segue o próprio juízo.
- Brasil: mandato **livre**, sem instruções vinculantes, sem **recall**.
- **Rousseau**: soberania não se representa; deputados são **comissários**; lei não ratificada é nula. Democracia **jacobina** (Jorge Miranda) também usa comissários.
- **Madison** (Federalista 10): controlar os **efeitos** das facções; representação **refina** as visões do público; república **grande** contém melhor as facções.
- **Manin**: eleições periódicas, independência parcial, liberdade de opinião, julgamento pela discussão. Eleição = **aristocrática** (distinção); sorteio = igualitário.
- Manin, três formas: **parlamentarismo** (notáveis), **democracia de partidos** (voto estável), **democracia de público** (voto personalizado e volátil).
- O'Donnell: **vertical** = eleitor sobre governante (eleições); **horizontal** = órgão estatal autônomo sobre outro (TCU, MP, CPI); **societal** = imprensa e sociedade civil.

- **Corporativismo** (Schmitter): grupos limitados, únicos, compulsórios, hierarquizados, licenciados pelo Estado, com monopólio. **Pluralismo**: o contrário.
- Corporativismo clássico = regimes autoritários; **neocorporativismo** = concertação capital-trabalho arbitrada pelo Estado nas democracias sociais.
- **Schumpeter**: democracia é **método**, competição pelo voto entre elites; rejeita o bem comum da doutrina clássica.
- **Dahl**: poliarquia = **contestação** + **inclusividade**; regime real, não o ideal.
- **Mill**: governo representativo é o **melhor**; apoia a proporcional de **Hare** para representar minorias.
- **Habermas**: legitimidade vem da **deliberação**, não da mera agregação de votos.
- Voto com **valor igual** para todos (art. 14). Piso de **8** e teto de **70** deputados geram **malapportionment**.
- **Plebiscito** = antes (aprova ou denega); **referendo** = depois (ratifica ou rejeita; até 30 dias).
- Convocação nacional: **Congresso**, por **decreto legislativo**, proposta de **1/3** de qualquer Casa.
- Iniciativa popular federal: **1%**, **5 Estados**, **0,3%** em cada, à **Câmara**, um só assunto, sem rejeição por vício de forma. Municipal: **5%**.
- Novo Município: lei estadual **+ plebiscito** + estudos de viabilidade.
- Desfiliação faz perder o mandato só de **deputados e vereadores**, salvo anuência do partido ou justa causa.
- Cota de candidaturas: **30% a 70%** para cada sexo.

TEMA 2 DE 11 · MAIS CAI

Organização política brasileira

61 perguntas no app · Brasil

O que cai

O edital pede "Organização política brasileira". Na prova, isso vira dois tipos de item:

- **Desenho institucional na Constituição de 1988**: quem são os entes da federação, como se repartem as competências, como se compõem a Câmara, o Senado, as Assembleias e as Câmaras Municipais, mandatos, idades mínimas, reeleição, inelegibilidade de parentes, impeachment, imunidades, CPI, emenda constitucional, medida provisória, veto, lei delegada, TCU e emendas orçamentárias impositivas.
- **Leitura da ciência política sobre esse desenho**: o presidencialismo de coalizão de Sérgio Abranches, a tese de Argelina Figueiredo e Fernando Limongi sobre a centralização da Câmara e a "combinação difícil" de Scott Mainwaring.

A banca adora inverter: Câmara representa o povo e Senado os Estados (não o contrário); a União tem competências enumeradas e os Estados as remanescentes (não o contrário); são 3 senadores com 2 suplentes, mandato de 8 anos; 15 dias de ausência do país, não 30; TCU com 1/3 do Presidente e 2/3 do Congresso. Atenção também aos números de quórum (maioria absoluta, dois terços, três quintos) e às datas de posse (1º, 5 e 6 de janeiro).

Entenda o tema

A federação brasileira e seus entes

O Brasil é uma **república federativa**. Federação é a forma de Estado em que o poder político se divide entre um governo central e governos regionais, cada um com autonomia garantida pela Constituição. O art. 1º da Constituição diz que a República é formada pela **união indissolúvel** dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Indissolúvel quer dizer que **não existe direito de secessão**: nenhum Estado ou Município pode decidir sair do país.

O art. 18 completa: a organização político-administrativa compreende a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos**. Esses são os quatro entes federativos.

Autonomia não é soberania. Soberania é o poder supremo, que só a República Federativa do Brasil tem, no plano internacional. Autonomia é a capacidade de cada ente cuidar dos próprios assuntos dentro dos limites da Constituição. Ela tem quatro faces, que a banca costuma listar:

- **auto-organização**: cada ente tem sua norma fundamental (a União, a Constituição; o Estado, a Constituição estadual; o Município e o DF, a lei orgânica);

- **autogoverno**: elege seus próprios governantes (governador e deputados estaduais; prefeito e vereadores);
- **autoadministração**: presta seus serviços e organiza sua máquina;
- **autolegislação**: faz leis próprias nas matérias de sua competência.

Municípios como entes federativos. O Brasil é um caso notório, quase único no mundo, de federação que dá ao **Município** o status de ente federativo, com as quatro capacidades acima. Na maioria das federações (Estados Unidos, Alemanha, Argentina), os municípios são criaturas dos Estados ou províncias. Aqui, não: a cidade não é mera divisão administrativa do Estado.

> **Pegadinha:** "Os Municípios são meras divisões administrativas dos Estados, e a autonomia fica com União, Estados e DF." Errado. O Município é ente federativo autônomo desde 1988.

Territórios Federais. Hoje não existe nenhum (Roraima e Amapá viraram Estados, e Fernando de Noronha voltou para Pernambuco em 1988). Se um Território for criado, ele **integra a União**: é uma descentralização administrativa dela, **sem autonomia política**. Por isso não é ente da federação. A criação de Território, sua transformação em Estado ou sua reintegração ao Estado de origem são reguladas por **lei complementar** (art. 18, §2º). Cada Território elege **quatro deputados federais**, mas não elege senadores.

> **Pegadinha:** "A federação é formada por Estados, Municípios, DF e Territórios, todos autônomos." Errado: Território não é ente autônomo.

Mudanças no mapa: Estados e Municípios

Estados podem se incorporar entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou Territórios. Para isso a Constituição exige duas coisas (art. 18, §3º):

1. aprovação da **população diretamente interessada**, por **plebiscito**;
2. aprovação do **Congresso Nacional**, por **lei complementar**.

Lei ordinária não basta, e não dá para dispensar a consulta ao povo.

Municípios são criados, incorporados, fundidos ou desmembrados por **lei estadual**, mas com várias condições (art. 18, §4º):

- só **dentro do período** fixado por **lei complementar federal**;
- depois da divulgação dos **Estudos de Viabilidade Municipal**;
- com **plebiscito prévio** junto às populações dos Municípios envolvidos.

> **Dica:** Estado novo = plebiscito + lei complementar federal. Município novo = plebiscito + estudo de viabilidade + lei estadual, no prazo da lei complementar federal.

Repartição de competências

Numa federação, a Constituição divide as tarefas. A técnica clássica, herdada dos Estados Unidos, é esta:

- a **União** recebe competências **enumeradas** (expressas, listadas nos arts. 21 e 22);
- os **Municípios** recebem competências também indicadas, centradas no **interesse local** (art. 30);
- os **Estados** ficam com as competências **remanescentes ou residuais**: tudo o que não foi dado à União nem aos Municípios nem vedado a eles (art. 25, §1º).

> **Pegadinha:** "Os Estados detêm as competências enumeradas, cabendo à União as remanescentes." Errado: é o contrário. Enumeradas para a União, remanescentes para os Estados.

Competência legislativa privativa da União (art. 22). A lista inclui direito civil, comercial, penal, processual, **eleitoral**, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, entre outros. Direito eleitoral, portanto, é privativo da União; Estados não legislam sobre eleições.

Privativa, porém, admite delegação: o parágrafo único do art. 22 diz que **lei complementar** pode autorizar os Estados a legislar sobre **questões específicas** das matérias do art. 22.

> **Pegadinha:** "A competência para legislar sobre direito eleitoral é concorrente, cabendo à União as normas gerais." Errado: é privativa da União (art. 22, I). Concorrente é o art. 24.

Competência legislativa concorrente (art. 24). União, Estados e DF legislam sobre o mesmo assunto (direito tributário, financeiro, econômico, urbanístico, orçamento, meio ambiente, educação, saúde etc.), cada um num nível:

- a União edita **normas gerais** (§1º);
- os Estados **suplementam** (§2º);
- se **não houver lei federal** de normas gerais, os Estados exercem **competência legislativa plena**, para atender a suas peculiaridades (§3º);
- se depois vier a lei federal de normas gerais, ela **suspende a eficácia** da lei estadual **no que lhe for contrário** (§4º). Suspende, não revoga.

> **Exemplo:** o Estado X editou lei completa sobre um tema de proteção ambiental porque não havia lei federal geral. Anos depois, a União aprova a lei geral. Os pontos da lei estadual que contrariam a federal deixam de produzir efeito; o resto continua valendo.

O Distrito Federal tem as competências legislativas reservadas aos **Estados e aos Municípios** (art. 32, §1º). É um ente híbrido. A Constituição **proíbe dividir o DF em Municípios**.

Federalismo e conflitos

Federação não elimina conflitos entre Estados (por impostos, guerra fiscal, uso de rios, royalties). Mas oferece **caminhos institucionais** para resolvê-los: o **Senado**, onde todos os Estados têm o mesmo peso; a própria **divisão constitucional de competências**; e o **Supremo Tribunal Federal**, que julga as causas e conflitos entre a União e os Estados ou entre os Estados (art. 102, I, f). Fernando Abrucio, em *Os barões da Federação*, mostrou como os governadores ganharam enorme

peso político na redemocratização, o que reforça a importância desses mecanismos de coordenação.

Estados, Distrito Federal e Municípios: a organização local

O sistema de governo nos Estados e Municípios segue a lógica presidencial (chefe do Executivo eleito diretamente, sem depender de confiança do Legislativo), mas **não copia a estrutura federal**:

- o Legislativo estadual (Assembleia Legislativa), o distrital (Câmara Legislativa) e o municipal (Câmara Municipal) são **unicamerais**: não existe "Senado estadual";
- os Estados têm Judiciário próprio (Tribunal de Justiça), mas os **Municípios não têm Poder Judiciário**.

Por isso é errado dizer que Estados e Municípios adotam "a mesma organização e estrutura formal" da esfera federal.

Assembleia Legislativa (art. 27). O número de deputados estaduais é o **triplo** da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Ao atingir **36**, soma-se **um** deputado estadual para cada deputado federal **acima de 12**.

> **Exemplo:** um Estado com 10 deputados federais tem 30 estaduais (10 × 3). Um Estado com 20 federais tem 36 + (20 - 12) = 44 estaduais. São Paulo, com 70 federais, tem 36 + 58 = 94.

O mandato do deputado estadual é de **4 anos**, e valem para ele as regras da Constituição sobre sistema eleitoral, imunidades, perda de mandato etc.

Governador. Mandato de **4 anos**, eleição no primeiro domingo de outubro (segundo turno no último domingo de outubro, se houver) e **posse em 6 de janeiro** do ano seguinte (art. 28, na redação da EC 111/2021). Vale para o governador a regra do art. 77 (maioria absoluta e segundo turno).

Município (art. 29). Rege-se por **lei orgânica** votada em **dois turnos**, com intervalo mínimo de **dez dias**, aprovada por **dois terços** dos membros da Câmara Municipal, **que a promulga**. O Prefeito não sanciona nem promulga a lei orgânica.

- Prefeito, vice e vereadores: mandato de **4 anos**, eleição direta e simultânea em todo o país.
- **Segundo turno para prefeito só nos Municípios com mais de 200 mil eleitores** (eleitores, não habitantes), com as regras do art. 77. Nos demais, ganha quem tiver mais votos em turno único.
- Posse do Prefeito e do Vice em **1º de janeiro** do ano seguinte.
- Número de vereadores: a Constituição fixa limites máximos por faixa de população, de **9** (até 15 mil habitantes) a **55** (mais de 8 milhões).

Distrito Federal (art. 32). Lei orgânica em **dois turnos**, intervalo de **dez dias**, aprovação por **dois terços** da Câmara Legislativa, que a promulga. Governador e deputados distritais são eleitos junto com governadores e deputados estaduais, para mandato de igual duração.

O Poder Legislativo federal: bicameralismo

O Congresso Nacional tem duas Casas. O bicameralismo brasileiro é **federativo**: cada Casa representa uma coisa diferente.

- **Câmara dos Deputados** representa o **povo** (art. 45). Os deputados são eleitos pelo **sistema proporcional** em cada Estado, Território e no DF. A bancada de cada Estado é **proporcional à população**, com piso de **8** e teto de **70** deputados. O **total** e a bancada de cada Estado são fixados por **lei complementar** (hoje, LC 78/1993), e não diretamente pela Constituição. O total é de **513 deputados**. Mandato de **4 anos** (uma legislatura).
- **Senado Federal** representa os **Estados e o DF** (art. 46). Os senadores são eleitos pelo **princípio majoritário**. Cada Estado e o DF elegem **3 senadores**, todos com o mesmo peso, o que dá **81** no total. Cada senador é eleito com **2 suplentes**. O mandato é de **8 anos**, e a representação de cada unidade se renova **de quatro em quatro anos, alternadamente, por um terço e dois terços** (numa eleição, 1 senador por Estado; na seguinte, 2).

> **Pegadinha:** mandato de 6 anos com renovação de um terço a cada 2 anos é o **Senado dos Estados Unidos**, não o brasileiro.
>
> **Atenção:** a Constituição não fixa o número 513. Ela só dá o piso (8) e o teto (70) por unidade e manda a lei complementar definir o total. Um item que diga "503 deputados, número fixado diretamente pela Constituição" erra duas vezes.

O bicameralismo brasileiro também é **simétrico**: as duas Casas têm poderes legislativos equivalentes. Todo projeto de lei passa pelas duas; uma inicia, a outra revisa, e nenhuma tem a palavra final sobre a outra em todos os casos. Na classificação de Arend Lijphart, isso faz do Brasil um caso de **bicameralismo forte** (simétrico e incongruente, porque as Casas são eleitas por regras diferentes).

Mesas. Cada Casa se reúne em sessões preparatórias a partir de **1º de fevereiro** do primeiro ano da legislatura para dar posse aos membros e eleger a Mesa, com mandato de **2 anos**, **vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente** (art. 57, §4º).

CPI (art. 58, §3º). As comissões parlamentares de inquérito têm **poderes de investigação próprios das autoridades judiciais**. São criadas pela Câmara e pelo Senado, em conjunto (CPMI) ou separadamente, mediante requerimento de **um terço** dos membros, para apurar **fato determinado** e por **prazo certo**. A CPI não condena: suas conclusões vão ao **Ministério Público**, que promove a responsabilidade civil ou criminal.

Competências exclusivas e privativas das Casas

Congresso Nacional, competência exclusiva (art. 49), exercida por decreto legislativo, sem sanção:

- **resolver definitivamente** sobre tratados que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional (I);
- autorizar o Presidente e o Vice a se ausentarem do País por mais de **15 dias** (III);

- **sustar** os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa (V);
- **autorizar referendo e convocar plebiscito** (XV).

Câmara dos Deputados, competência privativa (art. 51): autorizar, por **dois terços**, a instauração de processo contra o Presidente, o Vice e os Ministros de Estado; tomar as contas do Presidente quando não apresentadas em 60 dias; elaborar seu regimento.

Senado Federal, competência privativa (art. 52):

- **processar e julgar** o Presidente e o Vice nos **crimes de responsabilidade** (I);
- aprovar previamente, por **voto secreto**, após **arguição pública**, a escolha de magistrados nos casos da Constituição, ministros do TCU indicados pelo Presidente, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República e outros (III);
- aprovar previamente, por **voto secreto**, após **arguição em sessão secreta**, a escolha dos **chefes de missão diplomática de caráter permanente** (embaixadores) (IV);
- **suspender a execução**, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF (X).

> **Pegadinha:** "Embaixadores são aprovados pelo Senado em voto aberto, sessão pública e arguição pública." Errado: voto **secreto** e arguição em sessão **secreta**. Para as outras autoridades do inciso III, a arguição é **pública**, mas o voto continua **secreto**.
>
> **Pegadinha:** "Compete privativamente à Câmara suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF." Errado: é do **Senado**.

Estatuto dos parlamentares

Prisão (art. 53, §2º). Desde a **expedição do diploma**, deputados e senadores **não podem ser presos**, salvo em **flagrante de crime inafiançável**. Nesse caso, os autos vão em **24 horas** à Casa, que resolve sobre a prisão pelo voto da **maioria de seus membros** (maioria absoluta).

Sustação de ação penal (art. 53, §§3º a 5º). Recebida a denúncia contra parlamentar por crime cometido **após a diplomação**, o STF dá ciência à Casa. Ela pode **sustar o andamento da ação** até a decisão final:

- por **iniciativa de partido político** nela representado (não de qualquer parlamentar);
- pelo voto da **maioria de seus membros** (não dois terços);
- o pedido deve ser apreciado em **45 dias** improrrogáveis;
- a sustação **suspende a prescrição** enquanto durar o mandato.

Perda do mandato por quebra de decoro (art. 55, II e §2º). Decidida pela própria Casa, por **maioria absoluta**, mediante provocação da **Mesa** ou de **partido político** representado no Congresso Nacional, assegurada **ampla defesa**.

O Poder Executivo

Eleição presidencial (art. 77). Presidente e Vice são eleitos juntos, no primeiro domingo de outubro, para mandato de **4 anos**. É eleito no primeiro turno o candidato, **registrado por partido político**, que obtiver a **maioria absoluta** dos votos, **não computados os brancos e nulos** (maioria absoluta dos votos válidos). Se ninguém alcançar, há **nova eleição em até 20 dias** após a proclamação do resultado, entre os **dois mais votados**; vence quem tiver a maioria dos votos válidos. O mandato começa em **5 de janeiro** do ano seguinte (art. 82, redação da EC 111/2021).

Datas de posse para não confundir: Prefeito, **1º de janeiro**; Presidente, **5 de janeiro**; Governador, **6 de janeiro**.

Vacância dupla (art. 81). Se vagarem os cargos de Presidente e Vice:

- nos **dois primeiros anos** do mandato: eleição **direta**, **90 dias** depois da última vaga;
- nos **dois últimos anos**: eleição **indireta**, pelo **Congresso Nacional**, **30 dias** depois da última vaga, na forma da lei.

Em ambos os casos, os eleitos apenas **completam** o período dos antecessores (mandato-tampão).

Ausência do país (art. 83). Presidente e Vice não podem sair do país por mais de **15 dias** sem licença do Congresso, sob pena de **perda do cargo**.

Tratados. O Presidente **celebra** tratados, convenções e atos internacionais, **sujeitos a referendo** do Congresso (art. 84, VIII). O Congresso resolve **definitivamente** sobre os que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional (art. 49, I).

Crimes do Presidente (arts. 51, I, 52, I, e 86).

1. A **Câmara** admite a acusação por **dois terços** de seus membros. Esse é um juízo político de admissibilidade; **não afasta** o Presidente.
2. Nos **crimes de responsabilidade**, o julgamento é no **Senado**. O Presidente fica **suspenso** depois que o **Senado instaura o processo**. A sessão de julgamento é presidida pelo **Presidente do STF**. A condenação exige **dois terços** dos votos do Senado e se limita à **perda do cargo** com **inabilitação por oito anos** para função pública, sem prejuízo de outras sanções judiciais.
3. Nas **infrações penais comuns**, o julgamento é no **STF**. O Presidente fica suspenso quando o **STF recebe a denúncia ou queixa-crime**.

> **Pegadinha:** "Admitida a acusação pela Câmara, o Presidente fica imediatamente suspenso." Errado: a suspensão só vem com a instauração do processo pelo Senado (responsabilidade) ou com o recebimento da denúncia pelo STF (crime comum).

Direitos políticos, elegibilidade e regra da anualidade

Idades mínimas (art. 14, §3º, VI):

- **35 anos**: Presidente, Vice-Presidente e **Senador**;
- **30 anos**: **Governador** e Vice-Governador;
- **21 anos**: Deputado Federal, Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

- **18 anos**: Vereador.

> **Pegadinha:** a banca troca Governador (30) e Senador (35).

Reeleição e desincompatibilização (art. 14, §§5º e 6º). Presidente, Governadores e Prefeitos (e quem os sucedeu ou substituiu) podem ser reeleitos para **um único período subsequente**. Para disputar a **reeleição**, **não precisam renunciar**. A renúncia **até seis meses antes** do pleito só é exigida para concorrer a **outros cargos**.

Inelegibilidade reflexa (art. 14, §7º). São inelegíveis, **no território de jurisdição do titular**, o **cônjuge** e os **parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção**, do Presidente, de Governador de Estado ou Território, do DF e de Prefeito (ou de quem os tenha substituído nos seis meses anteriores ao pleito), **salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição**. O objetivo é impedir que uma família se perpetue no poder.

Perda e suspensão de direitos políticos (art. 15). É **vedada a cassação** de direitos políticos. Perda ou suspensão só nos casos listados:

1. cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
2. incapacidade civil absoluta;
3. condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
4. recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa;
5. improbidade administrativa.

Anterioridade ou anualidade eleitoral (art. 16). A lei que alterar o processo eleitoral **entra em vigor na data de sua publicação**, mas **não se aplica à eleição que ocorra até um ano** da data de sua vigência. Ou seja: a lei vale desde logo; só não pode ser aplicada a eleição próxima demais.

> **Pegadinha:** "A lei eleitoral só entra em vigor um ano depois de publicada." Errado: entra em vigor na publicação; o que espera um ano é a **aplicação** às eleições.

Processo legislativo: o que cai aqui

Emenda à Constituição (art. 60). Discussão e votação em **cada Casa**, em **dois turnos**, com aprovação por **três quintos** dos membros em ambos. A emenda é **promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado**, com o número de ordem. **Não há sanção nem veto** do Presidente. A Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, e há cláusulas pétreas (forma federativa, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos Poderes, direitos e garantias individuais).

Iniciativa popular (art. 61, §2º). Projeto apresentado à **Câmara dos Deputados**, subscrito por, no mínimo, **1% do eleitorado nacional**, distribuído por pelo menos **cinco Estados**, com não menos de **três décimos por cento** (0,3%) dos eleitores de cada um. Junto com plebiscito e referendo, é forma de exercício direto da soberania popular (art. 14).

Medida provisória (art. 62). O Presidente pode editá-la em caso de **relevância e urgência**, com força de lei. Vale por **60 dias**, prorrogáveis **uma única vez** por igual período; o prazo fica suspenso

no recesso. É **vedada** MP sobre **nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral**, entre outras matérias. A urgência não supera essa vedação.

Veto (art. 66). O veto é apreciado em **sessão conjunta** do Congresso, em **30 dias** a contar do recebimento, e só pode ser rejeitado pela **maioria absoluta dos Deputados e Senadores**. Esgotado o prazo, o veto entra na ordem do dia e trava as demais proposições.

Lei delegada (art. 68). Elaborada pelo **Presidente**, que deve **solicitar** a delegação ao Congresso. A delegação tem a forma de **resolução** do Congresso, que especifica o conteúdo e os termos do exercício. Não podem ser delegados: atos de competência exclusiva do Congresso ou privativa de suas Casas, matéria de lei complementar, organização do Judiciário e do MP, **nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais**, e planos e orçamentos.

Tribunal de Contas da União

O **TCU** tem **nove Ministros** (art. 73). Escolha:

- **um terço** pelo **Presidente da República**, com aprovação do Senado (dois deles, alternadamente, entre auditores e membros do MP junto ao Tribunal, em lista tríplice);
- **dois terços** pelo **Congresso Nacional**.

> **Pegadinha:** o item inverte as frações. Lembre: o Congresso, titular do controle externo, escolhe a maioria.

Orçamento impositivo

As **emendas individuais** dos parlamentares ao projeto de lei orçamentária deixaram de ser meramente autorizativas. Hoje a Constituição (art. 166, §§9º, 11 e 12) torna **obrigatória a execução** orçamentária e financeira das emendas individuais, até o limite de **2% da receita corrente líquida** (metade para saúde), e estende a garantia às **emendas de bancada estadual**, até **1%** da receita corrente líquida. É o chamado **orçamento impositivo**. Na ciência política, essa mudança é lida como perda de um instrumento que o Executivo usava para negociar apoio.

Estado laico e faixa de fronteira

Laicidade (art. 19, I). É vedado à União, aos Estados, ao DF e aos Municípios **estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento** ou manter com eles relações de **dependência ou aliança**, **ressalvada**, na forma da lei, a **colaboração de interesse público**.

Faixa de fronteira (art. 20, §2º). A faixa de até **150 km** de largura ao longo das fronteiras terrestres é considerada fundamental para a defesa do território nacional; sua ocupação e utilização são reguladas em lei.

A ciência política sobre a organização brasileira

Sérgio Abranches e o presidencialismo de coalizão (1988). Abranches cunhou a expressão para descrever a singularidade do Brasil: um país que combina **presidencialismo**, **federalismo**, **representação proporcional** e **multipartidarismo**, numa sociedade heterogênea e desigual. O

presidente quase nunca tem maioria com o próprio partido e precisa montar **grandes coalizões**, distribuindo ministérios.

- A formação da coalizão tem **eixo duplo**: o **partidário-parlamentar** (o peso dos partidos no Congresso) e o **regional-estadual** (o peso dos Estados e dos governadores). Por isso a divisão dos ministérios nem sempre corresponde ao tamanho das bancadas: um partido pequeno, mas forte num Estado importante, pode receber mais do que sua bancada indicaria.
- O modelo é **frágil**, não inerentemente estável: se a coalizão se desfaz, o presidente perde apoio e o sistema corre risco de **paralisia decisória** e crise. Governar com minoria é o cenário de risco.
- O Brasil é **diferente** tanto das democracias **parlamentaristas europeias** de coalizão (como Holanda e Finlândia, onde o governo depende da confiança do Parlamento) quanto do **presidencialismo bipartidário** dos Estados Unidos.

Scott Mainwaring e a "combinação difícil" (1993). Para Mainwaring, juntar **presidencialismo**, **representação proporcional de lista aberta** e **multipartidarismo fragmentado** é uma combinação difícil para a estabilidade democrática, porque dificulta a formação de maiorias estáveis para o Executivo e favorece impasses entre os Poderes. Essa leitura pessimista dominou o debate do início dos anos 1990.

Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (1999). Com dados de votações nominais, eles contestaram o pessimismo:

- o processo decisório da Câmara é **centralizado** na **Mesa** e no **Colégio de Líderes**, que controlam a pauta, os pedidos de urgência e os recursos dos parlamentares;
- isso **reduz a autonomia individual** do parlamentar e explica a **alta disciplina partidária** nas votações;
- o Presidente tem **fortes poderes legislativos** (medida provisória, iniciativa exclusiva em matérias como orçamento e administração, pedido de urgência) e negocia com os **líderes partidários**, não com cada deputado individualmente;
- resultado: o **Executivo tem altas taxas de sucesso e dominância** na produção legislativa.

> **Atenção:** quando divergem, guarde quem defende o quê. Mainwaring (e, em parte, Abranches) enfatiza os **riscos** do arranjo. Figueiredo e Limongi enfatizam que as **regras internas do Congresso e os poderes do Presidente** tornam o sistema **governável**.

Quadros para memorizar

Composição e mandatos

Órgão	Representa	Composição	Sistema	Mandato
Câmara dos Deputados	povo	513 (LC 78/1993); 8 a 70 por Estado; 4 por Território	proporcional	4 anos

Órgão	Representa	Composição	Sistema	Mandato
Senado Federal	Estados e DF	3 por Estado e DF = 81; 2 suplentes cada	majoritário	8 anos; renovação de 4 em 4 anos, por 1/3 e 2/3
Assembleia Legislativa	povo do Estado	triplo dos federais; após 36, + 1 por federal acima de 12	proporcional	4 anos
Câmara Municipal	povo do Município	de 9 a 55 vereadores, por faixa de população	proporcional	4 anos
Mesa das Casas	—	eleita a partir de 1º de fevereiro	—	2 anos, sem recondução imediata ao mesmo cargo
TCU	—	9 ministros: 1/3 Presidente (com Senado), 2/3 Congresso	—	vitalício

Executivo: eleição e posse

Cargo	Idade mínima	Segundo turno	Posse
Presidente e Vice	35	sempre que ninguém tiver maioria absoluta dos válidos; em até 20 dias	5 de janeiro
Governador e Vice	30	regras do art. 77	6 de janeiro
Prefeito e Vice	21	só em Município com mais de 200 mil eleitores	1º de janeiro
Senador	35	não há	—
Deputado federal, estadual, distrital	21	não há	—
Vereador	18	não há	—

Quóruns e prazos que a banca troca

Assunto	Regra certa
Autorizar processo contra o Presidente (Câmara)	2/3 dos membros
Condenar o Presidente por crime de responsabilidade (Senado)	2/3 dos votos; perda do cargo + 8 anos de inabilitação
Suspensão do Presidente	crime comum: recebimento da denúncia pelo STF; responsabilidade: instauração pelo Senado
Vacância dupla nos 2 primeiros anos	eleição direta em 90 dias
Vacância dupla nos 2 últimos anos	eleição indireta pelo Congresso em 30 dias
Ausência do país sem licença	mais de 15 dias = perda do cargo
Prisão de parlamentar	só flagrante de crime inafiançável; autos em 24 h; Casa decide por maioria dos membros

Assunto	Regra certa
Sustação de ação penal	iniciativa de partido; maioria dos membros; apreciação em 45 dias
Perda de mandato por decoro	maioria absoluta; provocação da Mesa ou de partido; ampla defesa
CPI	1/3 dos membros; fato determinado; prazo certo
Emenda constitucional	2 turnos em cada Casa; 3/5; promulgação pelas Mesas; sem sanção
Iniciativa popular	1% do eleitorado; 5 Estados; 0,3% em cada; apresentada à Câmara
Medida provisória	60 + 60 dias; vedada em direito eleitoral e partidos
Veto	sessão conjunta; 30 dias; derrubada por maioria absoluta
Lei orgânica municipal e do DF	2 turnos; 10 dias de intervalo; 2/3; promulgada pela própria Casa
Inelegibilidade reflexa	cônjuge e parentes até 2º grau, no território do titular
Desincompatibilização	6 meses, só para concorrer a outro cargo
Anualidade eleitoral	vigência na publicação; não se aplica à eleição em até 1 ano
Faixa de fronteira	até 150 km
Emendas individuais	execução obrigatória até 2% da RCL; bancada, até 1%

Competências legislativas

Tipo	Quem	Como funciona
Enumerada	União (arts. 21 e 22)	lista expressa
Interesse local	Municípios (art. 30)	assuntos de interesse local; suplementar a legislação federal e estadual
Remanescente ou residual	Estados (art. 25, §1º)	o que não foi dado à União nem aos Municípios
Privativa	União (art. 22)	inclui direito eleitoral; LC pode autorizar Estados em questões específicas
Concorrente	União, Estados e DF (art. 24)	União: normas gerais; Estados: suplementam; sem lei federal, competência plena; lei federal posterior suspende a estadual no que contrariar
DF	competências de Estado e de Município	não pode ser dividido em Municípios

Mudanças territoriais

O quê	Requisitos
Estados (incorporação, subdivisão, desmembramento)	plebiscito da população interessada + lei complementar do Congresso

O quê	Requisitos
Municípios (criação, incorporação, fusão, desmembramento)	lei estadual, no período da LC federal, após Estudos de Viabilidade Municipal e plebiscito
Territórios Federais	integram a União; criação, transformação em Estado ou reintegração por lei complementar

Conceitos e autores que caem

Federação. Forma de Estado com divisão constitucional do poder político entre o centro e as unidades, todas autônomas. No Brasil, união **indissolúvel** (sem secessão) de **Estados, Municípios e DF**, com a **União** como quarto ente.

> **Lei seca:** Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, **todos autônomos**, nos termos desta Constituição.

Autonomia. Auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. Não se confunde com soberania.

Bicameralismo federativo e simétrico. Duas Casas que representam bases diferentes (povo e Estados) e têm poderes legislativos equivalentes. Lijphart chama de bicameralismo forte o que combina simetria e incongruência.

> **Lei seca:** Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de **representantes do povo**, eleitos, pelo **sistema proporcional** (...). Art. 46. O Senado Federal compõe-se de **representantes dos Estados e do Distrito Federal**, eleitos segundo o **princípio majoritário**.

Presidencialismo de coalizão (Sérgio Abranches, 1988). Presidencialismo + federalismo + representação proporcional + multipartidarismo, com coalizões amplas montadas em **eixo duplo** (partidário e regional). Arranjo singular e potencialmente **instável**: depende de manter a coalizão.

Combinação difícil (Scott Mainwaring, 1993). Presidencialismo + multipartidarismo fragmentado + lista aberta dificultam maiorias estáveis e ameaçam a estabilidade democrática.

Centralização decisória e disciplina (Figueiredo e Limongi, 1999). Mesa e Colégio de Líderes concentram o poder na Câmara; o Presidente tem poderes de agenda (MP, urgência, iniciativa exclusiva); os partidos votam com disciplina; o Executivo aprova sua agenda negociando com líderes.

Barões da Federação (Fernando Abrucio). Expressão para o poder dos governadores na redemocratização; ajuda a entender o peso regional nas coalizões e nos conflitos federativos.

Orçamento impositivo. Execução obrigatória das emendas parlamentares individuais e de bancada estadual.

> **Lei seca:** Art. 166, § 11. É **obrigatória a execução** orçamentária e financeira das programações oriundas de **emendas individuais** (...).

Pegadinhas da banca

- **Competências invertidas.** O item diz que os Estados têm as competências enumeradas e a União as remanescentes. Certo: União enumeradas, Estados remanescentes.
- **Direito eleitoral concorrente.** Errado: é privativo da União (art. 22, I). Só lei complementar pode autorizar Estados em questões específicas.
- **Lei federal posterior "revoga" a estadual.** O verbo constitucional é **suspende a eficácia**, e só no que for contrário.
- **Municípios como meras divisões administrativas.** Errado: são entes federativos autônomos.
- **Territórios autônomos e integrantes da federação.** Errado: integram a União, sem autonomia.
- **Estado novo por lei ordinária e sem consulta popular.** Errado: plebiscito + lei complementar.
- **Câmara representa os Estados, Senado o povo.** Invertido. Câmara: povo, proporcional à população. Senado: Estados, igualdade de três por unidade.
- **503 deputados fixados pela Constituição.** Errado: 513, fixados por lei complementar; a Constituição dá piso de 8 e teto de 70.
- **Dois senadores por Estado, 54 no total, com um suplente.** Errado: três por Estado e DF, 81, com dois suplentes.
- **Mandato de seis anos e renovação de um terço a cada dois anos.** Isso é o Senado dos EUA. Aqui: 8 anos, renovação a cada 4 anos por 1/3 e 2/3.
- **Recondução da Mesa permitida.** Errado: é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
- **Governador toma posse em 1º de janeiro.** Errado: 6 de janeiro. Quem toma posse em 1º de janeiro é o Prefeito; o Presidente, em 5 de janeiro.
- **Governador com 35 anos e Senador com 30.** Invertido: Senador 35, Governador 30.
- **Renúncia para disputar a reeleição.** Errado: a renúncia seis meses antes só é exigida para concorrer a outro cargo.
- **Lei eleitoral entra em vigor só depois de um ano.** Errado: entra em vigor na publicação; não se aplica à eleição que ocorra em até um ano.
- **Lei orgânica municipal em turno único, maioria absoluta, sancionada pelo Prefeito.** Errado: dois turnos, intervalo de dez dias, dois terços, promulgada pela Câmara Municipal.
- **DF dividido em Municípios; lei orgânica por maioria absoluta.** Errado: divisão vedada; dois terços.
- **Segundo turno em todo Município.** Errado: só com mais de 200 mil eleitores.
- **Embaixador aprovado em voto aberto e sessão pública.** Errado: voto secreto e arguição em sessão secreta.
- **Câmara suspende lei declarada inconstitucional.** Errado: Senado.

- **Sustação da ação penal por iniciativa de qualquer parlamentar e dois terços.** Errado: iniciativa de partido e maioria dos membros.
- **Emenda constitucional promulgada pelo Presidente após sanção.** Errado: promulgada pelas Mesas, sem sanção.
- **MP sobre direito eleitoral, se houver urgência.** Errado: vedada em qualquer caso.
- **TCU com 2/3 escolhidos pelo Presidente.** Invertido: 1/3 Presidente, 2/3 Congresso.
- **Ausência do país por até 30 dias.** Errado: o limite é 15 dias.
- **Presidente suspenso com a simples admissão pela Câmara.** Errado: só após instauração pelo Senado ou recebimento da denúncia pelo STF.
- **Emendas individuais apenas autorizativas.** Errado: execução obrigatória (orçamento impositivo).
- **Faixa de fronteira de 300 km.** Errado: até 150 km.
- **Estados e Municípios com a mesma estrutura da União.** Errado: Legislativos unicamerais e Municípios sem Judiciário.
- **Figueiredo e Limongi viram descentralização e indisciplina.** Errado: viram centralização na Mesa e nos líderes e alta disciplina.
- **Presidente sem poderes legislativos, dependente de negociação individual.** Errado: tem MP, urgência e iniciativa exclusiva e negocia com líderes.
- **Brasil análogo a Holanda e Finlândia.** Errado: esses países são parlamentaristas; Abranches destaca a singularidade brasileira.
- **Presidencialismo de coalizão inerentemente estável, governável com minoria.** Errado: é frágil e depende da coalizão.

Itens comentados

- **Item:** Na repartição de competências da Constituição de 1988, os Estados detêm as competências enumeradas, cabendo à União as competências remanescentes ou residuais. **Errado.** A União tem as competências enumeradas (arts. 21 e 22); os Estados ficam com as remanescentes (art. 25, §1º).
- **Item:** Nas competências legislativas concorrentes da Constituição de 1988, a União edita normas gerais e, na falta de lei federal sobre normas gerais, os Estados exercem competência legislativa plena, cuja eficácia é suspensa pela superveniência da lei federal no que lhe for contrário. **Certo.** É a síntese do art. 24, §§1º a 4º.
- **Item:** A Câmara dos Deputados é composta por 503 deputados, número fixado diretamente pela Constituição de 1988, com mínimo de oito e máximo de setenta por unidade da Federação. **Errado.** São 513, e o total vem de lei complementar; a Constituição só fixa o piso e o teto por unidade.
- **Item:** Os senadores têm mandato de oito anos, e a representação de cada Estado e do Distrito Federal no Senado se renova de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e por dois terços. **Certo.** É o art. 46, §§1º e 2º.

- **Item:** O Governador e o Vice-Governador de Estado são eleitos para mandato de quatro anos e tomam posse em 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. **Errado.** Desde a EC 111/2021 a posse do Governador é em 6 de janeiro. Em 1º de janeiro toma posse o Prefeito.
- **Item:** O Presidente da República que pretenda disputar a reeleição para um único período subsequente deve renunciar ao mandato até seis meses antes do pleito. **Errado.** Para a reeleição não há desincompatibilização; a renúncia só é exigida para concorrer a outro cargo.
- **Item:** A lei que alterar o processo eleitoral somente entrará em vigor depois de decorrido um ano da data de sua publicação, aplicando-se a qualquer eleição realizada a partir daí. **Errado.** A lei entra em vigor na publicação; apenas não se aplica à eleição que ocorra até um ano da sua vigência.
- **Item:** Recebida a denúncia contra Senador ou Deputado por crime ocorrido após a diplomação, a Casa respectiva poderá sustar o andamento da ação, por iniciativa de qualquer parlamentar e pelo voto de dois terços de seus membros. **Errado.** A iniciativa é de partido político representado na Casa, e o quórum é a maioria dos membros.
- **Item:** Os Ministros do Tribunal de Contas da União são nove, sendo dois terços nomeados pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, e um terço escolhido pelo Congresso Nacional. **Errado.** É o contrário: um terço pelo Presidente e dois terços pelo Congresso.
- **Item:** Admitida a acusação contra o Presidente da República por dois terços da Câmara dos Deputados, ele ficará imediatamente suspenso de suas funções, tanto nas infrações penais comuns quanto nos crimes de responsabilidade. **Errado.** A suspensão depende do recebimento da denúncia pelo STF (crime comum) ou da instauração do processo pelo Senado (responsabilidade).
- **Item:** Segundo Figueiredo e Limongi, a centralização do processo decisório da Câmara na Mesa e no Colégio de Líderes reduz a autonomia individual do parlamentar e ajuda a explicar a alta disciplina partidária e o êxito do Executivo. **Certo.** É a tese central de *Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional*.
- **Item:** Scott Mainwaring sustenta que a combinação de presidencialismo, representação proporcional de lista aberta e multipartidarismo fragmentado é uma combinação difícil para a estabilidade democrática, por dificultar a formação de maiorias estáveis para o Executivo. **Certo.** É a "difficult combination" do artigo de 1993.
- **Item:** O sistema de governo nos estados e municípios brasileiros adota a mesma organização e estrutura formal do sistema adotado na esfera federal. **Errado.** Os Legislativos estaduais e municipais são unicamerais, e os Municípios não têm Judiciário.
- **Item:** A lógica de formação das coalizões governamentais no Brasil possui um eixo duplo: o partidário-parlamentar e o regional-estadual, o que impacta, por exemplo, a composição dos ministérios, que nem sempre corresponde estritamente ao peso numérico dos partidos aliados no Congresso Nacional. **Certo.** O peso dos Estados entra no cálculo da coalizão, ao lado do tamanho das bancadas.

- **Item:** O presidencialismo de coalizão brasileiro é um sistema inerentemente estável, pois a independência entre os poderes e a hegemonia do Poder Executivo permitem que o presidente governe com minoria parlamentar, sem riscos de paralisia decisória. **Errado.** Para Abranches o arranjo é frágil; sem a coalizão, há risco de paralisia e crise.

Resumo para revisar

- Entes federativos: União, Estados, DF e Municípios, todos autônomos; união indissolúvel, sem secessão.
- Município é ente federativo no Brasil (caso notório); Território integra a União e não tem autonomia.
- Novo Estado: plebiscito + lei complementar. Novo Município: lei estadual, no período da LC federal, com estudo de viabilidade e plebiscito.
- União: competências enumeradas; Estados: remanescentes; Municípios: interesse local; DF: de Estado e de Município, sem divisão em Municípios.
- Direito eleitoral é competência privativa da União; LC pode autorizar Estados em questões específicas do art. 22.
- Concorrente: União faz normas gerais; sem elas, Estado tem competência plena; a lei federal posterior suspende a estadual no que contrariar.
- Câmara representa o povo (proporcional, 513, de 8 a 70 por Estado, 4 anos); Senado representa Estados e DF (majoritário, 3 por unidade, 81, 2 suplentes, 8 anos, renovação de 1/3 e 2/3 a cada 4 anos).
- Bicameralismo federativo e simétrico.
- Assembleia: triplo dos federais até 36; depois, +1 por federal acima de 12.
- Legislativos estaduais e municipais são unicamerais; Município não tem Judiciário.
- Lei orgânica municipal e do DF: 2 turnos, 10 dias, 2/3, promulgada pela própria Casa.
- Segundo turno municipal só com mais de 200 mil eleitores.
- Posse: Prefeito 1º/jan, Presidente 5/jan, Governador 6/jan.
- Idades: 35 (Presidente, Vice, Senador), 30 (Governador), 21 (deputados, prefeito), 18 (vereador).
- Reeleição sem renúncia; renúncia em 6 meses só para outro cargo; inelegibilidade reflexa de cônjuge e parentes até 2º grau no território do titular.
- Lei eleitoral vale na publicação, mas não se aplica a eleição em até um ano.
- Mesa: 2 anos, sem recondução ao mesmo cargo na eleição seguinte. CPI: 1/3, fato determinado, prazo certo.
- Parlamentar: prisão só em flagrante de crime inafiançável; sustação da ação por iniciativa de partido e maioria; decoro: maioria absoluta.
- Senado: julga crime de responsabilidade (2/3, sessão presidida pelo presidente do STF), suspende lei inconstitucional, aprova embaixador em voto e sessão secretos.
- Presidente: admitido por 2/3 da Câmara; só fica suspenso após o Senado instaurar ou o STF receber a denúncia; vacância dupla no fim do mandato gera eleição indireta em 30 dias;

ausência sem licença acima de 15 dias = perda do cargo.

- PEC: 2 turnos, 3/5, promulgada pelas Mesas. Iniciativa popular: 1%, 5 Estados, 0,3%. MP: vedada em matéria eleitoral e partidária. Veto: maioria absoluta em sessão conjunta, 30 dias. Lei delegada: resolução do Congresso.
- TCU: 9 ministros, 1/3 Presidente e 2/3 Congresso. Emendas individuais e de bancada: execução obrigatória.
- Abranches: coalizão com eixo partidário e regional; arranjo singular e frágil. Mainwaring: combinação difícil. Figueiredo e Limongi: centralização, disciplina e sucesso do Executivo.

TEMA 3 DE 11 · MAIS CAI

Regimes políticos

60 perguntas no app · Teoria política

O que cai

O edital abre a Ciência Política com "Regimes políticos". As perguntas deste tema cobram duas coisas: os **conceitos básicos** da disciplina (política, poder, legitimidade, Estado, governo, regime, forma de Estado, forma e sistema de governo) e as **tipologias de regimes** dos autores clássicos e contemporâneos. Ponha atenção em:

- **Conceitos que a banca confunde**: Estado x governo; forma de Estado (federação, unitário) x forma de governo x sistema de governo x regime político.
- **Weber**: os três tipos de dominação legítima, e o que funda cada um.
- **Democracia**: Schumpeter (método, competição pelo voto), Dahl (poliarquia, as duas dimensões, os quatro tipos de regime e as garantias institucionais), Habermas (deliberação e esfera pública), Sartori (democracia como ideal), democracia participativa e semidireta.
- **Autoritarismo e totalitarismo**: Juan Linz (pluralismo limitado, mentalidade, mobilização) e Hannah Arendt (o totalitarismo não é uma tirania mais forte).
- **O'Donnell**: democracia delegativa; com Schmitter, liberalização x democratização. Democracia iliberal.
- **Lijphart**: modelo majoritário (Westminster) x consensual, as duas dimensões e o bicameralismo forte.
- Pontos clássicos: Aristóteles (formas puras e degeneradas), Montesquieu, Hobbes x Locke, Rousseau, Marx, teoria das elites (Pareto e Mosca), Estado liberal x Estado social, cidadania.

Entenda o tema

Política, poder e legitimidade

Política é a atividade pela qual uma coletividade toma decisões que valem para todos e administra seus conflitos. Ela **não se resume à disputa pelo poder**. Inclui também **cooperação, negociação, construção de acordos e mediação de conflitos**, como as que ocorrem nas comissões parlamentares. A disputa pelo poder é uma parte da política, não toda ela.

Poder, em sentido amplo, é a **capacidade de influenciar ou determinar o comportamento de outras pessoas**, fazendo com que ajam conforme determinado interesse, **ainda que contra a vontade delas**. A definição clássica é de Max Weber: poder é a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra resistências. Por isso o conceito de poder está **sempre** ligado à capacidade de influenciar o comportamento alheio.

Legitimidade é a aceitação, por parte dos governados, de que quem manda **tem o direito de mandar**. Ela é **central**, e não secundária: um poder legítimo é obedecido por convicção, e por isso é mais estável e mais barato de manter. Um poder sem legitimidade só se sustenta pela força, e a força sozinha é instável. A estabilidade de um governo **não** depende exclusivamente da capacidade de se impor pela força.

Nas democracias modernas, a principal fonte de legitimidade é o **sufrágio universal**: os governantes recebem o poder pelo voto dos cidadãos (CF, art. 1º, parágrafo único, e art. 14).

Weber: os três tipos de dominação legítima

Dominação é, para Weber, a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem. Ela é **legítima** quando os dominados acreditam que a ordem deve ser obedecida. Weber distingue **três tipos puros**, conforme o fundamento dessa crença:

- **Tradicional**: fundada na crença na **santidade das tradições** e dos costumes, "o que sempre foi assim". Obedece-se à pessoa do senhor, designado pela tradição. Exemplo: o rei hereditário, o patriarca.
- **Carismática**: fundada na **devoção às qualidades excepcionais** (heroísmo, santidade, exemplaridade) de um **líder**. Obedece-se ao líder pessoalmente, enquanto o carisma dura. Exemplo: o profeta, o herói de guerra, o líder revolucionário.
- **Legal-racional**: fundada na crença na **legalidade de normas impessoais**, estabelecidas racionalmente. Obedece-se à **regra**, e não à pessoa; o chefe também está sujeito a ela. O tipo mais puro é a **burocracia** do Estado moderno.

> **Pegadinha:** "crença na legalidade de normas impessoais" é a dominação **legal-racional**, não a tradicional. A tradicional se apoia nos **costumes**.

Elementos do Estado; Estado e governo

Segundo a teoria geral do Estado, o Estado moderno se forma a partir de **três elementos clássicos**:

- **povo**: o conjunto de pessoas ligadas juridicamente ao Estado;
- **território**: o espaço físico em que o Estado exerce sua soberania. É elemento **essencial**, e não acidental: sem território não há onde o poder estatal atuar;
- **governo soberano** (ou poder soberano): a organização do poder que manda e não se submete a nenhum outro.

Parte da doutrina acrescenta um quarto elemento: a **finalidade** do Estado (o bem comum).

Soberania é o **poder supremo e independente** do Estado. Tem duas faces: **interna** (supremacia, nenhum poder acima dele dentro do território) e **externa** (independência, não se submete a outro Estado nas relações internacionais).

Estado não é sinônimo de governo. O **Estado** é a organização **permanente** do povo, do território e do poder. O **governo** é o grupo que conduz o Estado **por um tempo** e que muda com as eleições periódicas. Quando um presidente sai e outro entra, muda o governo; o Estado permanece.

Regime, sistema político, forma de Estado e forma de governo

Estes termos parecem iguais, mas a banca cobra a diferença.

- **Regime político**: estabelece os **meios de acesso ao poder** e as **regras de exercício** desse poder. É o critério que separa os regimes **democráticos** (eleições livres, direitos garantidos) dos **autoritários** e **totalitários**.
- **Sistema político**: o **conjunto de instituições e processos** que organizam a vida política: sistema de partidos, eleições, relações entre Executivo e Legislativo etc.
- **Forma de Estado**: como o poder político se **distribui no território**. **Estado unitário** (um só centro de poder político, as regiões seguem suas ordens) x **Estado federal** (vários centros de poder político **autônomos**, com competências fixadas na própria Constituição).
- **Forma de governo**: como se organiza a relação entre governantes e governados, sobretudo a chefia do Estado. **República** x **monarquia**.
- **Sistema de governo**: como se relacionam Executivo e Legislativo. **Presidencialismo** x **parlamentarismo**.

> **Pegadinha:** "o critério que distingue a federação de um Estado unitário" é a **forma de Estado**, não a forma de governo. E "pluralidade de centros de poder político autônomo" é traço do Estado **federal**, não do unitário.

O Brasil hoje: Estado **federal** (União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos autônomos, cada qual com competências próprias definidas na Constituição, art. 18), forma de governo **republicana**, sistema **presidencialista** (mantido pelo plebiscito de 1993) e regime **democrático**. A forma federativa é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I).

Presidencialismo x parlamentarismo (assunto detalhado no tema "Sistemas e formas de governo"):

- no **presidencialismo**, o Presidente é eleito para **mandato fixo** e **não depende da confiança** do Parlamento para permanecer no cargo. Ele **acumula a chefia de Estado e a chefia de Governo**. Exemplo: no Brasil, o Presidente **recebe as credenciais de embaixadores** estrangeiros (ato de chefe de Estado: "manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos", CF, art. 84, VII) e **envia projetos de lei** ao Congresso (ato de chefe de Governo: "iniciar o processo legislativo", art. 84, III). Os dois atos cabem à mesma pessoa;
- no **parlamentarismo**, o governo depende da confiança do Parlamento, e as duas chefias são **normalmente separadas**: o chefe de Estado (rei ou presidente com funções simbólicas) representa o país; o chefe de Governo (primeiro-ministro) dirige a administração. Item que diga que no parlamentarismo as duas chefias são "sempre a mesma pessoa" está errado.

Classificações clássicas

Aristóteles (*Política*) classifica os governos por dois critérios: **quantos governam** (um, poucos, muitos) e **em nome de que interesse** (o bem comum ou o interesse de quem governa). As formas **puras** (boas) visam o bem comum; as **degeneradas** (impuras) visam o interesse dos governantes.

Quem governa	Forma pura	Forma degenerada
Um	monarquia	tirania
Poucos	aristocracia	oligarquia
Muitos	politia (governo constitucional)	democracia (governo dos pobres em seu próprio interesse)

> **Atenção:** em Aristóteles, a palavra "democracia" designa a forma **degenerada** do governo de muitos. A forma boa se chama **politia**.

Montesquieu (*O Espírito das Leis*, 1748), pensador iluminista, formulou a **separação de poderes**: as funções legislativa, executiva e judiciária devem caber a órgãos diferentes, para que **o poder freie o poder** e se evitem abusos. É a raiz da tripartição adotada pela Constituição (art. 2º).

Contratualistas e Marx

- **Hobbes** (*Leviatã*, 1651): no estado de natureza, sem poder comum, há **guerra de todos contra todos** e a vida é insegura. Os homens fazem um contrato e entregam seu poder a um soberano para obter **segurança e ordem**. O Estado hobbesiano **limita** a liberdade; não existe para garantir liberdade irrestrita. O soberano é absoluto.
- **Locke** (*Segundo Tratado sobre o Governo*, 1689): os homens têm **direitos naturais** (vida, liberdade e propriedade) e criam o governo para protegê-los. O poder estatal é **limitado** por esses direitos; se o governo os viola, o povo pode resistir. É a base do liberalismo.
- **Rousseau** (*Do Contrato Social*, 1762): a soberania pertence ao povo, expressa pela **vontade geral** (voltada ao bem comum), e é **inalienável e indivisível**: o povo não pode transferi-la a outro.
- **Marx**: depois da derrubada do capitalismo, viria uma fase **transitória**, a **ditadura do proletariado**, em que os trabalhadores controlariam o poder. Ela seria uma etapa rumo ao **comunismo** e desapareceria com a extinção das classes sociais e do próprio Estado.

> **Pegadinha:** o contraste Hobbes x Locke é cobrado invertido. Hobbes = Estado forte para dar **segurança**, limitando a liberdade. Locke = Estado **limitado** pelos direitos naturais.

Teoria das elites

A **teoria das elites** (Gaetano **Mosca**, Vilfredo **Pareto**, e Robert **Michels**) sustenta que, **em qualquer regime**, uma **minoria organizada governa a maioria**. Para Mosca, em toda sociedade há uma "classe política" que governa e uma classe governada. Para Pareto, as elites se renovam, mas sempre há uma elite no comando (**circulação das elites**). Michels formulou a **lei de ferro da oligarquia**: toda organização, mesmo um partido democrático, acaba dirigida por poucos. A teoria influenciou a visão elitista da democracia de Schumpeter.

Estado liberal, Estado social e cidadania

O **Estado liberal clássico** (séculos XVIII e XIX) tinha atuação mínima: concentrava-se na **proteção da propriedade e das liberdades individuais**, deixando a economia ao mercado. O **Estado social**

(século XX) **ampliou a atuação estatal** para promover **direitos sociais** (saúde, educação, previdência, trabalho), com o objetivo de reduzir desigualdades.

Cidadania não se resume a votar e ser votado. Na formulação clássica de T. H. Marshall, abrange direitos **civis** (liberdade de expressão, de ir e vir, propriedade), **políticos** (votar, ser votado) e **sociais** (saúde, educação, previdência). Uma cartilha de cidadania que tratasse só do voto deixaria de fora a maior parte do conceito.

Democracia: representativa, participativa, semidireta

Nos Estados modernos **predomina a democracia representativa**: o povo elege representantes que votam as leis. A **democracia direta** (o povo decidindo tudo pessoalmente) **não** é predominante; seus institutos (plebiscito, referendo, iniciativa popular) aparecem como **complemento**.

A **democracia participativa** não se opõe à representativa nem a substitui. Plebiscito, referendo, iniciativa popular e **conselhos de políticas públicas** ampliam a participação, mas convivem com as instituições representativas. A combinação das duas é a **democracia semidireta**, adotada no Brasil (CF, art. 1º, parágrafo único, e art. 14).

Os **partidos políticos** são instrumentos fundamentais de representação nas democracias contemporâneas: funcionam como **canais de mediação entre a sociedade e o Estado**, reunindo interesses e levando-os ao governo. No Brasil, isso se reflete na exigência de **filiação partidária** como condição de elegibilidade (CF, art. 14, § 3º, V): não há candidatura avulsa.

Sartori: o que é democracia. Giovanni Sartori (*A teoria da democracia revisitada*, 1987) alerta que a palavra "democracia" virou rótulo universal de legitimação, esvaziado de rigor. Para ele:

- a definição **etimológica** ("poder do povo") **não basta**: não explica como milhões de pessoas exercem o poder nas democracias representativas de massa, nem resolve o problema da titularidade e do exercício do poder;
- a democracia tem uma dimensão **descritiva** (o que ela é na realidade) e uma **prescritiva** (o que deve ser). O **ideal** não é um acessório, mas um **elemento constitutivo** do conceito: a democracia real é o **subproduto de uma busca permanente por um ideal que nunca se realiza plenamente**.

Schumpeter: democracia como método

Para **Joseph Schumpeter** (*Capitalismo, Socialismo e Democracia*, 1942), a democracia é um **método**: o **arranjo institucional** em que os indivíduos adquirem o **poder de decidir** mediante uma **luta competitiva pelos votos** do eleitorado. Ele rejeita a doutrina clássica, que via na democracia a realização da **vontade geral** e do **bem comum** pelo próprio povo. Na visão schumpeteriana, o povo não decide as questões; apenas escolhe quem vai decidir. Por isso a concepção é chamada de:

- **procedimental**: olha a regra de escolha dos governantes, não o conteúdo das decisões;
- **elitista** (ou competitiva): quem governa são elites que disputam votos.

> **Pegadinha:** a definição de democracia como "luta competitiva pelos votos" é de **Schumpeter**, não de Habermas. E para Schumpeter o poder vem da **competição eleitoral**, não da deliberação racional na esfera pública.

Habermas: democracia deliberativa e esfera pública

Para **Jürgen Habermas** (*Direito e Democracia: entre facticidade e validade*, 1992), a legitimidade das decisões decorre de **processos de discussão pública racional**, e **não apenas da agregação de preferências pelo voto**. Importa como as opiniões foram formadas antes da decisão.

Esses processos se travam na **esfera pública**: o espaço (imprensa, associações, movimentos, debates) em que os cidadãos discutem problemas comuns e que **conecta a sociedade civil ao sistema político**. A discussão que dá legitimidade **não fica restrita ao Parlamento**; nasce na sociedade e chega às instituições.

Dahl: poliarquia

Robert Dahl (*Poliarquia: participação e oposição*, 1971) avalia os regimes por **duas dimensões**:

- **contestação pública** (ou liberalização): quanto se pode fazer oposição e competir pelo poder;
- **inclusividade** (ou participação): quantos têm direito de participar.

Combinando as duas, ele obtém quatro tipos:

	Baixa participação	Alta participação
Baixa contestação	hegemonia fechada	**hegemonia inclusiva** (muitos votam, quase sem oposição)
Alta contestação	**oligarquia competitiva** (muita disputa, poucos votam)	**poliarquia**

A **poliarquia** designa os **regimes realmente existentes** que mais se aproximam do **ideal democrático**, sem realizá-lo plenamente.

> **Pegadinha:** alta contestação com baixa participação é **oligarquia competitiva**, e não hegemonia inclusiva. Hegemonia inclusiva é o contrário.

Garantias institucionais da poliarquia. Dahl lista oito: (1) liberdade de **formar e aderir a organizações**; (2) liberdade de **expressão**; (3) **direito de voto**; (4) elegibilidade para cargos públicos; (5) direito de líderes políticos **disputarem apoio** e votos; (6) **fontes alternativas (diversas) de informação**; (7) **eleições livres e idôneas**; (8) instituições que façam as políticas do governo **depender de eleições** e de outras manifestações de preferência. A **diversidade de fontes de informação é indispensável**: eleições sem informação plural não garantem contestação real.

Autoritarismo e totalitarismo: Linz e Arendt

Juan Linz (*Totalitarian and Authoritarian Regimes*, 1975) distingue os regimes não democráticos.

Regime autoritário:

- **pluralismo limitado** (e não responsável): existem alguns grupos e instituições fora do controle do governo (Igreja, empresários, militares), mas a competição é restrita;
- **mentalidade difusa**, e não uma ideologia elaborada e diretiva;

- **baixa mobilização** política: o regime prefere a **apatia**, o povo afastado da política (salvo em momentos específicos);
- um líder ou pequeno grupo exerce o poder dentro de limites mal definidos, mas previsíveis.

Regime totalitário:

- **elimina o pluralismo**: há um centro monístico de poder;
- **ideologia abrangente**, elaborada e utópica, que pretende explicar e transformar tudo;
- **mobilização intensa e permanente** das massas, por meio do **partido único** e de organizações de massa.

> **Pegadinha:** "ideologia abrangente e utópica, mobilização intensa por partido único" descreve o **totalitarismo**, não o autoritarismo.

Hannah Arendt (*Origens do Totalitarismo*, 1951) sustenta que o totalitarismo é uma **forma de dominação inteiramente nova**, e não uma espécie de tirania que difere só pela intensidade da repressão. A tirania persegue os opositores e destrói a vida pública, mas deixa a vida privada em paz. O totalitarismo (nazismo e stalinismo) combina **ideologia** e **terror** para dominar **totalmente** os indivíduos, atinge até quem **não se opõe** ao regime, destrói também a vida privada, apoia-se nas massas atomizadas e tem nos campos de concentração seu laboratório.

Transições e democracias imperfeitas

Liberalização x democratização (Guillermo **O'Donnell** e Philippe **Schmitter**, *Transições do regime autoritário*, 1986):

- **liberalização**: ampliação de **direitos e garantias** (individuais e de grupos) **ainda sob o regime autoritário**. Exemplo: fim da censura prévia, anistia;
- **democratização**: instauração de **regras de competição** pelo poder e de **cidadania política** (eleições livres, sufrágio). Um regime pode liberalizar sem democratizar.

Democracia delegativa (O'Donnell, *Democracia Delegativa?*, 1991). Em vários países latino-americanos depois das transições, há **eleições competitivas** (por isso são **poliarquias**), mas **não institucionalizadas**. Prevalece a ideia de que quem vence a eleição presidencial está **autorizado a governar como lhe parecer conveniente**, como se tivesse recebido um cheque em branco. O estilo é **plebiscitário** (o presidente fala direto com o povo) e a **accountability horizontal** (controle por Parlamento, tribunais e órgãos de controle) é **fraca**. A **vertical** (eleições) existe.

> **Pegadinha:** dois erros comuns: (1) chamar o fenômeno de democracia "consociativa" (o nome certo é **delegativa**; consociativa é conceito de Lijphart, quase o oposto); (2) dizer que na delegativa a horizontal é forte e falta a vertical (é o contrário: há eleições, falta controle horizontal).

Democracia iliberal (expressão popularizada por Fareed Zakaria, 1997): regimes com **eleições regulares e competitivas**, mas em que se **enfraquecem o constitucionalismo**, os **direitos das minorias** e os **controles** sobre o governante.

Lijphart: modelo majoritário x consensual

Arend Lijphart (*Modelos de Democracia*, 1999) compara 36 democracias e as distribui entre dois modelos, a partir de dez variáveis agrupadas em **duas dimensões**.

Modelo majoritário (Westminster): concentra o poder na maioria. **Modelo consensual**: divide, dispersa e limita o poder, para que o maior número possível participe das decisões.

Dimensão executivo-partidos:

Variável	Majoritário	Consensual
Executivo	gabinete de **partido único** de maioria mínima	**gabinetes de coalizão amplos**, muitas vezes excedendo o necessário para a maioria simples
Executivo x Legislativo	domínio do Executivo	equilíbrio de poder
Partidos	**bipartidarismo**	**multipartidarismo**
Sistema eleitoral	**majoritário** e desproporcional	**representação proporcional**
Grupos de interesse	pluralismo competitivo	corporativismo coordenado

Dimensão federal-unitária:

Variável	Majoritário	Consensual
Território	unitário e centralizado	**federal** e descentralizado
Legislativo	unicameralismo (ou bicameralismo fraco)	**bicameralismo forte**
Constituição	**flexível** (muda por maioria simples)	**rígida**
Controle de constitucionalidade	ausente (soberania do Parlamento)	**presente**
Banco central	dependente do Executivo	**independente**

> **Pegadinha:** a banca troca os modelos. Constituição rígida, controle de constitucionalidade e banco central independente são do **consensual**, não do Westminster.

Bicameralismo forte. No modelo consensual, o bicameralismo é forte quando reúne **simetria** (as duas câmaras têm poderes legislativos **iguais ou quase iguais**) e **incongruência** (as câmaras são eleitas por **métodos diferentes**, para representar interesses distintos, como os dos Estados-membros numa federação).

Democracia consociativa (consociacional) é um conceito anterior de Lijphart, para sociedades divididas (por religião, língua, etnia): grande coalizão, veto mútuo, proporcionalidade e autonomia dos segmentos. O poder é repartido entre os grupos.

Quadros para memorizar

Conceitos básicos

Termo	O que define	Exemplos
Regime político	acesso ao poder e regras de exercício	democrático, autoritário, totalitário
Sistema político	conjunto de instituições e processos	partidos, eleições, relação Executivo-Legislativo
Forma de Estado	distribuição do poder no território	federal, unitário
Forma de governo	organização da chefia do Estado	república, monarquia
Sistema de governo	relação Executivo-Legislativo	presidencialismo, parlamentarismo
Estado	organização permanente	povo, território, governo soberano
Governo	quem conduz o Estado por um tempo	muda com as eleições

Weber

Dominação	Fundamento	Exemplo
Tradicional	santidade das tradições e costumes	rei hereditário
Carismática	devoção às qualidades excepcionais do líder	profeta, herói, líder revolucionário
Legal-racional	legalidade de normas impessoais	burocracia do Estado moderno

Linz

	Autoritário	Totalitário
Pluralismo	limitado	eliminado
Ideologia	mentalidade difusa	ideologia abrangente, elaborada, utópica
Mobilização	baixa (apatia)	intensa e permanente (partido único, organizações de massa)

Democracia segundo cada autor

Autor	Ideia central
Schumpeter	método; luta competitiva pelo voto; procedimental e elitista
Dahl	poliarquia = contestação + inclusividade; regime real, não ideal
Habermas	deliberação racional na esfera pública; não basta agregar votos
Sartori	ideal é constitutivo; etimologia não basta
O'Donnell	democracia delegativa: eleições sim, accountability horizontal fraca, estilo plebiscitário
O'Donnell e Schmitter	liberalização (direitos sob o autoritarismo) x democratização (regras de competição)
Zakaria	democracia iliberal: eleições sim, constitucionalismo e minorias enfraquecidos
Lijphart	majoritário (concentra) x consensual (divide)

Autor	Ideia central
Arendt	totalitarismo é dominação nova, não tirania intensificada

Conceitos e autores que caem

Max Weber. Por que importa: a banca troca o fundamento de cada tipo de dominação.

> Dominação **tradicional** (tradições), **carismática** (qualidades excepcionais do líder) e **legal-racional** (legalidade de **normas impessoais**, burocracia).

Robert Dahl. Por que importa: dimensões, tipos e garantias.

> Poliarquia = alta **contestação pública** + alta **inclusividade**. Oligarquia competitiva = muita contestação, pouca participação. Hegemonia inclusiva = muita participação, pouca contestação. Garantias incluem **fontes alternativas de informação** e eleições livres e idôneas.

Joseph Schumpeter. Por que importa: definição procedimental.

> A democracia é o **arranjo institucional** em que os indivíduos adquirem o poder de decidir mediante **luta competitiva pelos votos** do eleitorado.

Jürgen Habermas. Por que importa: oposição a Schumpeter.

> A legitimidade vem da **discussão pública racional** na **esfera pública**, que conecta sociedade civil e sistema político, e não da mera agregação de preferências.

Juan Linz. Por que importa: distinguir autoritarismo e totalitarismo.

> Autoritarismo: **pluralismo limitado**, **mentalidade** em vez de ideologia, **baixa mobilização**. Totalitarismo: pluralismo eliminado, **ideologia abrangente**, **mobilização permanente**.

Hannah Arendt. Por que importa: totalitarismo como fenômeno novo.

> O totalitarismo **não** é espécie de tirania; é dominação total por **ideologia e terror**, que alcança inclusive quem não se opõe.

Guillermo O'Donnell. Por que importa: democracia delegativa e transições.

> Democracia **delegativa**: o vencedor governa como lhe parece conveniente, estilo **plebiscitário**, **fraca accountability horizontal**; são poliarquias não institucionalizadas.

Arend Lijphart. Por que importa: as dez variáveis.

> Consensual: **coalizões amplas**, **multipartidarismo**, **proporcional**, **federalismo**, **bicameralismo forte** (simetria + incongruência), constituição **rígida**, **controle de constitucionalidade**, banco central **independente**.

Giovanni Sartori. Por que importa: item da prova de 2026.

> A democracia é também conceito **prescritivo**: o ideal é **constitutivo**, e a realidade democrática é subproduto da busca de um ideal que nunca se realiza plenamente. A definição etimológica não basta.

Aristóteles. Por que importa: formas puras e degeneradas.

> Monarquia → **tirania**; aristocracia → **oligarquia**; politia → **democracia**.

Constituição Federal. Por que importa: base do regime brasileiro.

> **Lei seca:** Art. 2º São Poderes da União, **independentes e harmônicos** entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
>
> **Lei seca:** Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) III - **iniciar o processo legislativo**, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; (...) VII - **manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos**;

Pegadinhas da banca

- **"Política é apenas disputa pelo poder."** Errado: inclui cooperação, negociação e mediação de conflitos.
- **"Legitimidade é secundária; a estabilidade depende só da força."** Errado: a legitimidade é central para a aceitação e a estabilidade do poder.
- **"Território é elemento acidental do Estado."** Errado: é elemento essencial.
- **"Governo é sinônimo de Estado."** Errado: o Estado é permanente; o governo muda com as eleições.
- **Forma de governo x forma de Estado.** A distinção federação x Estado unitário é de **forma de Estado**.
- **Estado unitário com vários centros autônomos.** Errado: isso é o Estado federal.
- **"Democracia direta é predominante nos Estados modernos."** Errado: predomina a representativa, com institutos diretos complementares.
- **"Democracia participativa substitui a representativa."** Errado: complementa (democracia semidireta).
- **Presidente brasileiro depende da confiança da Câmara.** Errado: o Brasil é presidencialista; o Presidente tem mandato fixo.

- **"No parlamentarismo, chefe de Estado e de Governo são sempre a mesma pessoa."** Errado: normalmente são pessoas diferentes; a acumulação é do presidencialismo.
- **Weber trocado.** Normas impessoais = legal-racional, não tradicional.
- **Hobbes e a liberdade irrestrita.** Errado: o Estado de Hobbes existe para dar segurança, limitando a liberdade; Locke é que limita o Estado pelos direitos naturais.
- **"Cidadania abrange apenas direitos políticos."** Errado: abrange direitos civis, políticos e sociais.
- **Definição de Schumpeter atribuída a Habermas.** Errado: "luta competitiva pelos votos" é Schumpeter.
- **Schumpeter e a vontade geral, ou a deliberação.** Errado: ele rejeita a vontade geral e o bem comum, e o poder vem da competição eleitoral.
- **Habermas e a agregação de votos.** Errado: a legitimidade vem da discussão pública.
- **Deliberação "exclusivamente no Parlamento".** Errado: nasce na esfera pública, na sociedade civil.
- **Hegemonia inclusiva = muita contestação e pouca participação.** Errado: isso é oligarquia competitiva.
- **Poliarquia dispensa fontes diversas de informação.** Errado: é garantia indispensável.
- **Autoritarismo com ideologia abrangente e mobilização intensa.** Errado: isso é totalitarismo.
- **Arendt: totalitarismo = tirania mais repressiva.** Errado: é forma nova de dominação.
- **Majoritário e consensual trocados.** Consensual = coalizões, multipartidarismo, proporcional; majoritário = partido único, bipartidarismo, majoritário.
- **Westminster com constituição rígida e controle de constitucionalidade.** Errado: são traços do consensual.
- **Democracia "consociativa" de O'Donnell.** Errado: o conceito é democracia **delegativa**.
- **Delegativa com horizontal forte e sem eleições.** Errado: há eleições; o fraco é o controle horizontal.
- **"Poder do povo" como definição suficiente.** Errado: Sartori mostra que a etimologia não resolve o exercício do poder nas democracias de massa.

Itens comentados

- **Item:** As formas de governo definem como o poder político é distribuído no território do Estado, critério que permite distinguir, por exemplo, a federação brasileira, composta de entes autônomos, de um Estado unitário. **Errado.** A distribuição territorial do poder é a forma de Estado. A forma de governo trata da organização da chefia do Estado (república ou monarquia).
- **Item:** Aristóteles classificava os governos em "bons" e "degenerados", de acordo com o interesse que perseguiam, de modo que a monarquia, a aristocracia e a politia, voltadas ao bem comum, degeneravam, respectivamente, em tirania, oligarquia e democracia. **Certo.** É a classificação aristotélica; a democracia é a forma degenerada do governo de muitos.

- **Item:** Na tipologia weberiana, a dominação tradicional se fundamenta na crença na legalidade de normas impessoais, ao passo que a dominação carismática se apoia na devoção às qualidades excepcionais de um líder. **Errado.** A crença em normas impessoais funda a dominação legal-racional. A tradicional se funda nos costumes.
- **Item:** Situação hipotética: Em uma mesma semana, o Presidente da República recebeu as credenciais de embaixadores estrangeiros e enviou ao Congresso Nacional projeto de lei sobre a organização da administração federal. Assertiva: Nessa situação, ambos os atos cabem à mesma autoridade porque o presidencialismo concentra a chefia de Estado e a chefia de Governo na mesma pessoa. **Certo.** Receber embaixadores é ato de chefe de Estado; enviar projeto, de chefe de Governo. No presidencialismo, as duas chefias são do Presidente.
- **Item:** Na visão contratualista de Hobbes, o Estado surge para garantir a liberdade irrestrita dos indivíduos, diferentemente do que sustenta Locke, para quem o poder estatal deve ser limitado pela proteção dos direitos naturais. **Errado.** Em Hobbes, o Estado surge para garantir segurança e ordem, limitando a liberdade. A parte sobre Locke está certa.
- **Item:** Na tipologia de Robert Dahl, o regime com elevada contestação pública e baixa participação denomina-se hegemonia inclusiva, ao passo que a poliarquia combina altos níveis tanto de contestação quanto de participação. **Errado.** Alta contestação com baixa participação é oligarquia competitiva.
- **Item:** Segundo Juan Linz, o regime autoritário admite pluralismo limitado e opera com mentalidade difusa, enquanto o regime totalitário suprime o pluralismo e se apoia em ideologia abrangente com mobilização permanente. **Certo.** É a distinção de Linz.
- **Item:** Para Hannah Arendt, o totalitarismo é espécie do gênero tirania, dela diferindo apenas pela intensidade da repressão dirigida aos opositores do governo. **Errado.** Para Arendt, o totalitarismo é forma de dominação nova, de ideologia e terror, que atinge até quem não se opõe.
- **Item:** No modelo majoritário (Westminster) de Arend Lijphart, são típicos a constituição rígida, o controle de constitucionalidade e o banco central independente. **Errado.** Esses traços são do modelo consensual. No Westminster, a constituição é flexível, não há controle de constitucionalidade e o banco central depende do governo.
- **Item:** Na dimensão federal-unitária, o modelo de consenso exige um bicameralismo forte, cujos requisitos de eficácia residem na simetria (as duas câmaras possuem poderes legislativos iguais ou quase iguais) e na incongruência (as câmaras são eleitas por métodos diferentes para representar interesses distintos, como os dos estados-membros em uma federação). **Certo.** Bicameralismo forte = simetria + incongruência.
- **Item:** Para Guillermo O'Donnell, a democracia consociativa é aquela em que, apesar de haver eleições competitivas, o vencedor se considera autorizado a governar como lhe parecer conveniente, com estilo plebiscitário. **Errado.** O conceito é democracia delegativa. Consociativa é de Lijphart e significa poder repartido.
- **Item:** Nas democracias delegativas descritas por O'Donnell, a accountability horizontal é forte, mas falta a accountability vertical, porque não há eleições competitivas. **Errado.** Há eleições

competitivas (accountability vertical); o que falta é a accountability horizontal.

- **Item:** A democracia participativa opõe-se à democracia representativa, de modo que a adoção de institutos como plebiscito, referendo e conselhos de políticas públicas implica a substituição das instituições representativas. **Errado.** A participação complementa a representação; a combinação é a democracia semidireta.
- **Item:** A definição etimológica da democracia como poder do povo é suficiente para a teoria política moderna, pois estabelece o princípio da soberania popular como o mecanismo operacional que resolve o problema da titularidade e do exercício do poder nas democracias representativas de massa. **Errado.** Para Sartori, a etimologia não basta: não explica o exercício do poder nas democracias de massa.

Resumo para revisar

- Política = disputa **e** cooperação, negociação, mediação. Poder = capacidade de determinar o comportamento alheio, mesmo contra a vontade.
- Legitimidade é **central** para a estabilidade; nas democracias, vem do **sufrágio universal**.
- Weber: **tradicional** (costume), **carismática** (líder excepcional), **legal-racional** (normas impessoais, burocracia).
- Estado = **povo + território + governo soberano** (alguns somam a finalidade). Território é **essencial**. Soberania: supremacia interna e independência externa.
- **Estado** é permanente; **governo** é transitório.
- Regime = acesso e exercício do poder. Forma de Estado = federal x unitário. Forma de governo = república x monarquia. Sistema de governo = presidencialismo x parlamentarismo.
- Presidencialismo: mandato fixo, chefias de Estado e Governo na mesma pessoa. Parlamentarismo: chefias normalmente separadas, governo depende do Parlamento.
- Aristóteles: monarquia/tirania, aristocracia/oligarquia, **politia/democracia**.
- Montesquieu: separação de poderes, o poder freia o poder.
- Hobbes: Estado para **segurança**; Locke: Estado **limitado** pelos direitos naturais; Rousseau: soberania **inalienável e indivisível**; Marx: ditadura do proletariado **transitória**.
- Elites (Mosca, Pareto, Michels): sempre uma minoria governa.
- Estado liberal = propriedade e liberdades; Estado social = direitos sociais. Cidadania = civis + políticos + sociais.
- Predomina a democracia **representativa**; a participativa **complementa** (semidireta). Partidos medeiam sociedade e Estado; filiação é condição de elegibilidade.
- **Schumpeter**: método, competição pelo voto, procedimental e elitista.
- **Habermas**: deliberação na **esfera pública**, não só agregação.
- **Sartori**: ideal constitutivo; etimologia não basta.
- **Dahl**: contestação + inclusividade; oligarquia competitiva x hegemonia inclusiva; garantias, inclusive fontes diversas de informação.

- **Linz**: autoritário = pluralismo limitado, mentalidade, baixa mobilização; totalitário = sem pluralismo, ideologia total, mobilização permanente.
- **Arendt**: totalitarismo é dominação nova, não tirania intensificada.
- **O'Donnell e Schmitter**: liberalização x democratização. **O'Donnell**: democracia **delegativa** (poliarquia não institucionalizada, plebiscitária, horizontal fraca).
- Democracia **iliberal**: eleições sim, freios e minorias enfraquecidos.
- **Lijphart**: majoritário (partido único, bipartidarismo, majoritário, unitário, constituição flexível) x consensual (coalizões, multipartidarismo, proporcional, federal, bicameralismo forte, constituição rígida, controle de constitucionalidade, banco central independente).

TEMA 4 DE 11

Sistemas e formas de governo

61 perguntas no app · Teoria política

O que cai

O edital pede "Sistemas e formas de governo". As perguntas deste tema cobram quatro blocos, e a banca adora trocar os nomes dos autores e as características de um sistema pelas de outro:

- **Conceitos**: forma de governo (república x monarquia) x sistema de governo (presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, diretorial). As características da república e da monarquia.
- **Mecanismos de cada sistema**: mandato fixo, separação de origem e de sobrevivência, voto de desconfiança (moção de censura), questão de confiança, moção construtiva, dissolução, coabitação, colegiado suíço.
- **Autores do debate**: Linz (perigos do presidencialismo), Mainwaring, Stepan e Skach, Cheibub, Duverger (semipresidencialismo), Shugart e Carey (premier-presidencialismo x presidente-parlamentarismo), Abranches (presidencialismo de coalizão), Figueiredo e Limongi, Lijphart, Bagehot, Hamilton.
- **Clássicos**: Aristóteles, Maquiavel, Montesquieu (princípios de cada governo).
- **Brasil**: plebiscitos de 1963 e 1993, parlamentarismo de 1961, regras do Executivo na Constituição (mandato, reeleição, vacância, linha sucessória, Ministros).

Entenda o tema

Forma de governo x sistema de governo

Forma de governo diz respeito ao **modo de instituição e de transmissão do poder do chefe de Estado**. As duas formas modernas são a **monarquia** e a **república**.

Sistema de governo diz respeito ao **relacionamento entre o Executivo e o Legislativo**. Os principais são o **presidencialismo**, o **parlamentarismo**, o **semipresidencialismo** e o **diretorial** (ou convencional).

Como são critérios diferentes, eles se combinam: existe **república parlamentarista** (Alemanha, Itália, Portugal), **monarquia parlamentarista** (Reino Unido, Espanha, Japão) e **república presidencialista** (Brasil, Estados Unidos).

	Monarquia	República
Duração do mandato do chefe de Estado	**vitaliciedade**	**temporariedade** (mandato com prazo)

	Monarquia	República
Como se chega ao cargo	**hereditariedade**	**eletividade**
Responsabilidade política do chefe de Estado	**irresponsabilidade** (o rei não responde politicamente)	**responsabilidade** (responde por seus atos)

> **Pegadinha:** vitaliciedade, hereditariedade e irresponsabilidade são marcas da **monarquia**. A república, adotada no Brasil desde **1889**, é marcada por eletividade, temporariedade e responsabilidade.
>
> **Atenção:** ser república **não** obriga a eleger o **chefe de governo** diretamente pelo povo. Nas repúblicas parlamentaristas (Alemanha, Itália), o primeiro-ministro é escolhido a partir do Parlamento. Mesmo o chefe de Estado republicano pode ser eleito indiretamente (o presidente alemão é eleito por uma assembleia).

Presidencialismo

Características do presidencialismo:

- o **Presidente** acumula a **chefia de Estado** e a **chefia de Governo**;
- é eleito (direta ou indiretamente pelo povo) para um **mandato fixo**;
- há **separação de origem** (Executivo e Legislativo são eleitos separadamente, cada um com sua própria legitimidade popular) e **separação de sobrevivência** (um não depende do outro para continuar existindo). O mandato presidencial **não depende da confiança** da maioria parlamentar;
- **não há voto de desconfiança**: o Legislativo não derruba o Presidente por discordar de sua política;
- **não há dissolução**: o Presidente não pode dissolver o Legislativo nem convocar eleições antecipadas;
- os **Ministros** são auxiliares escolhidos e demitidos livremente pelo Presidente.

O que existe no presidencialismo é o **impeachment**: um processo de natureza **jurídico-política**, por **crime de responsabilidade**, e não por discordância política. O impeachment é próprio do presidencialismo, não do parlamentarismo.

> **Pegadinha:** voto de desconfiança e dissolução do Parlamento são instrumentos do **parlamentarismo**, não do presidencialismo.

O Federalista nº 70. Alexander Hamilton defende um Executivo **unitário e enérgico**. A **energia** do Executivo é essencial ao bom governo, e a **unidade** (um só titular) favorece **decisão, rapidez, sigilo** e **responsabilização**: quando um só decide, sabe-se a quem cobrar. Hamilton **rejeita** o Executivo colegiado plural, porque a pluralidade dilui a responsabilidade e dificulta identificar o culpado pelos erros.

Parlamentarismo

Características do parlamentarismo:

- as chefias são **separadas**: o **chefe de Estado** (monarca ou presidente) tem funções principalmente representativas; o **chefe de Governo** (primeiro-ministro) dirige a administração com o **gabinete**;
- o gabinete **depende da confiança do Parlamento** (há **fusão** ou interdependência entre Executivo e Legislativo);
- o Parlamento pode **derrubar o gabinete** pelo **voto de desconfiança** (ou **moção de censura**), por razões políticas;
- em contrapartida, o governo pode pedir a **dissolução do Parlamento**, com convocação de **eleições antecipadas**.

Moção de censura x questão de confiança. As duas medem a confiança do Parlamento no governo, mas a iniciativa é diferente:

- **moção de censura** (voto de desconfiança): iniciativa do **Parlamento**, que propõe derrubar o gabinete;
- **questão de confiança**: iniciativa do **próprio governo**, que pede ao Parlamento um voto de apoio (por exemplo, a um programa ou a um projeto); se perder, cai.

> **Pegadinha:** a banca inverte. É o **Parlamento** quem apresenta a moção de censura; é o **governo** quem coloca a questão de confiança.

Moção de censura construtiva. Na **Alemanha** (Lei Fundamental, art. 67), o Parlamento (Bundestag) só pode derrubar o chanceler se **eleger o sucessor no mesmo ato**. O objetivo é evitar crises em que a oposição se une para derrubar o governo, mas não consegue formar outro. A Espanha adotou mecanismo parecido.

Coalizões não são exclusividade do presidencialismo. Sempre que nenhum partido tem maioria sozinho, os partidos formam coalizões. No parlamentarismo isso é muito comum (Alemanha, Holanda, Israel, Itália). O gabinete **não** é "sempre formado por um único partido". Cheibub, Przeworski e Saiegh (2004) mostraram que coalizões são frequentes nos dois sistemas.

Bagehot e a Constituição inglesa. Walter Bagehot (*The English Constitution*, 1867) divide a Constituição inglesa em duas partes:

- a **parte dignificada**: a **Coroa** (e a Câmara dos Lordes), que provoca a **reverência** do povo e dá legitimidade ao sistema;
- a **parte eficiente**: o **Gabinete**, que **efetivamente governa**. Bagehot vê o Gabinete como o **elo** (o "hífen", a "fivela") entre o Executivo e o Legislativo: é uma comissão do Parlamento que governa.

> **Pegadinha:** Coroa = dignificada; Gabinete = eficiente. A banca troca.

Semipresidencialismo

O conceito foi **consagrado por Maurice Duverger** (*A New Political System Model: Semi-Presidential Government*, 1980), a partir da **Quinta República francesa**. Não foi Juan Linz, e nada tem a ver com a Primeira República brasileira. Características:

- o **presidente** é eleito por **sufrágio universal** (voto popular);
- o presidente detém **poderes próprios** consideráveis (não é figura apenas cerimonial);
- há também um **primeiro-ministro** e um **governo que dependem da confiança do Parlamento**.

Exemplos: **França** e **Portugal**.

> **Pegadinha:** no semipresidencialismo o presidente **não** é escolhido pelo Parlamento nem tem só funções cerimoniais. Isso descreveria um parlamentarismo republicano.

Coabitação. É a situação em que o **presidente e o primeiro-ministro pertencem a forças políticas opostas**, porque a maioria parlamentar é contrária ao presidente. É típica da **Quinta República francesa** (por exemplo, Mitterrand, socialista, com o primeiro-ministro Chirac, de direita, em 1986-1988). Na coabitação, o presidente **não** acumula as duas chefias; ao contrário, divide o poder com um primeiro-ministro adversário.

França: eleição direta só em 1962. A Constituição de **1958** (Quinta República) previa, de início, a eleição do Presidente por um colégio eleitoral amplo. A **eleição direta por sufrágio universal** foi introduzida em **1962**, por emenda aprovada em **referendo** (28 de outubro de 1962). É um dos elementos que caracterizam o semipresidencialismo francês.

Shugart e Carey (*Presidents and Assemblies*, 1992) dividem os sistemas mistos em dois subtipos:

- **premier-presidencialismo**: o primeiro-ministro e o gabinete respondem **apenas perante o Parlamento**; o presidente não pode demiti-los (França);
- **presidente-parlamentarismo**: o **presidente pode nomear e demitir** o gabinete, que **também** responde perante o Parlamento (dupla responsabilidade; exemplo histórico: a República de Weimar).

> **Dica:** o nome indica quem pesa mais sobre o gabinete. **Premier**-presidencialismo: o gabinete fica com o premier e o Parlamento. **Presidente**-parlamentarismo: o presidente manda no gabinete, e o Parlamento também.

Shugart e Carey também usam os termos **separação de origem** e **separação de sobrevivência** para definir o presidencialismo puro.

Sistema diretorial (convencional)

O exemplo clássico é a **Suíça**. O **Poder Executivo** é exercido por um **colegiado**, o **Conselho Federal**, de sete membros:

- **eleito pelo Parlamento** (a Assembleia Federal), e **não** diretamente pelo povo;
- com **presidência rotativa** (cada ano um membro preside);

- **sem voto de desconfiança** (o Parlamento não pode destituí-lo por moção de censura) e **sem dissolução** do Parlamento.

> **Pegadinha:** o Conselho Federal suíço não é eleito pelo povo nem pode ser derrubado por moção de censura.

O debate presidencialismo x parlamentarismo

Juan Linz (*The Perils of Presidentialism*, 1990) é o grande crítico do presidencialismo. Os perigos que aponta:

- **legitimidade democrática dual**: Executivo e Legislativo invocam, cada um, **mandato popular próprio**; em caso de conflito, não há princípio democrático para decidir quem tem razão. Para Linz, isso é um **problema**, não uma virtude;
- **rigidez dos mandatos fixos**: o mandato não pode ser encurtado; um governo em crise, sem apoio, não pode ser substituído sem ruptura;
- **jogo de soma zero** (*winner takes all*): a eleição presidencial dá a **um único vencedor todo o Poder Executivo** durante o mandato fixo, e os derrotados ficam **sem representação no governo**;
- risco de líderes populistas e de outsiders.

Por isso Linz **defende o parlamentarismo** como mais adequado a **democracias novas e fragmentadas**.

> **Pegadinha:** a crítica da "legitimidade dual e rigidez dos mandatos" é de **Linz**, não de Lijphart. E Linz não defende o presidencialismo; defende o parlamentarismo.

Scott Mainwaring (*Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination*, 1993): a combinação de **presidencialismo com multipartidarismo** é **especialmente difícil** para a estabilidade democrática. Com muitos partidos, o Presidente dificilmente tem maioria, e surgem **impasses** entre o Executivo e um Legislativo **fragmentado**.

Alfred Stepan e Cindy Skach (*Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation*, 1993): em estudo comparado, concluíram que o **parlamentarismo puro** é **mais favorável** à **consolidação democrática** do que o presidencialismo. O item que diz o contrário está errado.

José Antonio Cheibub (*Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, 2007) contestou a tese de que o presidencialismo é **intrinsecamente** instável. Muitas quedas de democracias presidencialistas se explicam pela **herança de regimes militares** (o "nexo militar": países com passado de ditadura militar tendem a adotar o presidencialismo e a ter novas rupturas), e não pelo desenho institucional em si.

Arend Lijphart classifica o **presidencialismo** como instituição de natureza **majoritária**, porque **concentra o Poder Executivo em uma só pessoa** e de um só partido. O modelo consensual reparte o Executivo em gabinetes de coalizão ampla, mais típicos do parlamentarismo multipartidário.

Presidencialismo de coalizão

Sérgio Abranches cunhou a expressão **presidencialismo de coalizão** em 1988 (*Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro*). Ela designa o **modelo brasileiro**, e não o norte-americano. O Brasil combina:

- **presidencialismo**;
- **multipartidarismo**;
- **representação proporcional de lista aberta**;
- **federalismo** (com governadores influentes).

Essa combinação obriga o Presidente a governar com **coalizões amplas e heterogêneas**, distribuindo **ministérios** e cargos entre os partidos que o apoiam no Congresso. Abranches via aí um "dilema institucional", com risco de instabilidade.

Argelina Figueiredo e Fernando Limongi (*Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional*, 1999) mostraram, com dados de votação, que o sistema **funciona** melhor do que se previa, e **não** confirmaram o diagnóstico de ingovernabilidade:

- a Constituição de 1988 **manteve** (e não retirou) grande parte dos **poderes legislativos do Presidente** herdados do regime militar: **medida provisória**, pedido de **urgência**, **iniciativa exclusiva** em matérias como orçamento e administração;
- os regimentos **centralizam o processo decisório** nas **lideranças partidárias** (o Colégio de Líderes);
- resultado: o Executivo tem **poder de agenda**, há **alta disciplina partidária** nas votações e **alta taxa de sucesso** do Executivo no Congresso. O Executivo, e não o Legislativo, é o protagonista da produção legislativa.

Classificações clássicas das formas de governo

Aristóteles (*Política*, livro III): três formas **puras** (voltadas ao bem comum) e três **desvios** (voltados ao interesse de quem governa).

Quem governa	Forma pura	Desvio
Um	monarquia	tirania
Poucos	aristocracia	oligarquia
Muitos	**politeia** (politia)	**democracia**

> **Pegadinha:** para Aristóteles, **politeia** é a forma **pura** do governo de muitos; **democracia** é o **desvio**, em que a maioria pobre governa em benefício próprio. A banca inverte.

Maquiavel (*O Príncipe*, cap. I) **abandona** a tipologia tripartite de Aristóteles. Para ele, todos os Estados são **repúblicas ou principados**: governo de muitos ou governo de um só. Essa classificação **dualista** se tornou a base do pensamento moderno (república x monarquia).

Montesquieu (*O Espírito das Leis*, livros II e III) distingue **três espécies de governo**, cada uma com uma **natureza** (quem governa e como) e um **princípio** (a paixão que a faz funcionar):

Governo	Natureza	Princípio
República (democrática ou aristocrática)	o povo, ou parte dele, tem o poder soberano	**virtude** (amor à pátria e à igualdade)
Monarquia	um só governa, por **leis fixas**	**honra**
Despotismo	um só governa, sem leis, por sua vontade	**medo** (temor)

> **Pegadinha:** virtude é da **república**, honra é da **monarquia**, medo é do **despotismo**.

Jorge Miranda: formas de governo modernas

O constitucionalista português **Jorge Miranda** classifica as formas de governo considerando a **legitimidade**, a posição diante da **liberdade política**, a **representação** e a **divisão de poderes**. Distingue **formas de governo** e **sistemas de governo**, observando que as estruturas **pluricráticas** (poder repartido) tendem a maior diversidade de sistemas, e as **monocráticas** (poder concentrado), à redução dessa diversidade. Pontos cobrados:

- **governo fascista** (e os de tendência fascistizante): o fator político central é o **chefe** e o **partido único**, que concentram todo o poder. **Não** há um monarca nacionalista no centro nem separação de poderes equilibrada; é o oposto disso;
- **democracia representativa**: a separação de poderes **não** é estritamente mecanicista (os poderes colaboram e se controlam), e ela **admite** mecanismos de **democracia direta**, como o **referendo** (no Brasil, CF, art. 14, I a III);
- **democracia jacobina** (radical): recusa a representação tradicional e usa **comissários** em vez de representantes autônomos.

O Brasil: história dos sistemas e formas de governo

- **Império (1822-1889)**: monarquia; no Segundo Reinado funcionou um parlamentarismo peculiar.
- **Proclamação da República (1889)**: república presidencialista, mantida pelas Constituições seguintes.
- **1961**: após a **renúncia de Jânio Quadros**, para que o vice João Goulart assumisse com poderes reduzidos, o Congresso aprovou a **Emenda Constitucional 4/1961** (Ato Adicional), que instituiu o **parlamentarismo**. Foi adotado **por emenda**, não por plebiscito.
- **1963**: um **plebiscito** (janeiro de 1963) rejeitou o parlamentarismo, e a **Emenda Constitucional 6/1963** restabeleceu o **presidencialismo**.
- **1988**: o **art. 2º do ADCT** previu plebiscito para que o eleitorado definisse a **forma** (república ou monarquia constitucional) e o **sistema** (parlamentarismo ou presidencialismo) de governo. A **EC 2/1992** antecipou a data para **21 de abril de 1993**. O resultado **manteve a república e o presidencialismo**.

O Executivo na Constituição de 1988

- **Quem exerce**: o Poder Executivo é exercido pelo **Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado** (art. 76). As chefias de Estado e de Governo se reúnem nele; **não há**

primeiro-ministro.

- **Ministros**: o Presidente os **nomeia e exonera** livremente (art. 84, I). **Não** há aprovação prévia do Senado nem voto de desconfiança. (Quem passa por aprovação do Senado são, por exemplo, os Ministros do STF, art. 101, parágrafo único.)
- **Mandato**: **4 anos**, com início em **5 de janeiro** do ano seguinte ao da eleição (art. 82, redação da EC 111/2021). Não são cinco anos nem começa em 1º de janeiro (essa data valeu até a posse de 2023; a nova data vale a partir da eleição de 2026).
- **Reeleição**: desde a **EC 16/1997**, Presidente, Governadores e Prefeitos (e quem os houver sucedido ou substituído) podem ser reeleitos para **um único período subsequente** (art. 14, § 5º). Isso **não impede** nova candidatura ao mesmo cargo **depois de um intervalo** (um mandato fora). Para concorrer a **outros** cargos, devem renunciar até **seis meses antes** do pleito (art. 14, § 6º).
- **Substituição e sucessão**: o **Vice-Presidente** substitui o Presidente no impedimento e o sucede na vaga (art. 79).
- **Linha sucessória** (art. 80): no impedimento do Presidente e do Vice, ou vacância dos dois cargos, são chamados **sucessivamente** o Presidente da **Câmara dos Deputados**, o do **Senado Federal** e o do **Supremo Tribunal Federal**.
- **Dupla vacância** (art. 81): vagando os cargos de Presidente e Vice, faz-se **eleição 90 dias** depois de aberta a última vaga (eleição direta). Se a vacância ocorrer nos **últimos dois anos** do período, a eleição para ambos os cargos será feita **30 dias** depois da última vaga, **pelo Congresso Nacional**, na forma da lei (eleição indireta). Em qualquer caso, os eleitos apenas **completam o período** dos antecessores (mandato-tampão).

> **Exemplo:** se Presidente e Vice morressem no primeiro ano do mandato, haveria eleição **direta** em 90 dias. Se isso ocorresse no quarto ano, o **Congresso** elegeria os substitutos em 30 dias. Nos dois casos, os eleitos só terminariam o mandato em curso.

Quadros para memorizar

Sistemas de governo

	Presidencialismo	Parlamentarismo	Semipresidencialismo	Diretorial (Suíça)
Chefias de Estado e Governo	mesma pessoa	separadas	separadas (presidente forte + premier)	colegiado
Origem do Executivo	eleição própria	sai do Parlamento	presidente por voto popular; premier depende do Parlamento	eleito pelo Parlamento
Mandato do Executivo	fixo	depende da confiança	presidente fixo; governo depende da confiança	fixo

	Presidencialismo	Parlamentarismo	Semipresidencialismo	Diretorial (Suíça)
Voto de desconfiança	não (há impeachment, por crime)	sim	sim, contra o governo	não
Dissolução do Parlamento	não	sim	sim (pelo presidente)	não
Exemplos	Brasil, EUA	Reino Unido, Alemanha, Itália	França, Portugal	Suíça

Instrumentos do parlamentarismo

Instrumento	Quem toma a iniciativa	Efeito
Moção de censura (voto de desconfiança)	Parlamento	derruba o gabinete
Moção de censura construtiva	Parlamento (Alemanha, art. 67 da Lei Fundamental)	só derruba se eleger o sucessor no mesmo ato
Questão de confiança	governo	pede apoio; se perder, cai
Dissolução	governo (chefe de Estado, a pedido)	eleições antecipadas

Autores do debate

Autor	Tese
Linz (1990)	perigos do presidencialismo: legitimidade dual, rigidez dos mandatos, soma zero; prefere o parlamentarismo
Mainwaring (1993)	presidencialismo + multipartidarismo = combinação difícil
Stepan e Skach (1993)	parlamentarismo favorece mais a consolidação democrática
Cheibub (2007)	instabilidade vem da herança militar, não do presidencialismo em si
Cheibub, Przeworski e Saiegh (2004)	coalizões existem nos dois sistemas
Duverger (1980)	consagra o conceito de semipresidencialismo; coabitação
Shugart e Carey (1992)	premier-presidencialismo x presidente-parlamentarismo; separação de origem e de sobrevivência
Abranches (1988)	presidencialismo de coalizão (Brasil)
Figueiredo e Limongi (1999)	poderes legislativos do Presidente + centralização nos líderes = agenda, disciplina, sucesso do Executivo
Lijphart	presidencialismo é majoritário (concentra o Executivo)
Bagehot (1867)	parte dignificada (Coroa) x parte eficiente (Gabinete)
Hamilton (Federalista 70)	Executivo unitário e enérgico

Brasil: datas e números

Fato	Regra
República	desde 1889
Parlamentarismo	EC 4/1961 (Ato Adicional), após a renúncia de Jânio
Volta do presidencialismo	plebiscito de 1963 + EC 6/1963
Plebiscito da forma e do sistema	ADCT, art. 2º; EC 2/1992; abril de 1993; república e presidencialismo
Mandato presidencial	4 anos, início em 5 de janeiro
Reeleição	um único período subsequente (EC 16/1997)
Desincompatibilização para outros cargos	renúncia até 6 meses antes
Dupla vacância nos dois primeiros anos	eleição direta em 90 dias
Dupla vacância nos dois últimos anos	eleição pelo Congresso em 30 dias
Linha sucessória	Vice; Presidente da Câmara; do Senado; do STF

Conceitos e autores que caem

Juan Linz (*The Perils of Presidentialism*, 1990). Por que importa: é o autor mais cobrado do debate.

> O presidencialismo sofre de **legitimidade democrática dual**, **rigidez dos mandatos fixos** e caráter de **jogo de soma zero**; o parlamentarismo é mais adequado às democracias novas.

Maurice Duverger (1980). Por que importa: a banca atribui o conceito a Linz.

> **Semipresidencialismo**: presidente eleito por sufrágio universal, com poderes próprios, e governo que depende da confiança do Parlamento. **Coabitação**: presidente e primeiro-ministro de forças opostas.

Shugart e Carey (1992). Por que importa: a banca inverte os subtipos.

> **Premier-presidencialismo**: gabinete responde só ao Parlamento. **Presidente-parlamentarismo**: presidente nomeia e demite o gabinete, que também responde ao Parlamento.

Sérgio Abranches (1988). Por que importa: a banca diz que o conceito é americano.

> **Presidencialismo de coalizão**: presidencialismo + multipartidarismo + proporcional de lista aberta + federalismo, no **Brasil**.

Figueiredo e Limongi (1999). Por que importa: contrariam o diagnóstico de ingovernabilidade.

> Os **poderes legislativos do Presidente** e a **centralização nas lideranças** dão ao Executivo **poder de agenda** e produzem **alta disciplina partidária**.

Walter Bagehot (1867). Por que importa: parte dignificada x eficiente.

> A **Coroa** é a parte **dignificada**; o **Gabinete**, elo entre Executivo e Legislativo, é a parte **eficiente**.

Alexander Hamilton (Federalista nº 70). Por que importa: unidade do Executivo.

> A **energia** é essencial ao Executivo, e a **unidade** favorece decisão rápida e responsabilização.

Montesquieu. Por que importa: princípios dos governos.

> República → **virtude**; monarquia → **honra**; despotismo → **medo**.

Maquiavel. Por que importa: rompe com Aristóteles.

> Todos os Estados são **repúblicas ou principados**.

Constituição Federal. Por que importa: regras do Executivo brasileiro.

> **Lei seca:** Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo **Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado**.
>
> **Lei seca:** Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o **Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal**.
>
> **Lei seca:** Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição **noventa dias** depois de aberta a última vaga. § 1º Ocorrendo a vacância nos **últimos dois anos** do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita **trinta dias** depois da última vaga, **pelo Congresso Nacional**, na forma da lei. § 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão **completar o período** de seus antecessores.
>
> **Lei seca:** Art. 82. O mandato do Presidente da República é de **4 (quatro) anos** e terá início em **5 de janeiro** do ano seguinte ao de sua eleição.
>
> **Lei seca:** Art. 14, § 5º. O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para **um único período subseqüente**.
>
> **Lei seca:** Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: I - **nomear e exonerar os Ministros de Estado**;

Pegadinhas da banca

- **Voto de desconfiança no presidencialismo.** Errado: é instrumento do parlamentarismo. No presidencialismo há impeachment, por crime de responsabilidade.
- **Presidente dissolve o Legislativo no presidencialismo.** Errado: não há dissolução no presidencialismo.
- **Parlamento derruba o gabinete por impeachment, sem dissolução.** Errado: no parlamentarismo, derruba por moção de censura (política), e o governo pode pedir a dissolução.
- **Questão de confiança e moção de censura invertidas.** Moção de censura = iniciativa do Parlamento; questão de confiança = iniciativa do governo.
- **República com vitaliciedade, hereditariedade e irresponsabilidade.** Errado: são traços da monarquia.
- **República exige eleição direta do chefe de governo.** Errado: nas repúblicas parlamentaristas, o primeiro-ministro sai do Parlamento.
- **Abranches e o modelo norte-americano.** Errado: presidencialismo de coalizão descreve o Brasil.
- **Figueiredo e Limongi confirmaram a ingovernabilidade.** Errado: mostraram disciplina alta e sucesso do Executivo.
- **A Constituição de 1988 retirou poderes de agenda do Presidente.** Errado: manteve MP, urgência e iniciativa exclusiva; o Executivo é o protagonista.
- **Crítica da legitimidade dual atribuída a Lijphart.** Errado: é de Linz.
- **Linz vê virtude na legitimidade dual ou defende o presidencialismo.** Errado: são perigos; ele prefere o parlamentarismo.
- **Stepan e Skach a favor do presidencialismo.** Errado: concluíram que o parlamentarismo favorece a consolidação.
- **Lijphart vê o presidencialismo como consensual.** Errado: é majoritário, por concentrar o Executivo.
- **Coalizões exclusivas do presidencialismo.** Errado: são comuns no parlamentarismo.
- **Semipresidencialismo com presidente escolhido pelo Parlamento e só cerimonial.** Errado: presidente eleito pelo povo, com poderes próprios.
- **Semipresidencialismo criado por Linz, a partir da Primeira República brasileira.** Errado: Duverger, a partir da França.
- **Coabitação = presidente acumula as chefias.** Errado: é a convivência de presidente e primeiro-ministro de forças opostas.
- **França com eleição direta desde 1958.** Errado: a eleição direta veio em 1962, por referendo.
- **Conselho Federal suíço eleito pelo povo e destituível por moção de censura.** Errado: eleito pelo Parlamento, sem moção nem dissolução.
- **Shugart e Carey invertidos.** No presidente-parlamentarismo, o presidente demite o gabinete; no premier-presidencialismo, o gabinete responde só ao Parlamento.

- **Bagehot invertido.** Coroa = dignificada; Gabinete = eficiente.
- **Hamilton a favor do Executivo colegiado.** Errado: defende o Executivo unitário.
- **Aristóteles invertido.** Politeia é a forma pura; democracia é o desvio.
- **Montesquieu invertido.** Virtude = república; honra = monarquia; medo = despotismo.
- **Maquiavel com a tipologia tripartite.** Errado: república ou principado.
- **Parlamentarismo de 1961 por plebiscito.** Errado: veio por emenda (EC 4/1961); o plebiscito de 1963 restabeleceu o presidencialismo.
- **Ministros aprovados pelo Senado e destituídos por voto de desconfiança.** Errado: o Presidente nomeia e exonera livremente.
- **Mandato de cinco anos a partir de 1º de janeiro.** Errado: 4 anos, a partir de 5 de janeiro.
- **Eleição sempre pelo Congresso na dupla vacância.** Errado: só nos dois últimos anos; antes, eleição direta em 90 dias.
- **Fascismo com monarca nacionalista e separação equilibrada de poderes.** Errado: chefe e partido único concentram o poder.
- **Democracia representativa exclui o referendo.** Errado: admite mecanismos de democracia direta, e a separação de poderes não é mecanicista.

Itens comentados

- **Item:** República e monarquia são formas de governo, enquanto presidencialismo e parlamentarismo são sistemas de governo, razão pela qual é possível haver tanto república parlamentarista quanto monarquia parlamentarista. **Certo.** São critérios diferentes e se combinam.
- **Item:** A república, como forma de governo adotada no Brasil desde 1889, caracteriza-se pela vitaliciedade, pela hereditariedade e pela irresponsabilidade do chefe de Estado, que não responde politicamente por seus atos. **Errado.** Essas são marcas da monarquia. A república tem eletividade, temporariedade e responsabilidade.
- **Item:** O chefe de governo da forma de governo denominada república deve, obrigatoriamente, ser escolhido de forma direta pelo povo, por meio do sufrágio. **Errado.** Nas repúblicas parlamentaristas, como Alemanha e Itália, o chefe de governo é escolhido a partir do Parlamento.
- **Item:** No parlamentarismo, a questão de confiança é o instrumento pelo qual o parlamento, por iniciativa própria, derruba o gabinete, ao passo que a moção de censura é apresentada pelo próprio governo. **Errado.** Inverteu: a moção de censura é do Parlamento; a questão de confiança é do governo.
- **Item:** Na versão construtiva da moção de censura, adotada na Alemanha, o parlamento só pode derrubar o chefe de governo se eleger o seu sucessor no mesmo ato. **Certo.** É o art. 67 da Lei Fundamental alemã.
- **Item:** No sistema diretorial suíço, o colegiado que exerce o Poder Executivo é eleito diretamente pelo povo e pode ser destituído pelo parlamento mediante moção de censura. **Errado.** O

Conselho Federal é eleito pelo Parlamento e não pode ser derrubado por moção de censura.

- **Item:** O conceito de semipresidencialismo foi consagrado por Juan Linz, que o formulou a partir da experiência da Primeira República brasileira. **Errado.** Foi Maurice Duverger, a partir da Quinta República francesa.
- **Item:** Na tipologia de Shugart e Carey, no regime presidente-parlamentarista o gabinete responde exclusivamente perante o parlamento, sem que o presidente possa demiti-lo, enquanto no premier-presidencialista o presidente nomeia e demite os ministros. **Errado.** Inverteu os subtipos.
- **Item:** Sérgio Abranches cunhou a expressão presidencialismo de coalizão para designar o modelo norte-americano de governo, em que o presidente distribui pastas ministeriais entre os partidos com representação no Congresso. **Errado.** A expressão designa o modelo brasileiro.
- **Item:** Segundo Figueiredo e Limongi, a Constituição de 1988 retirou do Presidente da República os poderes de agenda e de decreto que o regime militar lhe conferia, o que tornou o Legislativo o protagonista da produção legislativa. **Errado.** A Constituição manteve esses poderes (MP, urgência), e o Executivo segue como protagonista.
- **Item:** A crítica segundo a qual o presidencialismo padece de legitimidade democrática dual e da rigidez dos mandatos fixos foi desenvolvida por Arend Lijphart em estudo dedicado à democracia consociativa. **Errado.** A crítica é de Juan Linz, em *The Perils of Presidentialism*.
- **Item:** Segundo Montesquieu, em O Espírito das Leis, o princípio da monarquia é a virtude política e o do despotismo é a honra, razão pela qual somente a república repousa sobre o medo. **Errado.** República = virtude; monarquia = honra; despotismo = medo.
- **Item:** O parlamentarismo foi adotado no Brasil republicano em 1961 por decisão do eleitorado em plebiscito, tendo sido abandonado em 1963 por emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional. **Errado.** Em 1961 foi adotado por emenda (EC 4/1961); em 1963, o plebiscito o rejeitou e a EC 6/1963 restabeleceu o presidencialismo.
- **Item:** Vagando os cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, a eleição será sempre feita pelo Congresso Nacional, trinta dias depois de aberta a última vaga, ainda que a vacância ocorra no primeiro ano do mandato. **Errado.** A eleição pelo Congresso só ocorre se a vacância for nos dois últimos anos; antes disso, há eleição direta em 90 dias.
- **Item:** O mandato do Presidente da República é de cinco anos e tem início em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição, nos termos da Constituição Federal. **Errado.** O mandato é de 4 anos, com início em 5 de janeiro (art. 82).

Resumo para revisar

- **Forma de governo** = instituição e transmissão da chefia do Estado (república x monarquia). **Sistema de governo** = relação Executivo-Legislativo.
- Monarquia: vitaliciedade, hereditariedade, irresponsabilidade. República: temporariedade, eletividade, responsabilidade.
- República não exige eleição direta do chefe de governo.

- Presidencialismo: chefias juntas, mandato fixo, **separação de origem e de sobrevivência**, sem desconfiança nem dissolução; impeachment por crime.
- Parlamentarismo: chefias separadas, gabinete depende do Parlamento; **moção de censura** (Parlamento), **questão de confiança** (governo), **dissolução**; Alemanha: moção **construtiva**.
- Coalizões existem nos dois sistemas.
- Semipresidencialismo (**Duverger**): presidente eleito pelo povo, com poderes próprios + governo responsável perante o Parlamento; **coabitação**. França (eleição direta só em **1962**) e Portugal.
- Shugart e Carey: **premier-presidencialismo** (gabinete só perante o Parlamento) x **presidente-parlamentarismo** (presidente demite o gabinete).
- Diretorial (Suíça): colegiado eleito pelo Parlamento, presidência rotativa, sem moção nem dissolução.
- **Linz**: legitimidade dual, rigidez, soma zero; prefere o parlamentarismo.
- **Mainwaring**: presidencialismo + multipartidarismo = combinação difícil. **Stepan e Skach**: parlamentarismo consolida melhor. **Cheibub**: o problema é a herança militar.
- **Lijphart**: presidencialismo é majoritário.
- **Abranches** (1988): presidencialismo de coalizão **brasileiro**. **Figueiredo e Limongi**: poder de agenda, disciplina, sucesso do Executivo.
- **Bagehot**: Coroa dignificada, Gabinete eficiente. **Hamilton**: Executivo unitário e enérgico.
- **Aristóteles**: politeia pura, democracia desvio. **Maquiavel**: repúblicas ou principados. **Montesquieu**: virtude, honra, medo.
- **Jorge Miranda**: fascismo = chefe e partido único; democracia representativa admite referendo.
- Brasil: república desde 1889; parlamentarismo por EC 4/1961; presidencialismo de volta em 1963 (plebiscito + EC 6/1963); plebiscito de 1993 manteve república e presidencialismo.
- Executivo: Presidente auxiliado pelos Ministros, que nomeia e exonera livremente. Mandato de **4 anos**, início em **5 de janeiro**. Reeleição para **um** período subsequente.
- Dupla vacância: **90 dias**, eleição direta; nos dois últimos anos, **30 dias**, pelo Congresso; mandato-tampão. Linha: Câmara, Senado, STF.

TEMA 5 DE 11

Poderes e relações entre Executivo, Legislativo e Judiciário

56 perguntas no app · Teoria política

O que cai

O edital pede "Poderes e relações entre poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário". As perguntas deste tema misturam **teoria** e **Constituição**:

- **Teoria da separação de poderes**: Locke (legislativo, executivo e federativo), Montesquieu (o poder freia o poder; o juiz "boca da lei"), Madison nos Federalistas 47 e 51 (freios e contrapesos, "ambição contra ambição"), Hamilton no Federalista 78.
- **Funções típicas e atípicas** de cada Poder (o Senado que julga, o Executivo que edita MP, o tribunal que faz regimento).
- **Judiciário e política**: judicialização x ativismo judicial, dificuldade contramajoritária (Bickel), controle difuso (Marbury v. Madison) x concentrado (Kelsen), sistema misto brasileiro.
- **Freios e contrapesos na Constituição**: medida provisória (prazos), veto (prazo, quórum de rejeição, veto parcial), urgência constitucional, lei delegada, CPI (o que pode e o que não pode), convocação de Ministro e pedido de informação, sustação de atos do Executivo, contas do Presidente, impeachment, nomeação de Ministro do STF, imunidade parlamentar, garantias dos juízes, súmula vinculante, legitimados da ADI, cláusula pétrea.
- **Presidencialismo de coalizão**: por que existe.

Atenção redobrada aos números: a banca troca 60 por 30 dias, 45 por 15, maioria absoluta por dois terços, oito anos por cinco, dois anos por cinco, trinta dias por quinze.

Entenda o tema

Por que separar os poderes

O poder do Estado é **uno**: o que se separa são as **funções** (legislar, administrar, julgar) e os **órgãos** que as exercem. A ideia de dividir essas funções entre órgãos diferentes tem um objetivo político, e não técnico: **evitar o abuso**, garantir um **governo moderado** e proteger a **liberdade política**. Não se trata de mera especialização administrativa ou de eficiência.

A Constituição de 1988 adota a fórmula clássica no art. 2º: são Poderes da União, **independentes e harmônicos** entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A separação dos Poderes é **cláusula pétrea**: não será objeto de deliberação a proposta de emenda **tendente a abolir** a separação dos Poderes (art. 60, § 4º, III). Nem com o quórum de emenda (três quintos, em dois turnos, em cada Casa, art. 60, § 2º) ela pode ser abolida.

Locke

John Locke (*Segundo Tratado sobre o Governo*, 1689, caps. XII e XIII) distingue três poderes:

- o **legislativo**, que é o **poder supremo** da comunidade (faz as leis, às quais todos se sujeitam);
- o **executivo**, que executa as leis internamente, de forma permanente;
- o **federativo**, encarregado das **relações externas** (guerra, paz, alianças, tratados).

Locke **não trata o Judiciário como poder autônomo**. Executivo e federativo, embora distintos, costumam estar nas mesmas mãos.

> **Pegadinha:** item dizendo que, para Locke, os poderes são legislativo, executivo e judiciário, com o judiciário independente e superior, está errado. O terceiro poder de Locke é o **federativo**, e o supremo é o **legislativo**.

Montesquieu

Montesquieu (*O Espírito das Leis*, 1748, livro XI, cap. 6, sobre a Constituição da Inglaterra) formulou a teoria que inspirou as constituições modernas:

- a **liberdade política** só existe nos **governos moderados**, e mesmo neles só quando não se abusa do poder;
- todo homem que tem poder tende a abusar dele; por isso é preciso que, pela disposição das coisas, **o poder freie o poder**;
- se as funções **legislativa, executiva e de julgar** se concentrarem nas **mesmas mãos** (de um homem ou de um corpo), tudo estará perdido: não haverá liberdade.

Sobre os juízes, Montesquieu tem uma visão restritiva: os juízes da nação são apenas **a boca que pronuncia as palavras da lei**, seres inanimados que não podem moderar sua força nem seu rigor. O **poder de julgar** é, de certa forma, **nulo** (invisível). Ou seja, o juiz **não cria direito**, não modera a lei pela equidade, não forma novas regras.

> **Pegadinha:** dois erros comuns: (1) dizer que o objetivo da separação, para Montesquieu, é a especialização e a eficiência (é a **moderação** do governo e a **liberdade**); (2) dizer que, para ele, o juiz cria direito e modera o rigor das leis (é a **boca da lei**).

Madison: Federalistas 47 e 51

Federalista nº 47. Madison afirma que a **acumulação de todos os poderes** (legislativo, executivo e judiciário) nas mesmas mãos é a **própria definição de tirania**. Mas sustenta que **Montesquieu não exigia separação absoluta**: o que ele condenava era que todo o poder de um departamento fosse exercido pelas mesmas mãos que detêm todo o poder de outro. A própria Constituição inglesa, modelo de Montesquieu, tinha poderes que se misturavam parcialmente.

Federalista nº 51. A melhor garantia contra a concentração gradual dos poderes é dar a cada **departamento** do governo **vontade própria** e os **meios constitucionais e motivos pessoais** para **resistir às invasões dos demais**. "A **ambição** deve ser posta para **contrapor-se à ambição**." É o fundamento do sistema de **freios e contrapesos** (*checks and balances*). Madison **não** defende a

separação absoluta, sem interferência; ao contrário, cada Poder precisa de meios de interferir nos outros para se defender.

Freios e contrapesos. O sistema permite que **cada Poder fiscalize e controle os demais**, de modo que **nenhum deles seja mais forte** que os outros. Exemplos no Brasil: o veto (Executivo freia o Legislativo), a derrubada do veto (Legislativo freia o Executivo), o controle de constitucionalidade (Judiciário freia os dois), a aprovação pelo Senado dos Ministros do STF indicados pelo Presidente, o impeachment.

Funções típicas e atípicas

Cada Poder tem uma **função típica** (a principal) e exerce **funções atípicas** (próprias de outro Poder), quando a Constituição autoriza. O exercício de função atípica **não ofende** a separação de poderes, **desde que decorra de previsão constitucional**. No Brasil, a separação não é rígida.

Poder	Função típica	Funções atípicas (exemplos)
Legislativo	legislar e fiscalizar	**julgar** o Presidente por crime de responsabilidade (Senado, art. 52, I); administrar seus serviços internos
Executivo	administrar, executar as leis	**legislar**: editar **medida provisória** (art. 62) e **lei delegada** (art. 68); julgar processos administrativos
Judiciário	julgar	**legislar**: elaborar os **regimentos internos** dos tribunais; administrar: organizar suas secretarias, conceder férias aos juízes

> **Pegadinha:** editar medida provisória **não** é função típica do Executivo; é função **atípica** (legislativa), autorizada pela Constituição. E o julgamento do Presidente pelo Senado é função **atípica** do Legislativo.

Judiciário e política

Função política do Judiciário. Quando **fiscaliza os atos normativos** dos demais Poderes (controle de constitucionalidade), o Judiciário exerce **função política** na separação de poderes: freia o Legislativo e o Executivo. Hamilton, no **Federalista nº 78**, defendeu esse papel e chamou o Judiciário de **o menos perigoso dos poderes**, porque não tem "nem a espada nem a bolsa" (nem a força, que é do Executivo, nem o dinheiro, que é do Legislativo), apenas o **julgamento**.

Judicialização x ativismo judicial (distinção usual, difundida por Luís Roberto Barroso, a partir de Tate e Vallinder). Não são sinônimos:

- **judicialização da política** é um **fato**: questões de grande repercussão política e social passam a ser decididas pelo Judiciário. Decorre do **desenho institucional** (constituição analítica, amplo acesso ao Supremo, controle de constitucionalidade abrangente). O juiz não escolhe; a questão chega a ele;
- **ativismo judicial** é uma **atitude**: uma **escolha do julgador** quanto ao modo de interpretar a Constituição, de forma **expansiva e proativa**, ampliando seu sentido e alcance para impor condutas ao poder público. O oposto é a **autocontenção** judicial.

> **Pegadinha:** a banca inverte: ativismo = fato e judicialização = atitude. Errado. **Judicialização = fato; ativismo = atitude.**

Dificuldade contramajoritária. A expressão foi **cunhada por Alexander Bickel**, em ***The Least Dangerous Branch*** (1962). Ela designa o problema de **legitimidade** do controle de constitucionalidade: **juízes não eleitos**, sem mandato popular, **invalidam atos de representantes escolhidos pela maioria**. O título do livro remete ao **Federalista nº 78**, de Hamilton (o Judiciário como "o menos perigoso" dos poderes).

> **Pegadinha:** a expressão **não** é de Dworkin nem de Kelsen; é de **Bickel**. E os juízes do problema são **não eleitos** (se fossem eleitos, não haveria dificuldade contramajoritária).

Modelos de controle de constitucionalidade

- **Controle difuso** (modelo **norte-americano**): nasce da jurisprudência dos EUA, no caso **Marbury contra Madison (1803)**, com o juiz John Marshall. **Qualquer juiz** pode deixar de aplicar a lei inconstitucional **no caso concreto**.
- **Controle concentrado** (modelo **austríaco**, atribuído a **Hans Kelsen**, Constituição austríaca de 1920): reserva a um **tribunal constitucional** o julgamento **abstrato** da lei, em tese, independentemente de um caso concreto.
- **Brasil**: adota **sistema misto**, que combina os dois. Qualquer juiz, inclusive de primeiro grau, pode afastar a lei inconstitucional no caso concreto (difuso); nos tribunais, a declaração exige **maioria absoluta** dos membros ou do órgão especial (**cláusula de reserva de plenário**, art. 97). E o **STF** julga em abstrato a ADI, a ADC e a ADPF (concentrado, art. 102, I, a, e § 1º).

> **Pegadinha:** Marbury v. Madison é a origem do controle **difuso**, não do concentrado. E o Brasil **não** adota exclusivamente o concentrado.

Quem pode propor ADI e ADC (art. 103): o **Presidente da República**; a **Mesa do Senado**; a **Mesa da Câmara**; a Mesa de **Assembleia Legislativa** ou da Câmara Legislativa do DF; o **Governador** de Estado ou do DF; o **Procurador-Geral da República**; o **Conselho Federal da OAB**; **partido político** com representação no Congresso Nacional; **confederação sindical** ou **entidade de classe de âmbito nacional**. **O cidadão não está na lista.** (O cidadão tem a ação popular, mas não a ADI.)

Súmula vinculante (art. 103-A, EC 45/2004): o **STF**, de ofício ou por provocação, mediante decisão de **dois terços** dos seus membros, **após reiteradas decisões** sobre matéria constitucional, pode aprovar súmula com **efeito vinculante** em relação aos **demais órgãos do Poder Judiciário** e à **administração pública direta e indireta**, nas esferas federal, estadual e municipal. A súmula vinculante não vincula o Poder Legislativo na sua função de legislar.

O Executivo que legisla: medida provisória, lei delegada, urgência e veto

Medida provisória (art. 62). Em caso de **relevância e urgência**, o Presidente pode adotar medidas provisórias, **com força de lei**, devendo submetê-las **de imediato** ao Congresso Nacional.

- **Prazo**: perde a eficácia, desde a edição, se não for convertida em lei em **60 dias**, **prorrogável uma única vez por igual período** (total de até 120 dias). O prazo conta da **publicação** e fica **suspenso no recesso** do Congresso.
- **Trancamento de pauta**: se não for apreciada em até **45 dias** contados da publicação, entra em **regime de urgência** em cada Casa, ficando **sobrestadas** todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.
- **Votação** começa na **Câmara dos Deputados**, depois de parecer de **comissão mista**.
- **Reedição**: vedada na mesma sessão legislativa, se a MP foi rejeitada ou perdeu eficácia por decurso de prazo.

Matérias vedadas à MP (art. 62, § 1º): nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; **direito penal, processual penal e processual civil**; organização do Judiciário e do Ministério Público, carreira e garantias de seus membros; planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares (ressalvado o crédito extraordinário); detenção ou sequestro de bens e poupança; matéria reservada a **lei complementar**; matéria já disciplinada em projeto aprovado pelo Congresso e pendente de sanção ou veto.

MP e tributos. Não há proibição de MP em matéria tributária. A Constituição admite **MP que institua ou majore impostos**; a regra é que ela **só produz efeitos no exercício financeiro seguinte** se tiver sido **convertida em lei até o último dia** do exercício em que foi editada (art. 62, § 2º), com exceção de alguns impostos (importação, exportação, IPI, IOF e o extraordinário de guerra). Item dizendo que é vedada MP em matéria tributária está errado.

> **Atenção:** os números da MP: **60 + 60** dias de vigência; **45** dias para trancar a pauta. A banca troca por 30 + 30 e 15.

Lei delegada (art. 68). É elaborada pelo **Presidente**, que deve **solicitar** a delegação ao Congresso. A delegação tem a forma de **resolução do Congresso Nacional**, que especifica seu conteúdo e os termos de seu exercício (não é lei complementar). Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso, ela será feita em **votação única, vedada qualquer emenda**. **Não podem ser delegados**:

- atos de **competência exclusiva do Congresso Nacional** e os de competência **privativa** da Câmara ou do Senado;
- matéria reservada à **lei complementar**;
- legislação sobre **organização do Judiciário e do Ministério Público**, carreira e garantias de seus membros;
- **nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais**;
- planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Urgência constitucional (art. 64, §§ 1º e 2º). O Presidente pode **solicitar urgência** para projetos **de sua iniciativa**. Se a Câmara e o Senado não se manifestarem, **cada qual sucessivamente**, em até **45 dias**, **sobrestam-se** todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, **com**

exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Os prazos não correm no recesso nem se aplicam a projetos de código.

Veto (art. 66):

- o Presidente pode vetar o projeto **total ou parcialmente**, se o considerar **inconstitucional** (veto jurídico) ou **contrário ao interesse público** (veto político), no prazo de **15 dias úteis** do recebimento, comunicando os motivos ao Presidente do Senado em **48 horas**;
- o **veto parcial** somente abrange **texto integral** de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea (não se veta uma palavra isolada);
- o **silêncio** do Presidente por 15 dias importa **sanção** tácita;
- o veto é apreciado em **sessão conjunta** do Congresso, dentro de **30 dias** do recebimento, e só pode ser **rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores**. A votação **não é mais secreta** (a EC 76/2013 retirou o escrutínio secreto);
- esgotado o prazo sem deliberação, o veto vai para a ordem do dia da sessão imediata, **sobrestadas as demais proposições**.

> **Pegadinha:** o veto **não** é apreciado separadamente por cada Casa (é em **sessão conjunta**), **não** exige dois terços (é **maioria absoluta**) e **não** é votado em escrutínio secreto.

O Legislativo que fiscaliza

Comissões parlamentares de inquérito (art. 58, § 3º). As CPIs:

- têm **poderes de investigação próprios das autoridades judiciais**, além de outros previstos nos regimentos;
- são criadas pela Câmara e pelo Senado, **em conjunto ou separadamente**, mediante **requerimento de um terço** de seus membros;
- servem à apuração de **fato determinado** e por **prazo certo**;
- suas conclusões, se for o caso, vão ao **Ministério Público**, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. A CPI **não** julga nem pune.

Limites (reserva de jurisdição). Segundo o STF (MS 23.452, 1999), a CPI pode quebrar sigilos bancário, fiscal e de dados telefônicos (registros), ouvir testemunhas e investigados, requisitar documentos e realizar perícias, por decisão fundamentada. Mas **não pode** praticar atos que a Constituição reserva aos juízes: **decretar prisão** (salvo flagrante, que qualquer um pode efetuar), em especial **prisão preventiva**; determinar **busca e apreensão domiciliar**; autorizar **interceptação telefônica**; decretar indisponibilidade de bens.

Convocação de Ministro (art. 50). A **Câmara**, o **Senado** ou **qualquer de suas Comissões** podem **convocar Ministro de Estado** (e titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência) para prestar, **pessoalmente**, informações sobre **assunto previamente determinado**, importando **crime de responsabilidade** a **ausência sem justificação adequada**.

Pedido escrito de informações (art. 50, § 2º). As **Mesas** da Câmara e do Senado podem encaminhar **pedidos escritos de informação** a Ministros de Estado, importando **crime de**

responsabilidade a **recusa**, o **não atendimento no prazo de 30 dias** ou a prestação de **informações falsas**. O prazo é de **trinta** dias, não quinze.

Outros controles do Congresso (art. 49, competências **exclusivas**):

- **sustar os atos normativos do Poder Executivo** que **exorbitem do poder regulamentar** ou dos **limites de delegação legislativa** (inciso V), por decreto legislativo;
- **julgar anualmente as contas** prestadas pelo **Presidente da República** (inciso IX);
- fiscalizar e controlar os atos do Executivo, incluídos os da administração indireta (inciso X);
- zelar pela preservação de sua competência legislativa diante da atribuição normativa dos outros Poderes (inciso XI).

Contas do Presidente. Quem **julga** as contas do Presidente é o **Congresso Nacional** (art. 49, IX). O **Tribunal de Contas da União** apenas as **aprecia**, mediante **parecer prévio** elaborado em **60 dias** do recebimento (art. 71, I). O TCU é órgão **auxiliar do Congresso** no controle externo; **não integra o Poder Judiciário** e não dá a palavra final sobre essas contas.

Impeachment

O processo por **crime de responsabilidade** do Presidente tem duas fases:

1. **Câmara dos Deputados**: autoriza a instauração do processo, por **dois terços** de seus membros (arts. 51, I, e 86). É o juízo de admissibilidade.
2. **Senado Federal**: **processa e julga** (art. 52, I). Com a **instauração do processo pelo Senado**, o Presidente fica **suspenso** de suas funções (art. 86, § 1º, II). Se o julgamento não terminar em **180 dias**, cessa o afastamento, sem prejuízo do processo. A sessão é presidida pelo **Presidente do STF**.

A **condenação** exige **dois terços dos votos do Senado** e se limita à **perda do cargo**, com **inabilitação, por oito anos**, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis (art. 52, parágrafo único).

> **Atenção:** nas **infrações penais comuns**, admitida a acusação por dois terços da Câmara, o Presidente é julgado pelo **STF**, e fica suspenso quando o STF **recebe a denúncia ou queixa**. Nos **crimes de responsabilidade**, julga o **Senado**, e a suspensão vem com a **instauração do processo** pelo Senado.

Ministros do STF e garantias dos juízes

Composição e nomeação do STF (art. 101): **onze Ministros**, escolhidos dentre cidadãos com **mais de 35 e menos de 70 anos**, de **notável saber jurídico** e **reputação ilibada**. São **nomeados pelo Presidente da República**, **depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal**. A aprovação no Senado é por **voto secreto**, após **arguição pública** (art. 52, III). Não são dois terços nem voto aberto.

Garantias dos juízes (art. 95):

- **vitaliciedade**: no **primeiro grau**, só é adquirida após **dois anos de exercício**; nesse período, a perda do cargo depende de **deliberação do tribunal** a que o juiz estiver vinculado; depois, só

por **sentença judicial transitada em julgado**;

- **inamovibilidade**, salvo por motivo de interesse público;
- **irredutibilidade de subsídio**.

Imunidades parlamentares

Imunidade formal quanto à prisão (art. 53, § 2º, EC 35/2001): **desde a expedição do diploma**, os membros do Congresso **não podem ser presos**, **salvo em flagrante de crime inafiançável**. Nesse caso, os autos são remetidos **dentro de 24 horas** à **Casa respectiva**, que, pelo **voto da maioria de seus membros**, resolve sobre a prisão.

Ainda: desde a diplomação, Deputados e Senadores são julgados pelo **STF** (§ 1º). Recebida a denúncia por crime ocorrido **após a diplomação**, a Casa, por iniciativa de partido nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, pode **sustar o andamento da ação** (§ 3º).

> **Pegadinha:** o parlamentar **não** pode ser preso em flagrante de **qualquer** crime, só de crime **inafiançável**; o prazo é **24 horas**, não 48; e o quórum é **maioria** dos membros, não dois terços.

Presidencialismo de coalizão

No Brasil, o Presidente raramente tem maioria própria no Congresso, por causa do **multipartidarismo** e da representação proporcional. O **presidencialismo de coalizão** (Sérgio Abranches, 1988) existe justamente porque **o partido do presidente não tem maioria sozinho**: ele precisa formar alianças com outros partidos, oferecendo ministérios e cargos, para aprovar seus projetos. Se o partido do Presidente tivesse ampla maioria, não haveria necessidade de coalizão.

Quadros para memorizar

Teóricos da separação

Autor	Obra	Ideia cobrada
Locke	Segundo Tratado (1689)	legislativo (supremo), executivo e **federativo** (relações externas); sem judiciário autônomo
Montesquieu	O Espírito das Leis (1748), XI, 6	o poder freia o poder; liberdade e governo moderado; juiz é a **boca da lei**; poder de julgar nulo
Madison	Federalista 47	todos os poderes nas mesmas mãos = tirania; Montesquieu não exigia separação absoluta
Madison	Federalista 51	**ambição contra ambição**; cada departamento com meios de resistir; freios e contrapesos
Hamilton	Federalista 78	Judiciário, o menos perigoso dos poderes
Bickel	The Least Dangerous Branch (1962)	**dificuldade contramajoritária**

Autor	Obra	Ideia cobrada
Barroso (Tate e Vallinder)		judicialização = **fato**; ativismo = **atitude**
Marshall	Marbury v. Madison (1803)	controle **difuso**
Kelsen	Constituição austríaca (1920)	controle **concentrado**

Números da Constituição

Assunto	Regra
Medida provisória: vigência	60 dias + 60 (uma prorrogação), da publicação; suspende no recesso
MP: trancamento de pauta	após 45 dias da publicação
MP que cria ou aumenta imposto	só vale no exercício seguinte se convertida em lei até o fim do exercício da edição
Urgência constitucional	45 dias em cada Casa, sucessivamente; tranca a pauta, salvo matérias com prazo constitucional
Veto	15 dias úteis; motivos em 48 h; parcial só texto integral
Rejeição do veto	sessão conjunta, 30 dias, maioria absoluta de Deputados e Senadores, voto aberto
Lei delegada	resolução do Congresso; votação única sem emenda, se prevista
CPI	1/3 dos membros; fato determinado; prazo certo; conclusões ao MP
Convocação de Ministro	Câmara, Senado ou comissões; ausência injustificada = crime de responsabilidade
Pedido escrito de informação	Mesas; 30 dias; recusa, atraso ou informação falsa = crime de responsabilidade
Contas do Presidente	TCU dá parecer prévio em 60 dias; Congresso julga
Impeachment	Câmara autoriza por 2/3; Senado julga; condenação por 2/3; perda do cargo + inabilitação por 8 anos; afastamento máximo de 180 dias
Ministro do STF	11; 35 a 70 anos; Presidente nomeia após aprovação por maioria absoluta do Senado (voto secreto)
Vitaliciedade no 1º grau	após 2 anos de exercício
Prisão de parlamentar	só flagrante de crime inafiançável; autos em 24 h; Casa decide por maioria
Súmula vinculante	2/3 do STF, após reiteradas decisões
Emenda constitucional	3/5, dois turnos, em cada Casa; não pode abolir a separação de Poderes

CPI: pode x não pode

Pode (com fundamentação)	Não pode (reserva de jurisdição)
quebrar sigilo bancário, fiscal e de registros telefônicos	decretar prisão preventiva (ou qualquer prisão, salvo flagrante)
ouvir testemunhas e investigados	busca e apreensão domiciliar
requisitar documentos e informações	interceptação telefônica
realizar perícias	indisponibilidade de bens; julgar ou punir

Conceitos e autores que caem

Montesquieu (*O Espírito das Leis*, livro XI, cap. 6). Por que importa: base da separação de poderes.

> Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, **o poder freie o poder**. Os juízes são apenas **a boca que pronuncia as palavras da lei**; o poder de julgar é, de certa forma, **nulo**.

Locke (*Segundo Tratado*). Por que importa: o terceiro poder é o federativo.

> Poderes **legislativo** (supremo), **executivo** e **federativo** (relações exteriores).

Madison (*O Federalista*, 47 e 51). Por que importa: freios e contrapesos.

> A acumulação de todos os poderes nas mesmas mãos é a **própria definição de tirania** (nº 47). A **ambição** deve contrapor-se à **ambição** (nº 51).

Alexander Bickel. Por que importa: a banca troca o autor.

> **Dificuldade contramajoritária**: juízes **não eleitos** invalidam atos de representantes da maioria.

Constituição Federal. Por que importa: os mecanismos de freio e contrapeso.

Lei seca: Art. 2º São Poderes da União, **independentes e harmônicos** entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Lei seca: Art. 62, § 3º. As medidas provisórias (...) perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de **sessenta dias**, prorrogável (...) **uma vez por igual período** (...). § 6º Se a medida provisória não for apreciada em até **quarenta e cinco dias** contados de sua publicação, entrará em regime de urgência (...), ficando **sobrestadas** (...) todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.

Lei seca: Art. 66, § 2º. O veto parcial somente abrangerá **texto integral** de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. § 4º O veto será apreciado em **sessão conjunta**, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da **maioria absoluta** dos Deputados e Senadores.

Lei seca: Art. 68, § 2º. A delegação ao Presidente da República terá a forma de **resolução do Congresso Nacional**, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

Lei seca: Art. 58, § 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão **poderes de investigação próprios das autoridades judiciais** (...), serão criadas (...) mediante requerimento de **um terço** de seus membros, para a apuração de **fato determinado** e por **prazo certo** (...).

Lei seca: Art. 50, § 2º. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado (...), importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não-atendimento, no prazo de **trinta dias**, bem como a prestação de informações falsas.

Lei seca: Art. 52, parágrafo único. (...) limitando-se a condenação, que somente será proferida por **dois terços** dos votos do Senado Federal, à **perda do cargo**, com **inabilitação, por oito anos**, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

Lei seca: Art. 53, § 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de **crime inafiançável**. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de **vinte e quatro horas** à Casa respectiva, para que, pelo voto da **maioria de seus membros**, resolva sobre a prisão.

Lei seca: Art. 101, parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta** do Senado Federal.

Lei seca: Art. 95, I. vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após **dois anos** de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado (...).

Pegadinhas da banca

- **Separação de poderes para eficiência.** Errado: para Montesquieu, o objetivo é a moderação do governo e a liberdade política.
- **Juiz criador do direito em Montesquieu.** Errado: o juiz é a boca da lei; o poder de julgar é nulo.
- **Locke com judiciário independente e superior.** Errado: os poderes são legislativo (supremo), executivo e federativo.
- **Madison e a separação absoluta.** Errado: defende freios e contrapesos, cada Poder com meios de resistir aos outros; Montesquieu não exigia separação absoluta.

- **MP como função típica do Executivo.** Errado: é função atípica (legislativa).
- **Julgamento do Presidente pelo Senado como função típica.** Errado: é função atípica do Legislativo.
- **Judicialização e ativismo como sinônimos, ou com papéis trocados.** Judicialização = fato do desenho institucional; ativismo = atitude do julgador.
- **Dificuldade contramajoritária de Dworkin ou Kelsen.** Errado: é de Bickel.
- **Dificuldade contramajoritária com juízes eleitos.** Errado: o problema é justamente que os juízes não são eleitos.
- **Marbury v. Madison e o controle concentrado.** Errado: é a origem do controle difuso.
- **Brasil só com controle concentrado; juiz de primeiro grau não pode afastar lei.** Errado: o sistema é misto.
- **Cidadão propõe ADI.** Errado: o rol do art. 103 não inclui o cidadão.
- **MP com 30 + 30 dias e trancamento em 15.** Errado: 60 + 60 e 45 dias.
- **Vedação de MP em matéria tributária.** Errado: MP pode criar ou majorar imposto, com efeitos no exercício seguinte se convertida em lei a tempo.
- **Rejeição do veto por dois terços, em escrutínio secreto, ou separadamente em cada Casa.** Errado: maioria absoluta, sessão conjunta, voto aberto.
- **Lei delegada por lei complementar.** Errado: por resolução do Congresso.
- **CPI decreta prisão preventiva.** Errado: reserva de jurisdição.
- **Pedido escrito de informação com prazo de 15 dias.** Errado: 30 dias.
- **TCU julga as contas do Presidente e integra o Judiciário.** Errado: o TCU dá parecer prévio e auxilia o Congresso, que julga.
- **Impeachment admitido por maioria absoluta e julgado pelo STF.** Errado: admissão por 2/3 da Câmara, julgamento pelo Senado; suspensão com a instauração do processo pelo Senado.
- **Inabilitação por cinco anos.** Errado: oito anos.
- **Ministro do STF aprovado por dois terços em voto aberto.** Errado: maioria absoluta, voto secreto.
- **Vitaliciedade após cinco anos.** Errado: dois anos no primeiro grau.
- **Parlamentar preso em flagrante de qualquer crime, com decisão por 2/3 em 48 h.** Errado: só crime inafiançável, 24 h, maioria.
- **Emenda que abole a separação de Poderes, com 3/5 em dois turnos.** Errado: é cláusula pétrea, nem com o quórum de emenda.
- **Presidencialismo de coalizão quando o partido do presidente tem maioria.** Errado: a coalizão existe porque ele não tem maioria sozinho.

Itens comentados

- **Item:** A separação de poderes formulada por Montesquieu visa ao governo moderado e à garantia da liberdade política, e não à mera especialização técnica das funções estatais. **Certo.** É o objetivo político da teoria: o poder freia o poder.

- **Item:** Situação hipotética: Diante de situação de relevância e urgência, o Presidente da República editou medida provisória e a submeteu de imediato ao Congresso Nacional. Assertiva: Nessa situação, a edição da medida provisória é exemplo de função típica do Poder Executivo. **Errado.** Editar MP é legislar; é função atípica do Executivo, autorizada pela Constituição.
- **Item:** Na distinção usual, o ativismo judicial é um fato, resultado do desenho institucional, enquanto a judicialização da política é uma atitude do julgador quanto ao modo de interpretar a Constituição. **Errado.** É o inverso: judicialização é fato; ativismo é atitude.
- **Item:** A expressão dificuldade contramajoritária foi cunhada por Hans Kelsen para designar o problema de legitimidade de juízes não eleitos invalidarem atos de representantes escolhidos pela maioria. **Errado.** A expressão é de Alexander Bickel (*The Least Dangerous Branch*, 1962).
- **Item:** No Segundo Tratado sobre o Governo, John Locke distingue o poder legislativo, tido como supremo na comunidade, o executivo e o federativo, este último encarregado das relações externas, sem tratar o judiciário como poder autônomo. **Certo.** É a divisão de Locke.
- **Item:** No Federalista nº 51, Madison defende que a melhor garantia da liberdade é a separação absoluta dos poderes, sem que nenhum departamento tenha qualquer meio de interferir na atuação dos demais. **Errado.** Madison defende que cada departamento tenha meios de resistir aos outros: ambição contra ambição.
- **Item:** A medida provisória vigora pelo prazo de trinta dias, prorrogável uma única vez por igual período, e passa a trancar a pauta da Casa em que estiver tramitando se não for apreciada em quinze dias contados de sua edição. **Errado.** São 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e a pauta tranca após 45 dias da publicação.
- **Item:** A rejeição do veto presidencial depende do voto de dois terços dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto, em sessão conjunta do Congresso Nacional. **Errado.** Basta a maioria absoluta, e o voto é aberto desde a EC 76/2013.
- **Item:** Segundo a Constituição e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais conferidos às comissões parlamentares de inquérito incluem a decretação de prisão preventiva de investigados. **Errado.** Prisão é ato sob reserva de jurisdição; a CPI não pode decretá-la.
- **Item:** As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal podem encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado, importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de quinze dias. **Errado.** O prazo é de trinta dias.
- **Item:** As contas anuais prestadas pelo Presidente da República são julgadas pelo Tribunal de Contas da União, que integra o Poder Judiciário e emite decisão definitiva sobre a matéria. **Errado.** O Congresso julga; o TCU, órgão auxiliar do Congresso, emite parecer prévio.
- **Item:** Admitida a acusação contra o Presidente da República pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade, ficando suspenso de suas funções após o recebimento da denúncia. **Errado.** A admissão exige dois terços; nos crimes de responsabilidade julga o Senado, e a suspensão vem com a instauração do processo pelo Senado.

- **Item:** É vedada a edição de medida provisória sobre matéria tributária, razão pela qual a instituição ou majoração de impostos depende sempre de lei formal aprovada pelo Congresso Nacional. **Errado.** A Constituição admite MP que institua ou majore impostos, com efeitos no exercício seguinte se convertida em lei até o fim do ano da edição.
- **Item:** Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o Presidente da República, as Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República e qualquer cidadão no pleno gozo de seus direitos políticos. **Errado.** O cidadão não está no rol do art. 103.
- **Item:** O presidencialismo de coalizão ocorre em sistemas multipartidários quando o partido a que pertence o presidente possui ampla maioria no parlamento para aprovar seus projetos e implementar suas políticas. **Errado.** A coalizão é necessária justamente porque o partido do presidente não tem maioria sozinho.

Resumo para revisar

- Separação de poderes = **moderação** e **liberdade**, não eficiência. CF, art. 2º: Poderes **independentes e harmônicos**. É cláusula pétrea (art. 60, § 4º, III).
- **Locke**: legislativo (supremo), executivo, **federativo**; sem judiciário autônomo.
- **Montesquieu**: o poder freia o poder; juiz é **boca da lei**; poder de julgar nulo.
- **Madison**: nº 47, tudo nas mesmas mãos = tirania, sem separação absoluta; nº 51, **ambição contra ambição**, freios e contrapesos.
- Funções **atípicas** valem se previstas na Constituição: Senado julga; Executivo edita MP e lei delegada; tribunal faz regimento.
- Judiciário exerce **função política** ao controlar atos normativos. **Hamilton**: o menos perigoso dos poderes.
- **Judicialização = fato; ativismo = atitude.**
- **Dificuldade contramajoritária**: **Bickel**, juízes não eleitos.
- **Difuso**: Marbury v. Madison (1803). **Concentrado**: Kelsen, Áustria. Brasil: **misto**.
- ADI e ADC: nove legitimados do art. 103, **sem o cidadão**. Súmula vinculante: **2/3** do STF.
- MP: relevância e urgência; **60 + 60** dias; tranca a pauta em **45**; pode tratar de imposto (efeito no exercício seguinte se convertida); vedada em direito eleitoral, penal, processual etc.
- Lei delegada: **resolução** do Congresso; não se delegam nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, nem competência exclusiva do Congresso.
- Urgência: **45 dias** por Casa, tranca a pauta, salvo matérias com prazo constitucional.
- Veto: **15 dias úteis**; parcial só texto integral; derrubada por **maioria absoluta**, em **sessão conjunta**, voto aberto.
- CPI: **1/3**, fato determinado, prazo certo, poderes de investigação judicial, **sem** prisão, busca domiciliar ou interceptação.
- Convocação de Ministro: ausência injustificada = crime de responsabilidade. Pedido escrito: **30 dias**.

- Congresso susta atos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar; **julga** as contas do Presidente (TCU dá parecer em 60 dias).
- Impeachment: **2/3** da Câmara; julgamento no **Senado**; condenação por **2/3**; perda do cargo + **8 anos** de inabilitação.
- STF: 11 Ministros, 35 a 70 anos, nomeados após aprovação por **maioria absoluta** do Senado.
- Juiz: vitaliciedade após **2 anos** no primeiro grau.
- Parlamentar: só preso em flagrante de crime **inafiançável**; autos em **24 h**; Casa decide por **maioria**.
- Presidencialismo de coalizão: o partido do Presidente **não** tem maioria sozinho.

TEMA 6 DE 11

Sistemas eleitorais

52 perguntas no app · Eleições e partidos

O que cai

O edital pede "Sistemas eleitorais". As perguntas giram em torno de quatro blocos:

- **Tipos de sistema**: majoritário (simples e de dois turnos), proporcional (lista fechada, aberta, flexível, voto único transferível), mistos (alemão, que compensa, e paralelo, como o japonês), voto alternativo australiano e distritão.
- **Conceitos técnicos**: magnitude do distrito, quota de Hare x quota de Droop, maiores médias (D'Hondt x Sainte-Laguë).
- **Leis de Duverger**: majoritário de turno único leva ao bipartidarismo; efeito mecânico x efeito psicológico; dois turnos e representação proporcional levam ao multipartidarismo.
- **Regras brasileiras**: quem é eleito por qual sistema, quociente eleitoral e partidário, os 10% de votação nominal, as sobras (80% e 20%), as decisões do STF de 2024 e 2025 sobre as sobras e o art. 111, o fim das coligações proporcionais (EC 97/2017) e a cláusula de desempenho escalonada (2,5% e 13 deputados depois de 2026).

A banca troca números (10% e 20%, 80% e 50%, 200 mil e 100 mil eleitores, 2% e 2,5%, 13 e 15 deputados), troca nomes de método (D'Hondt e Sainte-Laguë, Hare e Droop) e troca os dois efeitos de Duverger.

Entenda o tema

O que é sistema eleitoral

Sistema eleitoral é o conjunto de regras que transforma **votos em cadeiras** (ou em cargos). Ele define como o eleitor vota (num candidato, num partido, em vários nomes por ordem), como se dividem as circunscrições (os distritos) e qual fórmula matemática aponta os vencedores. Jairo Nicolau resume as grandes famílias em três: **majoritários**, **proporcionais** e **mistos**.

Um conceito atravessa tudo: a **magnitude do distrito**, isto é, o **número de cadeiras em disputa** numa circunscrição. Distrito uninominal tem magnitude 1. No Brasil, a circunscrição da eleição para deputado federal é o Estado: São Paulo tem magnitude 70; Roraima, 8.

Sistemas majoritários

No sistema majoritário, vence quem tiver **mais votos**. O objetivo é formar governos e maiorias claras, não espelhar a votação de cada partido.

- **Maioria simples (ou relativa, ou pluralidade)**: vence o mais votado, em **turno único**, mesmo sem metade dos votos. Em inglês, *first past the post*. É usado no Reino Unido e nos EUA para a Câmara baixa, em distritos uninominais.
- **Maioria absoluta (dois turnos)**: para vencer no primeiro turno é preciso **mais da metade dos votos válidos**. Se ninguém conseguir, há segundo turno entre os mais votados.

No Brasil:

- **Senado**: maioria simples, turno único. Nas eleições em que se renova **um terço** do Senado, cada Estado elege **um** senador e o eleitor vota em **um** nome. Quando se renovam **dois terços**, cada Estado elege **dois** senadores e o eleitor vota em **dois** nomes; os dois mais votados ganham.
- **Presidente**: maioria absoluta dos votos, **não computados brancos e nulos**. Se ninguém alcançar, segundo turno **em até 20 dias** após a proclamação do resultado, **só entre os dois mais votados**; vence quem tiver a maioria dos votos válidos (CF, art. 77).
- **Governador**: mesmas regras do Presidente.
- **Prefeito**: maioria absoluta com segundo turno **só nos Municípios com mais de 200 mil eleitores**. Nos Municípios com **até 200 mil eleitores**, maioria simples em **turno único** (CF, art. 29, II).

> **Pegadinha:** "Prefeitos de todos os Municípios são eleitos por maioria absoluta" ou "segundo turno em Municípios com mais de 100 mil eleitores". Errado: o corte é **200 mil eleitores**.
>
> **Pegadinha:** "Ambas as Casas do Congresso são eleitas pelo sistema proporcional." Errado: só a Câmara. O Senado é majoritário.

Voto alternativo (Austrália). É usado na Câmara dos Representantes australiana. É um sistema **majoritário**, em **distritos uninominais**: o eleitor **ordena** os candidatos por preferência. Se ninguém tiver maioria absoluta das primeiras preferências, o **menos votado é eliminado** e seus votos passam para a próxima preferência indicada, até alguém atingir a maioria. Não é proporcional e não trabalha com distritos grandes.

Sistemas proporcionais

No sistema proporcional, o objetivo é que cada partido tenha uma fatia de cadeiras **próxima da fatia de votos**. Só funciona em distritos com **várias cadeiras** (plurinominais).

Magnitude e proporcionalidade. Quanto **maior a magnitude**, **maior a proporcionalidade** e **menor o limiar efetivo** (a porcentagem de votos de que um partido precisa para eleger alguém). Com 70 cadeiras, cerca de 1,4% dos votos garante uma vaga; com 8, é preciso cerca de 12,5%. Os distritos **uninominais** são os **menos** proporcionais.

As variantes de proporcional diferem no **tipo de lista**, isto é, em quem decide quais candidatos do partido ocupam as cadeiras:

- **Lista fechada**: o partido define **antes** a ordem dos candidatos; o eleitor vota **só na legenda**. Se o partido ganha 3 cadeiras, entram os 3 primeiros da lista. Usada, por exemplo, em Portugal e na Espanha.

- **Lista aberta**: o eleitor vota num **candidato** (ou na legenda); a **votação nominal** de cada candidato define a ordem de ocupação das cadeiras do partido. É o **sistema brasileiro** para deputados e vereadores.
- **Lista flexível**: o partido apresenta uma lista **ordenada**, mas o eleitor pode dar um **voto de preferência** e alterar a ordem, se o candidato tiver votos pessoais suficientes. Usada na Bélgica e na Holanda.
- **Voto único transferível (VUT)**: o eleitor vota em **candidatos**, ordenando-os por preferência, em distritos de várias cadeiras. Quem atinge a quota é eleito, e os **votos excedentes** e os dos eliminados são **transferidos** às próximas preferências. Usado na Irlanda e em Malta. Não há lista ordenada pelo partido.

> **Dica:** fechada = o partido escolhe; aberta = o eleitor escolhe; flexível = o partido propõe e o eleitor pode mudar; VUT = o eleitor ordena pessoas.

Fórmulas: quotas e divisores

Há duas famílias de fórmulas proporcionais.

Quotas (maiores restos). Calcula-se uma quota, o "preço" de uma cadeira, e cada partido leva tantas cadeiras quantas vezes alcançar a quota.

- **Quota de Hare**: votos válidos **÷ número de cadeiras**. É a quota mais simples. O **quociente eleitoral brasileiro é uma quota de Hare**.
- **Quota de Droop**: votos válidos **÷ (número de cadeiras + 1)**, mais um voto. Por somar uma unidade ao divisor, é **menor** que a de Hare. É usada, por exemplo, no VUT.

Divisores (maiores médias). Dividem-se os votos de cada partido por uma série de divisores e as cadeiras vão para as maiores médias.

- **D'Hondt**: divisores **1, 2, 3, 4...** Tende a **favorecer os partidos maiores**. É o método das **maiores médias usado no Brasil** para as sobras.
- **Sainte-Laguë**: divisores **ímpares 1, 3, 5, 7...** Produz resultados mais favoráveis aos **partidos pequenos** e médios. Usado em outros países (Alemanha, Nova Zelândia, países nórdicos com variações).

> **Pegadinha:** "O Brasil usa Sainte-Laguë" ou "o quociente eleitoral é calculado por Sainte-Laguë". Errado. O quociente é quota de **Hare**; as sobras usam **D'Hondt**.

Sistemas mistos

Mistos combinam uma parte majoritária (distritos uninominais) com uma parte proporcional (listas).

- **Misto de correção ou compensatório: Alemanha (representação proporcional personalizada).** O eleitor tem **dois votos**. O **primeiro** escolhe o candidato do **distrito**; o **segundo** vai para a **lista partidária** e é o que **determina a proporção de cadeiras** de cada partido no **Bundestag**. Os eleitos nos distritos são **contados dentro da cota** do partido; a lista completa o restante. O resultado final é proporcional.

- **Misto paralelo (ou de superposição): Japão.** As cadeiras dos distritos e as da lista são distribuídas **separadamente**, **sem compensação**. A parte proporcional não corrige as distorções da parte majoritária, e o resultado final é menos proporcional.

> **Pegadinha:** atribuir ao sistema paralelo japonês a compensação. A compensação é do modelo **alemão**.

Distritão

No **distritão**, a circunscrição (o Estado) elege vários representantes, o eleitor vota em **um único nome**, e são eleitos os **candidatos mais votados**, quantos forem as vagas, **independentemente da votação do partido**. Os partidos apresentam candidatos, mas não há divisão de cadeiras entre eles. É, na prática, um sistema majoritário em distrito plurinominal (voto único não transferível). Foi proposto no Brasil e rejeitado pelo Congresso.

As leis de Duverger

Maurice Duverger, em *Os partidos políticos* (1951), formulou três relações entre sistema eleitoral e sistema partidário:

1. **Majoritário de turno único** (distritos uninominais) tende ao **bipartidarismo**. É a "primeira lei", a mais conhecida.
2. **Majoritário de dois turnos** tende ao **multipartidarismo** com partidos **flexíveis, dependentes e relativamente estáveis**, que fazem **alianças** entre os turnos.
3. **Representação proporcional** tende ao **multipartidarismo** com partidos **rígidos, independentes e estáveis**.

> **Pegadinha:** "Dois turnos produzem bipartidarismo rígido e a proporcional, multipartidarismo flexível com alianças móveis." Errado: o bipartidarismo vem do **turno único**; as alianças móveis são marca dos **dois turnos**.

A primeira lei funciona por dois mecanismos:

- **Efeito mecânico**: acontece **na conversão de votos em cadeiras**. A própria regra (só o primeiro colocado leva) faz os partidos menores, sobretudo o terceiro, ganharem **menos cadeiras** do que sua proporção de votos. É automático, independe do comportamento do eleitor.
- **Efeito psicológico**: acontece **na cabeça do eleitor** (e dos dirigentes partidários). Sabendo que o terceiro partido tem poucas chances, o eleitor **deixa de votar nele para não desperdiçar o voto** e migra para um dos dois competitivos (o chamado voto útil ou estratégico).

> **Pegadinha:** o item chama de "mecânico" a decisão do eleitor de não desperdiçar o voto. Errado: isso é o **psicológico**. O mecânico é a conta das cadeiras.

Giovanni Sartori retomou Duverger e reformulou as "leis" como **tendências** condicionadas, por exemplo, à estrutura do sistema partidário e à distribuição geográfica do voto.

Como funciona a eleição proporcional no Brasil

Deputados federais, estaduais, distritais e vereadores são eleitos pelo **sistema proporcional de lista aberta**. O Código Eleitoral (Lei 4.737/1965, com a redação da Lei 14.211/2021) dá o passo a passo.

1. Quociente eleitoral (art. 106). Divide-se o número de **votos válidos** pelo número de **lugares a preencher** na circunscrição, **desprezada a fração igual ou inferior a meio** e arredondando para um a fração superior a meio. Votos válidos são os dados a candidatos e a legendas; **brancos e nulos ficam fora**.

2. Quociente partidário (art. 107). Divide-se o número de votos válidos dados ao partido (votos nominais nos seus candidatos + votos de legenda) pelo quociente eleitoral, **desprezada a fração**. O resultado é o número de cadeiras que o partido conquista nessa primeira etapa.

3. Votação nominal mínima (art. 108). Ocupam as cadeiras do partido os candidatos que tiverem votos em número **igual ou superior a 10% do quociente eleitoral**, na **ordem da votação nominal**. Se o partido ganhou 3 cadeiras, mas só 2 candidatos passaram dos 10%, a terceira vaga vai para as sobras.

4. Sobras (art. 109). Os lugares não preenchidos vão para a distribuição pelas **maiores médias** (D'Hondt):

- divide-se o número de votos válidos de cada partido pelo **número de lugares que ele já obteve mais um**; o partido com a **maior média** leva um lugar, desde que tenha candidato com votação mínima;
- repete-se a operação para cada lugar a preencher.

Pelo §2º do art. 109, só concorrem às sobras os partidos que obtiveram pelo menos **80% do quociente eleitoral** e os candidatos que obtiveram pelo menos **20% desse quociente**.

> **Exemplo:** num Estado com 10 vagas, há 100.000 votos válidos. O quociente eleitoral é 10.000. O partido A teve 45.000 votos (quociente partidário 4), B 31.500 (3), C 15.000 (1) e D 8.500 (0). Foram preenchidas 8 vagas; sobram 2. Médias: A 45.000 ÷ 5 = 9.000; B 31.500 ÷ 4 = 7.875; C 15.000 ÷ 2 = 7.500; D 8.500 ÷ 1 = 8.500. A primeira sobra vai para A. A nova média de A é 45.000 ÷ 6 = 7.500, e a segunda sobra vai para D, que passou de 80% do quociente (8.000) e tem candidato com pelo menos 2.000 votos (20%).
>
> **Dica: 10%** é para ser eleito pelo quociente partidário. **80% e 20%** são para disputar as sobras. A banca troca esses números (por exemplo, "50% para o candidato", "50% do partido e 10% do candidato").

5. A decisão do STF sobre as sobras (ADIs 7228, 7263 e 7325). Em 2024, o STF entendeu que exigir 80% do quociente dos partidos e 20% dos candidatos **também na última fase** da distribuição das sobras (a do art. 109, III, quando já não há partidos com candidatos que atendam às exigências) restringia demais o **pluralismo político**. Resultado: na **última fase**, **todos os partidos** que participaram do pleito concorrem às cadeiras pelas maiores médias. O STF **não** validou a barreira em todas as fases.

- Na decisão de 2024, o tribunal disse que a regra valeria a partir das eleições de 2024.
- Em **março de 2025**, ao julgar os recursos, o STF decidiu que a regra vale **desde as eleições de 2022**, o que alterou a composição da Câmara.
- Em nenhum momento o termo inicial foi 2026.

6. O art. 111 do Código Eleitoral. Ele dizia que, se **nenhum partido** alcançasse o quociente eleitoral, seriam eleitos os **candidatos mais votados**. O STF declarou a regra **inconstitucional** nas mesmas ações, porque ela transformava a eleição proporcional num modelo majoritário parecido com o **distritão**. A eleição para a Câmara tem de ser proporcional (CF, art. 45).

Coligações e federações

Coligação é a aliança eleitoral pontual entre partidos para uma eleição. Até 2018, valia também para deputados e vereadores: os votos de todos os partidos coligados eram somados para calcular o quociente partidário, e o eleitor podia ajudar a eleger alguém de outro partido.

A **Emenda Constitucional 97/2017** mudou o art. 17, §1º, da Constituição:

- **vedou as coligações nas eleições proporcionais** (deputados e vereadores);
- **manteve** as coligações nas eleições **majoritárias** (Presidente, governador, senador, prefeito);
- a vedação passou a valer a partir das **eleições municipais de 2020** (art. 2º da EC 97). Em **2018** ainda houve coligação para deputado.

> **Exemplo:** em 2026, os partidos X e Y querem se aliar no mesmo Estado. Podem se coligar para governador e senador. Não podem se coligar para deputado federal ou estadual.

Para somar forças nas proporcionais, a saída criada depois foi a **federação partidária** (Lei 14.208/2021, que incluiu o art. 11-A na Lei dos Partidos): os partidos federados atuam **como se fossem um só partido**, em âmbito **nacional**, por no mínimo **quatro anos**, inclusive no Parlamento. Diferente da coligação, que valia só para a eleição.

Cláusula de desempenho

A mesma EC 97/2017 criou a **cláusula de desempenho** (ou de barreira): só têm direito aos recursos do **fundo partidário** e ao **acesso gratuito ao rádio e à televisão** os partidos que atingirem um mínimo de votos para a Câmara dos Deputados **ou** um mínimo de deputados federais eleitos. As exigências sobem por etapas (art. 3º da EC 97/2017):

- legislatura seguinte às eleições de **2018**: **1,5%** dos votos válidos, em pelo menos 1/3 das unidades da Federação, com **1%** em cada uma; **ou 9** deputados em 1/3 das unidades;
- após as eleições de **2022**: **2%**, com **1%** em cada uma; **ou 11** deputados;
- após as eleições de **2026**: **2,5%**, com **1,5%** em cada uma; **ou 13** deputados;
- a partir das eleições de **2030** (regra permanente do art. 17, §3º): **3%**, com **2%** em cada uma; **ou 15** deputados.

Um terço das 27 unidades da Federação são **9** unidades.

O eleito por partido que não atingiu a cláusula **mantém o mandato** e pode se filiar, sem perdê-lo, a outro partido que a tenha atingido (CF, art. 17, §5º).

> **Pegadinha:** aplicar à legislatura de 2027 os 3% e 15 deputados (que são de 2030) ou os 2% (que eram de 2022). Depois de 2026, valem **2,5%** (com 1,5% em cada unidade) **ou 13** deputados.

Quadros para memorizar

Quem é eleito por qual sistema no Brasil

Cargo	Sistema	Detalhe
Presidente	majoritário de maioria absoluta	brancos e nulos fora; 2º turno em até 20 dias, só os 2 mais votados
Governador	majoritário de maioria absoluta	mesmas regras do art. 77
Prefeito, Município com mais de 200 mil eleitores	majoritário de maioria absoluta	2º turno possível
Prefeito, Município com até 200 mil eleitores	majoritário simples	turno único
Senador	majoritário simples	1 vaga por Estado (1/3) ou 2 vagas (2/3; eleitor vota em 2 nomes)
Deputados federais, estaduais, distritais e vereadores	proporcional de lista aberta	quociente eleitoral e partidário, 10%, sobras

Tipos de lista e sistemas

Sistema	Como o eleitor vota	Quem define os eleitos
Lista fechada	só na legenda	ordem pré-definida pelo partido
Lista aberta (Brasil)	em candidato ou legenda	votação nominal dos candidatos
Lista flexível	na legenda, com voto de preferência possível	ordem do partido, alterável pelo eleitor
Voto único transferível	ordena candidatos	quota (Droop); transferência de excedentes e de eliminados
Voto alternativo (Austrália)	ordena candidatos	majoritário em distrito uninominal; elimina o menos votado
Misto alemão	2 votos: distrito e lista	o voto de lista define a proporção; distritais entram na cota
Misto paralelo (Japão)	2 votos	partes separadas, sem compensação
Distritão	em um nome	os mais votados do Estado, sem olhar o partido

Fórmulas

Fórmula	Conta	Efeito	Brasil
Quota de Hare	votos ÷ cadeiras	quota simples	é o quociente eleitoral
Quota de Droop	votos ÷ (cadeiras + 1), + 1	quota menor	não
D'Hondt	divisores 1, 2, 3...	favorece maiores	sobras (maiores médias)
Sainte-Laguë	divisores 1, 3, 5...	favorece menores	não

Números da eleição proporcional brasileira

Etapa	Regra
Quociente eleitoral	votos válidos ÷ lugares; fração até 0,5 desprezada, acima de 0,5 vira 1
Quociente partidário	votos do partido ÷ quociente eleitoral; fração desprezada
Ser eleito pelo quociente partidário	candidato com pelo menos 10% do quociente eleitoral
Disputar sobras	partido com 80% do quociente; candidato com 20%
Última fase das sobras	todos os partidos participam (STF, ADIs 7228, 7263 e 7325)
Efeito temporal da decisão	primeiro "a partir de 2024"; em março de 2025, "desde 2022"
Nenhum partido atinge o quociente	art. 111 (eleger os mais votados) declarado inconstitucional

Cláusula de desempenho (EC 97/2017)

Após as eleições de	Votos válidos para a Câmara	Mínimo em 1/3 das UFs	Ou deputados eleitos
2018	1,5%	1%	9
2022	2%	1%	11
2026	2,5%	1,5%	13
2030 em diante	3%	2%	15

Leis de Duverger

Sistema eleitoral	Tendência
Majoritário de turno único	bipartidarismo (efeito mecânico + efeito psicológico)
Majoritário de dois turnos	multipartidarismo com alianças, partidos flexíveis
Representação proporcional	multipartidarismo com partidos rígidos e independentes

Conceitos e autores que caem

Sistema eleitoral. Regras que convertem votos em cadeiras. Famílias: majoritário, proporcional e misto (Jairo Nicolau).

Magnitude do distrito. Número de cadeiras em disputa na circunscrição. Mais magnitude, mais proporcionalidade, menor limiar efetivo.

Maurice Duverger. Turno único majoritário leva ao bipartidarismo; efeito **mecânico** (sub-representação dos menores na conta das cadeiras) e efeito **psicológico** (eleitor abandona quem não tem chance para não desperdiçar o voto). Dois turnos e proporcional levam ao multipartidarismo.

Giovanni Sartori. Relê Duverger: as leis são tendências que dependem de condições, como a estruturação dos partidos e a concentração geográfica do voto.

Quota de Hare x quota de Droop. Hare divide pelo número de cadeiras; Droop, pelo número de cadeiras mais um.

D'Hondt x Sainte-Laguë. D'Hondt: 1, 2, 3... (favorece os grandes, usado no Brasil). Sainte-Laguë: 1, 3, 5... (mais favorável aos pequenos).

Representação proporcional personalizada (Alemanha). Dois votos; o de lista define a proporção no Bundestag; os eleitos nos distritos contam dentro da cota.

Distritão. Os mais votados do Estado são eleitos, sem olhar a votação do partido.

> **Lei seca:** CF, art. 17, § 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia (...) para adotar os critérios de escolha e o regime de suas **coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais** (...).
>
> **Lei seca:** Código Eleitoral, art. 108. Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a **10% (dez por cento) do quociente eleitoral**, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido.
>
> **Lei seca:** Código Eleitoral, art. 109, § 2º. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos **80% (oitenta por cento) do quociente eleitoral**, e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a **20% (vinte por cento)** desse quociente.

Pegadinhas da banca

- **Brancos e nulos no quociente eleitoral.** Errado: entram só os votos válidos.
- **Coligação para deputado federal.** Errado desde 2020: vedadas nas proporcionais, mantidas nas majoritárias.
- **"A EC 97 vedou coligações nas majoritárias e manteve nas proporcionais."** Invertido.
- **Vedação de coligação já em 2018.** Errado: valeu a partir das eleições municipais de 2020.
- **Sobras com 50% do quociente para o partido e 10% para o candidato.** Errado: 80% e 20%. Os 10% são da votação nominal para ser eleito pelo quociente partidário.
- **Candidato precisa de 50% do quociente para ser eleito pelo quociente partidário.** Errado: 10%.

- **STF validou o 80/20 em todas as fases das sobras.** Errado: na última fase, todos os partidos participam.
- **Regra das sobras do STF só a partir de 2026.** Errado: primeiro 2024; depois, em março de 2025, desde 2022.
- **Cláusula após 2026 com 3% e 2% por unidade, ou 15 deputados.** Errado: isso é a partir de 2030. Após 2026: 2,5%, 1,5% e 13 deputados.
- **Cláusula após 2026 com 2%.** Errado: 2% valeu após 2022.
- **Brasil usa Sainte-Laguë.** Errado: D'Hondt.
- **Quociente eleitoral calculado por Sainte-Laguë depois das sobras.** Errado: é quota de Hare e vem antes das sobras.
- **Quota de Droop sem somar unidade ao divisor.** Errado: Droop soma uma cadeira; a que divide só pelas cadeiras é Hare.
- **Mais magnitude, menos proporcionalidade; uninominal é o mais proporcional.** Invertido.
- **Lista fechada com voto no candidato.** Errado: isso é lista aberta.
- **Lista flexível sem chance de alterar a ordem.** Errado: isso é lista fechada; a flexível admite voto de preferência.
- **VUT com voto só na legenda e lista do partido.** Errado: o eleitor ordena candidatos.
- **Voto alternativo australiano como proporcional em distritos grandes.** Errado: é majoritário, em distritos uninominais.
- **Sistema paralelo japonês compensando distorções.** Errado: compensação é do modelo alemão.
- **Efeito mecânico = decisão do eleitor.** Errado: isso é o psicológico.
- **Dois turnos geram bipartidarismo rígido.** Errado: dois turnos geram multipartidarismo com alianças.
- **Segundo turno para Presidente com três candidatos.** Errado: só os dois mais votados.
- **Prefeito com segundo turno acima de 100 mil eleitores.** Errado: 200 mil.
- **Na renovação de 2/3 do Senado o eleitor vota em um nome.** Errado: vota em dois.
- **Senado e Câmara eleitos pelo proporcional.** Errado: Senado é majoritário.

Itens comentados

- **Item:** O quociente eleitoral é calculado mediante a divisão do total de votos, incluídos brancos e nulos, pelo número de cadeiras em disputa. **Errado.** Só os votos válidos entram na conta; brancos e nulos ficam fora.
- **Item:** Para participar da distribuição das sobras na eleição proporcional, o partido deve ter alcançado pelo menos cinquenta por cento do quociente eleitoral, e o candidato, pelo menos dez por cento desse quociente. **Errado.** Para as sobras, são 80% do quociente para o partido e 20% para o candidato.
- **Item:** Nas eleições proporcionais, após a Lei 14.211/2021, são eleitos pelo quociente partidário os candidatos do partido que obtiverem votação nominal igual ou superior a dez por cento do

quociente eleitoral, na ordem da votação nominal de cada um. **Certo.** É o art. 108 do Código Eleitoral.

- **Item:** Situação hipotética: Para as eleições de 2026, dois partidos pretendem coligar-se, em um mesmo estado, tanto na disputa pelo governo estadual quanto na disputa pelas vagas de deputado federal. Assertiva: Nessa situação, em razão da EC 97/2017, que vedou a celebração de coligações nas eleições majoritárias, mantendo-as apenas nas eleições proporcionais, os partidos só poderão coligar-se na disputa para deputado federal. **Errado.** A EC 97 vedou as coligações nas proporcionais; os partidos só podem se coligar para governador.
- **Item:** Pela cláusula de desempenho aplicável após as eleições de 2026, alcança o fundo partidário e a propaganda gratuita o partido que eleger pelo menos quinze deputados federais distribuídos em ao menos um terço das unidades da Federação, não bastando número menor. **Errado.** Após 2026 bastam 13 deputados; 15 é a exigência a partir de 2030.
- **Item:** A fórmula das maiores médias adotada no Brasil corresponde ao método D'Hondt, que utiliza divisores sucessivos e tende a favorecer os partidos maiores. **Certo.** Divisores 1, 2, 3...; o método favorece os maiores.
- **Item:** A quota de Droop, que difere do quociente eleitoral brasileiro, é calculada dividindo-se o total de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa, sem acrescentar nenhuma unidade ao divisor. **Errado.** Droop acrescenta uma unidade ao divisor. Dividir só pelo número de cadeiras é a quota de Hare.
- **Item:** O efeito mecânico das leis eleitorais, segundo Duverger, consiste na decisão do eleitor de abandonar o terceiro partido para não desperdiçar o voto, reação psicológica que reforça o bipartidarismo. **Errado.** Isso é o efeito psicológico. O mecânico é a sub-representação dos menores na conversão de votos em cadeiras.
- **Item:** Segundo Duverger, os sistemas majoritários de dois turnos tendem a produzir bipartidarismo rígido, ao passo que a representação proporcional tende ao multipartidarismo flexível, com alianças móveis entre os partidos. **Errado.** Dois turnos levam a multipartidarismo com alianças; o bipartidarismo vem do turno único.
- **Item:** No sistema misto paralelo, adotado para a Câmara dos Representantes do Japão, os resultados da lista proporcional compensam as desproporcionalidades geradas nos distritos uninominais, de modo que a composição final do parlamento seja proporcional aos votos dos partidos. **Errado.** No paralelo não há compensação; ela é marca do sistema alemão.
- **Item:** O voto alternativo, adotado na Câmara dos Representantes da Austrália, é um sistema proporcional em que o eleitor ordena os candidatos em distritos de grande magnitude, com transferência dos votos excedentes dos eleitos. **Errado.** O voto alternativo é majoritário e usa distritos uninominais; transferência de excedentes é do VUT.
- **Item:** O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 111 do Código Eleitoral, que elegia os candidatos mais votados quando nenhum partido atingisse o quociente eleitoral, por aproximar a eleição proporcional de um modelo majoritário, semelhante ao distritão. **Certo.** A regra contrariava a exigência de eleição proporcional para a Câmara.

- **Item:** Nas eleições em que se renovam dois terços das vagas do Senado Federal, cada eleitor vota em apenas um candidato a senador, sendo eleito o mais votado de cada Estado, pelo sistema majoritário simples. **Errado.** Na renovação de dois terços cada Estado elege dois senadores, e o eleitor vota em dois nomes.

Resumo para revisar

- Sistema eleitoral converte votos em cadeiras; famílias: majoritário, proporcional, misto.
- Magnitude = cadeiras por distrito; mais magnitude, mais proporcionalidade e limiar menor; uninominal é o menos proporcional.
- Senado: majoritário simples (1 nome quando renova 1/3; 2 nomes quando renova 2/3). Câmara: proporcional de lista aberta.
- Presidente e Governador: maioria absoluta dos válidos; 2º turno em até 20 dias, só dois candidatos.
- Prefeito: 2º turno só com mais de 200 mil eleitores; até 200 mil, turno único.
- Lista fechada: partido ordena, eleitor vota na legenda. Aberta: votação nominal ordena. Flexível: voto de preferência muda a ordem. VUT: eleitor ordena candidatos, há transferência.
- Voto alternativo (Austrália): majoritário, uninominal, preferencial.
- Alemanha: misto compensatório, o voto de lista define a proporção. Japão: misto paralelo, sem compensação.
- Distritão: os mais votados, sem olhar o partido.
- Hare = votos ÷ cadeiras (é o quociente eleitoral). Droop = votos ÷ (cadeiras + 1).
- D'Hondt (1, 2, 3...) favorece os grandes e é usado nas sobras brasileiras. Sainte-Laguë (1, 3, 5...) favorece os pequenos.
- Quociente eleitoral: válidos ÷ vagas (fração até meio desprezada). Quociente partidário: votos do partido ÷ QE (fração desprezada).
- Eleito pelo QP: pelo menos 10% do QE. Sobras: partido com 80% e candidato com 20%.
- Sobras: votos do partido ÷ (lugares obtidos + 1); maior média leva a vaga; repete.
- STF (ADIs 7228, 7263, 7325): na última fase das sobras, todos os partidos participam; efeito desde 2022 (decisão de março de 2025). Art. 111 (eleger os mais votados se ninguém atinge o QE) inconstitucional.
- Duverger: turno único leva ao bipartidarismo (efeito mecânico na conta das cadeiras; psicológico no voto útil); dois turnos e proporcional levam ao multipartidarismo.
- EC 97/2017: coligações vedadas nas proporcionais desde 2020 e mantidas nas majoritárias; criou a cláusula de desempenho.
- Federação (Lei 14.208/2021): partidos atuam como um só, nacionalmente, por pelo menos 4 anos.
- Cláusula: após 2018, 1,5% ou 9; após 2022, 2% ou 11; após 2026, 2,5% (1,5% em 9 UFs) ou 13; a partir de 2030, 3% (2%) ou 15.

- Quem não atinge a cláusula perde fundo partidário e propaganda gratuita; o eleito mantém o mandato e pode migrar sem perdê-lo.

TEMA 7 DE 11

História do voto e dos partidos no Brasil

59 perguntas no app · Brasil

O que cai

O edital pede "História do voto e dos partidos no Brasil". As perguntas percorrem a linha do tempo, do Império à Nova República, sempre perguntando **o que cada marco mudou**:

- **Império**: Constituição de 1824 (Poder Moderador, voto censitário, aberto e indireto, Senado vitalício por lista tríplice), Lei do Terço (1875) e Lei Saraiva (1881).
- **Primeira República**: Constituição de 1891 (fim do censo, mas voto aberto; exclusões de analfabetos, mendigos, praças e religiosos), fraudes (bico de pena, voto de cabresto), Partido Republicano Paulista.
- **Era Vargas**: Código Eleitoral de 1932 (Justiça Eleitoral, voto secreto, voto feminino, proporcional), Constituição de 1934, Estado Novo (extinção dos partidos em 1937) e Lei Agamenon (1945).
- **República de 1946**: PSD, PTB e UDN; cassação do PCB; plebiscito de 1963.
- **Regime militar**: AI-1, AI-2, AI-3, Arena e MDB, sublegenda, Lei Falcão, Pacote de Abril, reforma de 1979, voto vinculado de 1982, Diretas Já, Colégio Eleitoral de 1985, EC 25/1985.
- **Nova República**: voto na Constituição de 1988, eleição de 1989, urna eletrônica (1996 e 2000), biometria (2008), reeleição (1997), cláusula de barreira derrubada pelo STF (2006), Ficha Limpa, cláusula de desempenho (2017).

A banca troca datas e atribuições: diz que a Lei Saraiva ampliou o voto (restringiu), que 1891 trouxe voto secreto (só em 1932), que o voto feminino veio em 1946 (veio em 1932), que a UDN era de Vargas (era o PTB), que o PSDB nasceu de sindicalistas em 1980 (isso é o PT).

Entenda o tema

Império: a Constituição de 1824

A primeira Constituição do Brasil foi **outorgada** (imposta) por **Dom Pedro I** em 1824, depois que ele dissolveu a Assembleia Constituinte.

- **Quatro poderes**: Legislativo, Executivo, Judiciário e **Poder Moderador**, este **privativo do Imperador**. Era a "chave de toda a organização política": permitia ao Imperador nomear senadores, dissolver a Câmara, suspender magistrados, entre outras coisas.
- **Voto censitário**: só votava quem tivesse **renda mínima** anual.
- **Voto aberto** (a descoberto): todos sabiam em quem cada um votava.

- **Voto indireto, em dois graus**: 1. nas **assembleias paroquiais**, os **votantes** (cidadãos com a renda mínima) escolhiam os **eleitores de província**; 2. os **eleitores de província**, com renda maior, elegiam os **deputados** e os nomes para o Senado.
- Os **libertos** (ex-escravizados) podiam votar nas assembleias paroquiais, mas **não podiam ser eleitores de província**, o que os impedia de participar do segundo grau.
- **Senado vitalício**: as províncias elegiam **listas tríplices**, e o **Imperador escolhia** um nome de cada lista. O senador ficava no cargo até morrer.

Lei do Terço (1875). Introduziu o **voto limitado** (ou incompleto): o eleitor votava num número de nomes correspondente a **dois terços das vagas**. O terço restante tendia a ficar com a minoria. O objetivo era **assegurar representação à minoria** (a oposição). A eleição continuava em dois graus.

Lei Saraiva (1881). Fez três coisas:

- instituiu a **eleição direta, em um só grau** (acabou o sistema de votantes e eleitores);
- criou o **título de eleitor**;
- **manteve a exigência de renda** comprovada e **excluiu os analfabetos** (para os novos alistamentos).

Resultado: o número de votantes **caiu drasticamente**. A eleição ficou direta, mas muito menos gente votava.

> **Pegadinha:** "A Lei Saraiva aboliu a exigência de renda e admitiu os analfabetos para ampliar o eleitorado." Errado: ela fez o contrário e reduziu o eleitorado.
>
> **Pegadinha:** "A Constituição de 1824 adotava voto censitário e direto, em um só grau." Errado: o voto era indireto. O direto veio com a Lei Saraiva, em 1881.

Partido Republicano Paulista. O movimento republicano lançou o **Manifesto Republicano em 1870**. Em **1873**, na **Convenção de Itu**, foi fundado o **Partido Republicano Paulista** (PRP), que se tornou a principal força política da Primeira República. No Império, os dois grandes partidos eram o **Conservador** e o **Liberal**.

Primeira República (1889-1930)

Constituição de 1891.

- **Eleitores**: os cidadãos **maiores de 21 anos** que se alistassem na forma da lei.
- **Não podiam se alistar**: os **mendigos**, os **analfabetos**, as **praças de pré** (soldados rasos) e os **religiosos de ordens** sujeitas a **voto de obediência**.
- **Acabou o voto censitário** (não havia mais exigência de renda).
- **O voto continuou aberto**. O voto secreto só viria em 1932.
- **Mulheres**: o texto **não proibia expressamente** o voto feminino; falava em "cidadãos maiores de 21 anos". Na prática, elas foram excluídas **por interpretação**.
- **Presidente da República**: **eleição direta**. O Congresso só escolhia se nenhum candidato tivesse maioria absoluta.
- **Sistema eleitoral**: majoritário, por distritos e listas; **não** havia representação proporcional.

> **Pegadinha:** "A Constituição de 1891 manteve o voto censitário e instituiu o voto secreto." Errado duas vezes: acabou com o censo e manteve o voto aberto.
>
> **Pegadinha:** "A Constituição de 1891 instituiu a eleição do Presidente pelo Congresso." Errado: a eleição era direta.

Práticas e fraudes. Com o voto aberto, o **coronel** (chefe político local, geralmente grande proprietário de terras) controlava o voto dos dependentes: é o **voto de cabresto**. Victor Nunes Leal descreveu esse sistema em *Coronelismo, enxada e voto* (1949). Outras práticas:

- **bico de pena**: fraude nas **atas de votação e nas assinaturas** dos eleitores, preenchidas pelos mesários;
- **degola** (ou depuração): a **Comissão de Verificação de Poderes** do próprio Legislativo, que reconhecia ou não os eleitos, "degolava" os candidatos da oposição;
- **política dos governadores** (Campos Sales): apoio mútuo entre o Presidente e as oligarquias estaduais.

Tudo isso comprometia a legitimidade das eleições.

Era Vargas (1930-1945)

Código Eleitoral de 1932 (Decreto 21.076). É o grande marco da modernização eleitoral:

- **criou a Justiça Eleitoral**, que passou a cuidar do **alistamento, da apuração e da diplomação**, tirando do Legislativo as **comissões de verificação de poderes**;
- instituiu o **voto secreto**;
- instituiu o **voto feminino**: eleitor é o **cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo**. Não havia exigência de autorização do marido nem de renda própria para as mulheres;
- adotou o **sufrágio universal e direto** e a **representação proporcional**, com cálculo de **quocientes eleitoral e partidário**. A votação tinha **dois turnos simultâneos, na mesma cédula**: o primeiro distribuía as vagas pelos quocientes, e o segundo preenchia as vagas que sobravam.

A representação proporcional foi usada pela primeira vez na eleição da **Assembleia Constituinte de 1933**.

> **Pegadinha:** "O Código de 1932 adotou o sistema distrital puro e manteve o voto a descoberto." Errado: adotou a proporcional e o voto secreto.
>
> **Pegadinha:** "O sistema proporcional foi implementado pela Constituição de 1891 e usado em 1894." Errado: veio com o Código de 1932 e estreou em 1933.

Constituição de 1934.

- **reduziu para 18 anos** a idade mínima para o alistamento eleitoral;
- confirmou o voto feminino;
- tornou o **voto obrigatório para os homens** e para as **mulheres que exercessem função pública remunerada**. Para as demais mulheres, o voto era **facultativo**.

> **Pegadinha:** "A Constituição de 1934 tornou o voto obrigatório para todos os maiores de 18, de ambos os sexos, sem exceções." Errado: só as mulheres com função pública remunerada eram obrigadas.

Estado Novo (1937-1945). Com o golpe de novembro de 1937 e a nova Constituição (a "Polaca"), o **Decreto-Lei 37, de dezembro de 1937, extinguiu os partidos políticos** e proibiu sua organização. Não houve eleições no período.

Lei Agamenon (Decreto-Lei 7.586, de 1945). No fim do Estado Novo, **restabeleceu a vida partidária**, revogando o decreto que extinguira os partidos, e **exigiu partidos de âmbito nacional** para o registro. O objetivo era evitar a volta dos partidos estaduais da República Velha.

República de 1946 (1945-1964)

Em 1945 surgiram os três grandes partidos do período:

- **PSD (Partido Social Democrático)**: formado em grande parte por **interventores** e políticos ligados a **Vargas** nos Estados; forte no interior e na máquina estadual;
- **PTB (Partido Trabalhista Brasileiro)**: criado com apoio de **Vargas**, apoiado na **estrutura sindical e previdenciária**; partido do trabalhismo urbano;
- **UDN (União Democrática Nacional)**: reuniu as **forças de oposição ao varguismo**, liberais e antigos adversários de Vargas.

> **Pegadinha:** "A UDN era o partido criado por Vargas a partir da máquina sindical." Errado: esse é o PTB. A UDN era antivarguista.

Constituição de 1946. Manteve o voto feminino (que já existia desde 1932) e tornou o alistamento e o voto obrigatórios para os brasileiros **de ambos os sexos**, com exceções previstas.

> **Pegadinha:** "O voto feminino foi instituído pela Constituição de 1946." Errado: veio com o Código de 1932 e foi confirmado em 1934.

Cassação do PCB. O **Partido Comunista do Brasil (PCB)** foi legalizado em 1945 e teve votação expressiva. Em **1947**, o **TSE cancelou seu registro**, e pouco depois seus parlamentares **perderam os mandatos**. O partido voltou à clandestinidade.

Parlamentarismo e plebiscito de 1963. Com a **renúncia de Jânio Quadros** (1961), os militares resistiram à posse do vice, **João Goulart**. A saída foi adotar o **parlamentarismo**, que limitava os poderes do Presidente. No **plebiscito de janeiro de 1963**, o eleitorado **rejeitou o parlamentarismo** e **restabeleceu o presidencialismo**, devolvendo os poderes a Goulart.

Regime militar (1964-1985)

AI-1 (abril de 1964). Cassou mandatos e suspendeu direitos políticos, mas **manteve os partidos** existentes.

AI-2 (outubro de 1965). Extinguiu os partidos existentes e tornou **indireta** a eleição do Presidente. Logo depois, o **Ato Complementar 4** (1965) criou as regras que levaram ao **bipartidarismo**:

- **Arena** (Aliança Renovadora Nacional), partido do governo;
- **MDB** (Movimento Democrático Brasileiro), a oposição consentida.

O bipartidarismo vigorou até **1979**.

> **Pegadinha:** "O AI-1 extinguiu os partidos." Errado: foi o AI-2.

AI-3 (fevereiro de 1966). Tornou **indireta** a eleição dos **governadores**, escolhidos pelas **Assembleias Legislativas**, e os prefeitos das capitais passaram a ser nomeados. A eleição direta para governador só voltou em **1982**.

Sublegenda. Permitia que um partido apresentasse **até três candidatos** ao **mesmo cargo majoritário**. Os votos dos candidatos do partido eram **somados**, e era eleito **o mais votado do partido mais votado**, mesmo que um adversário de outro partido tivesse tido mais votos individuais. Servia para acomodar as facções internas, sobretudo da Arena.

Lei Falcão (1976). Restringiu a propaganda eleitoral no rádio e na televisão: o candidato só podia aparecer com **nome, número, currículo e foto**. O objetivo era impedir que a oposição usasse a TV para criticar o regime, depois do bom desempenho do MDB em 1974.

Pacote de Abril (1977). O governo Geisel fechou o Congresso e baixou um conjunto de medidas. A mais lembrada: **um terço dos senadores** passou a ser eleito **indiretamente**, por **colégios eleitorais** dominados pela Arena. Eram os **senadores biônicos**, criados para evitar que o MDB conquistasse a maioria no Senado em 1978.

Reforma partidária de 1979 (Lei 6.767/1979). Acabou com o bipartidarismo e permitiu a criação de novos partidos, mas **exigiu a palavra "Partido"** no nome. Por isso:

- o **MDB** virou **PMDB**;
- a **Arena** se reorganizou como **PDS** (Partido Democrático Social).

Surgiram, entre outros:

- o **PT** (1980), fundado por **sindicalistas** do ABC paulista, intelectuais e militantes de movimentos sociais e da Igreja;
- o **PDT**, criado por **Leonel Brizola**, depois que ele perdeu a sigla PTB para Ivete Vargas;
- o **PTB**, com Ivete Vargas.

Eleições de 1982. Em **novembro de 1982** houve a primeira eleição **direta para governador desde 1965**. Vigorava o **voto vinculado**: o eleitor tinha de votar em candidatos **do mesmo partido para todos os cargos**, sob pena de **anulação** do voto.

Diretas Já e Emenda Dante de Oliveira (1984). A emenda previa eleição direta para Presidente. Em abril de 1984, foi votada **na Câmara** e **derrotada**: teve **298 votos** a favor, faltando **22** para os **320** necessários (dois terços). **Nunca chegou ao Senado**.

Colégio Eleitoral de 1985. Em **15 de janeiro de 1985**, o Colégio Eleitoral elegeu **Tancredo Neves** (PMDB, pela Aliança Democrática), que derrotou **Paulo Maluf** (PDS) por **480 votos a 180**. Foi o fim do ciclo de presidentes militares, mas a eleição ainda foi **indireta**. Tancredo morreu antes da posse, e assumiu **José Sarney**.

PFL. O **Partido da Frente Liberal** nasceu de uma **dissidência do PDS** (a Frente Liberal), que se recusou a apoiar Maluf e **apoiou Tancredo**.

> **Pegadinha:** "O PFL, originado de dissidência do PMDB, apoiou Maluf." Errado: veio do PDS e apoiou Tancredo.

Emenda Constitucional 25 (maio de 1985). Fez muito mais do que dar voto aos analfabetos:

- **restabeleceu a eleição direta** para Presidente e **extinguiu o Colégio Eleitoral**;
- concedeu o **voto facultativo** (não obrigatório) aos **analfabetos**;
- liberou a criação de partidos, o que permitiu a **legalização dos partidos comunistas**.

Nova República (1985 em diante)

PSDB (1988). Fundado por **dissidentes do PMDB**, como Mário Covas, Franco Montoro, José Serra e Fernando Henrique Cardoso. Não foi fundado em 1980 nem por sindicalistas (esse é o PT).

Voto na Constituição de 1988 (art. 14, §1º). Alistamento e voto:

- **obrigatórios** para os **maiores de 18 anos**;
- **facultativos** para os **analfabetos**, os **maiores de 70 anos** e os **maiores de 16 e menores de 18 anos**.

Quem tem 16 ou 17 anos **pode** se alistar e votar, mas **não é obrigado**. Entre 65 e 70 anos, o voto ainda é obrigatório.

Eleição de 1989. Foi a **primeira eleição direta para Presidente desde 1960**. Houve segundo turno, em **17 de dezembro de 1989**, entre **Fernando Collor** e **Luiz Inácio Lula da Silva**; Collor venceu.

Revisão constitucional de 1994. Reduziu o mandato presidencial para **quatro anos**. **Não** criou exigência de 15 deputados federais para lançar candidato a Presidente.

Urna eletrônica. Usada pela **primeira vez em 1996** (em parte do país, nas capitais e cidades maiores). Em **2000**, a votação passou a ser **inteiramente informatizada** em todo o país, conduzida pela Justiça Eleitoral. Em 1989 o voto ainda era em cédula de papel.

Biometria. A **identificação biométrica** do eleitor foi usada pela primeira vez nas **eleições municipais de 2008**, em **três municípios**, como aperfeiçoamento do processo eletrônico. Não marca o início do voto informatizado (que é de 2000).

Reeleição (EC 16/1997). Permitiu a reeleição do Presidente, dos Governadores e dos Prefeitos para **um único período subsequente**. Não existe reeleição ilimitada. O primeiro presidente reeleito foi Fernando Henrique Cardoso, em 1998.

Cláusula de barreira de 1995 (ADIs 1351 e 1354). A Lei 9.096/1995 previa uma cláusula de barreira para o funcionamento parlamentar. Em **2006**, o **STF declarou-a inconstitucional**, por violar o

pluralismo político e a proteção das **minorias**.

Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010). Ampliou os casos de inelegibilidade, alcançando os condenados por **órgão colegiado**, e **aumentou de três para oito anos** o prazo de inelegibilidade. Em **fevereiro de 2012**, o STF a declarou **constitucional** e aplicável também a **fatos anteriores** à sua vigência, porque a inelegibilidade não é pena, e sim condição para disputar eleições.

Cláusula de desempenho (EC 97/2017). Com o resultado das **eleições de 2018**, a cláusula passou a produzir seus **primeiros efeitos**: os partidos que não a atingiram perderam, **a partir de 2019**, o acesso ao **fundo partidário** e ao **tempo gratuito de rádio e televisão**. A mesma emenda vedou as coligações proporcionais a partir de 2020.

Quadros para memorizar

Linha do tempo do voto

Marco	O que mudou
Constituição de 1824	4 poderes (Moderador); voto censitário, aberto e indireto (2 graus); libertos só no 1º grau; Senado vitalício por lista tríplice
Lei do Terço (1875)	voto limitado a 2/3 das vagas; representação da minoria
Lei Saraiva (1881)	eleição direta; título de eleitor; manteve renda; excluiu analfabetos; eleitorado despencou
Constituição de 1891	fim do censo; 21 anos; exclui mendigos, analfabetos, praças de pré, religiosos; voto aberto; mulheres excluídas por interpretação; Presidente eleito diretamente
Código Eleitoral de 1932	Justiça Eleitoral; voto secreto; voto feminino; proporcional com quocientes e dois turnos simultâneos
1933	primeira eleição proporcional (Constituinte)
Constituição de 1934	18 anos; voto obrigatório para homens e mulheres com função pública remunerada
Decreto-Lei 37 (1937)	extinção dos partidos
Lei Agamenon (1945)	volta dos partidos, exigidos de âmbito nacional
Constituição de 1946	mantém voto feminino; voto obrigatório para ambos os sexos
1947	TSE cancela o registro do PCB
Plebiscito de 1963	rejeita o parlamentarismo; volta o presidencialismo
AI-1 (1964)	cassações; partidos mantidos
AI-2 (1965)	extingue partidos; Presidente indireto; depois Arena x MDB
AI-3 (1966)	governadores indiretos
Sublegenda	até 3 candidatos por partido no cargo majoritário; soma dos votos

Marco	O que mudou
Lei Falcão (1976)	propaganda só com nome, número, currículo e foto
Pacote de Abril (1977)	senadores biônicos (1/3 indiretos)
Lei 6.767 (1979)	fim do bipartidarismo; "Partido" no nome (PMDB, PDS)
1982	governadores diretos; voto vinculado
Dante de Oliveira (1984)	derrotada na Câmara: 298 votos de 320
15/01/1985	Tancredo vence Maluf no Colégio Eleitoral (480 × 180)
EC 25/1985	eleição direta; fim do Colégio; analfabetos com voto facultativo; partidos comunistas
CF de 1988	obrigatório aos 18; facultativo para analfabetos, maiores de 70 e de 16 a 18
1989	1ª eleição direta desde 1960; 2º turno em 17/12, Collor x Lula
1996 / 2000	urna eletrônica estreia / votação toda informatizada
EC 16/1997	uma reeleição
2006	STF derruba a cláusula de barreira da Lei 9.096 (ADIs 1351 e 1354)
2008	biometria em 3 municípios
LC 135/2010	Ficha Limpa: inelegibilidade de 3 para 8 anos; STF valida em 2012
EC 97/2017	cláusula de desempenho (efeitos a partir de 2019); fim das coligações proporcionais (2020)

Partidos e suas origens

Partido	Origem
Conservador e Liberal	Império
PRP	1873, Convenção de Itu, após o Manifesto de 1870
PSD	1945, interventores e políticos ligados a Vargas
PTB	1945, Vargas, sindicatos e previdência
UDN	1945, oposição a Vargas
PCB	legalizado em 1945; registro cancelado em 1947
Arena e MDB	após o AI-2 (1965) e o Ato Complementar 4
PDS	Arena reorganizada (1979)
PMDB	MDB reorganizado (1979)
PT	1980, sindicalistas do ABC, intelectuais, movimentos sociais
PDT	Leonel Brizola, após a reforma de 1979
PFL	1985, dissidência do PDS; apoiou Tancredo
PSDB	1988, dissidentes do PMDB

Conceitos e autores que caem

Voto censitário. Exige renda mínima para votar. Vigorou no Império.

Voto indireto em dois graus. Votantes escolhem eleitores, que escolhem os representantes (Império até 1881).

Voto aberto ou a descoberto. Todos sabem em quem se votou. Vigorou até 1932 e permitiu o voto de cabresto.

Coronelismo e voto de cabresto (Victor Nunes Leal). Controle do voto dos dependentes pelo chefe local na Primeira República, num compromisso entre o poder privado decadente e o poder público fortalecido.

Bico de pena. Fraude em atas e assinaturas. **Degola**: não reconhecimento de eleitos de oposição pela Comissão de Verificação de Poderes.

Voto limitado (Lei do Terço). O eleitor vota em menos nomes do que as vagas para abrir espaço à minoria.

Sublegenda. Vários candidatos do mesmo partido a um cargo majoritário, com soma dos votos.

Senador biônico. Senador eleito indiretamente pelo Pacote de Abril.

Voto vinculado. Obrigação de votar no mesmo partido para todos os cargos (1982).

> **Lei seca:** CF, art. 14, § 1º. O alistamento eleitoral e o voto são: I - **obrigatórios para os maiores de dezoito anos**; II - **facultativos** para: a) os **analfabetos**; b) os **maiores de setenta anos**; c) os **maiores de dezesseis e menores de dezoito anos**.
>
> **Lei seca:** CF, art. 14, § 5º. O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para **um único período subseqüente**.

Pegadinhas da banca

- **1824 com voto direto em um só grau.** Errado: indireto; direto só em 1881.
- **Lei Saraiva ampliou o eleitorado.** Errado: manteve a renda, excluiu analfabetos e reduziu o eleitorado.
- **1891 manteve o censo e criou o voto secreto.** Errado: acabou com o censo; o voto secreto é de 1932.
- **1891 proibiu expressamente o voto feminino.** Errado: a exclusão foi por interpretação.
- **1891 com Presidente eleito pelo Congresso.** Errado: eleição direta.
- **Proporcional desde 1891, usado em 1894.** Errado: Código de 1932, estreia em 1933.
- **Justiça Eleitoral criada em 1946.** Errado: 1932.
- **Código de 1932 distrital puro e voto aberto.** Errado: proporcional e secreto.

- **Código de 1932 exigia autorização do marido.** Errado: eleitor era o cidadão maior de 21, sem distinção de sexo.
- **1934 com voto obrigatório para todos, sem exceções.** Errado: só homens e mulheres com função pública remunerada.
- **Decreto-Lei 37 manteve o pluripartidarismo.** Errado: extinguiu os partidos.
- **Voto feminino instituído em 1946.** Errado: 1932.
- **UDN como partido de Vargas e dos sindicatos.** Errado: PTB.
- **Plebiscito de 1963 confirmou o parlamentarismo.** Errado: rejeitou.
- **AI-1 extinguiu os partidos.** Errado: AI-2.
- **AI-3 instituiu eleição direta de governadores.** Errado: tornou-a indireta.
- **Lei Falcão ampliou a propaganda.** Errado: restringiu.
- **Dante de Oliveira aprovada na Câmara e rejeitada no Senado.** Errado: derrotada na Câmara.
- **EC 25 manteve o Colégio Eleitoral.** Errado: restabeleceu a eleição direta.
- **EC 25 tornou obrigatório o voto dos analfabetos.** Errado: facultativo.
- **PSDB de 1980, de sindicalistas.** Errado: 1988, dissidentes do PMDB.
- **PDT fundado por Ulysses Guimarães.** Errado: Brizola.
- **PFL de dissidência do PMDB, pró-Maluf.** Errado: dissidência do PDS, pró-Tancredo.
- **Voto facultativo a partir dos 65.** Errado: 70.
- **Voto obrigatório aos 16.** Errado: facultativo de 16 a 18.
- **Urna eletrônica em 1989.** Errado: 1996.
- **Votação toda informatizada só em 2008, com biometria.** Errado: 2000; biometria é de 2008.
- **EC 16/1997 com reeleição ilimitada.** Errado: um único período subsequente.
- **STF validou a cláusula de barreira de 1995.** Errado: declarou-a inconstitucional.
- **Ficha Limpa reduziu a inelegibilidade de 8 para 3 anos.** Errado: aumentou de 3 para 8.
- **Revisão de 1994 exigiu 15 deputados para candidatura presidencial.** Errado: não criou essa regra.

Itens comentados

- **Item:** A Constituição imperial de 1824, outorgada por Dom Pedro I, previa quatro poderes, entre eles o Poder Moderador, privativo do Imperador, e adotava voto censitário, aberto e indireto. **Certo.** São os traços do sistema imperial.
- **Item:** A Lei Saraiva, de 1881, aboliu a exigência de renda e passou a admitir o voto dos analfabetos, com o objetivo de ampliar o eleitorado. **Errado.** A Lei Saraiva manteve a renda, excluiu os analfabetos e reduziu o eleitorado, embora tenha instituído a eleição direta.
- **Item:** A Constituição de 1891 manteve o voto censitário, mas instituiu o voto secreto, o que pôs fim ao voto de cabresto durante a República Velha. **Errado.** A Constituição de 1891 acabou com o censo e manteve o voto aberto; o voto secreto veio em 1932.

- **Item:** O Código Eleitoral de 1932 criou a Justiça Eleitoral, à qual transferiu o alistamento, a apuração e a diplomação, pondo fim às comissões de verificação de poderes do Legislativo, e instituiu o voto secreto e o voto feminino. **Certo.** É o resumo do Código de 1932.
- **Item:** A Constituição de 1934 tornou obrigatórios o alistamento e o voto para todos os brasileiros maiores de dezoito anos, de ambos os sexos, sem exceções. **Errado.** A obrigação valia para os homens e para as mulheres com função pública remunerada.
- **Item:** Na República de 1946 a 1964, a UDN era o partido criado por Getúlio Vargas a partir da máquina sindical e previdenciária, para ampliar sua base popular. **Errado.** Esse é o PTB. A UDN reunia a oposição a Vargas.
- **Item:** O Ato Institucional n.º 1 extinguiu os partidos políticos existentes no Brasil à época de sua instituição. **Errado.** O AI-1 cassou mandatos e manteve os partidos. A extinção veio com o AI-2, de 1965.
- **Item:** Durante o regime militar, a sublegenda permitia que um partido apresentasse até três candidatos ao mesmo cargo majoritário, somando-se seus votos e elegendo-se o mais votado do partido mais votado, mesmo que tivesse menos votos que um adversário. **Certo.** É a definição da sublegenda.
- **Item:** A Emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para Presidente da República, foi aprovada pela Câmara dos Deputados em 1984, mas rejeitada pelo Senado Federal. **Errado.** Foi derrotada na própria Câmara (298 votos, de 320 necessários) e não chegou ao Senado.
- **Item:** A Emenda Constitucional nº 25, de 1985, manteve o Colégio Eleitoral e a eleição indireta para Presidente, limitando-se a conceder o direito de voto aos analfabetos. **Errado.** A EC 25 restabeleceu a eleição direta, extinguiu o Colégio Eleitoral e liberou os partidos comunistas, além do voto facultativo dos analfabetos.
- **Item:** A Lei 6.767/1979, que pôs fim ao bipartidarismo, passou a exigir a palavra Partido na denominação das novas agremiações, razão pela qual o MDB se tornou PMDB, ao passo que a Arena se reorganizou como PDS. **Certo.** É a reforma partidária de 1979.
- **Item:** O sistema proporcional de representação foi implementado no Brasil pela Constituição de 1891 e adotado, pela primeira vez, na eleição de 1894. **Errado.** A representação proporcional veio com o Código Eleitoral de 1932 e foi usada pela primeira vez em 1933.
- **Item:** No julgamento das ADIs 1351 e 1354, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a cláusula de barreira da Lei 9.096/1995, por entender que ela protegia o pluralismo político e as minorias. **Errado.** Em 2006 o STF declarou a cláusula inconstitucional justamente por violar o pluralismo e as minorias.
- **Item:** A Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010) reduziu de oito para três anos o prazo de inelegibilidade dos condenados por órgão colegiado, a fim de favorecer a reinserção política dos condenados. **Errado.** Ela aumentou o prazo de três para oito anos.

Resumo para revisar

- 1824: outorgada; Poder Moderador; voto censitário, aberto e indireto; libertos só votavam no 1º grau; Senado vitalício por lista tríplice.
- Lei do Terço (1875): voto em 2/3 das vagas, para dar lugar à minoria.
- Lei Saraiva (1881): eleição direta e título de eleitor, mas renda e exclusão dos analfabetos; eleitorado despencou.
- PRP: Manifesto de 1870, Convenção de Itu em 1873.
- 1891: sem censo, 21 anos, exclui mendigos, analfabetos, praças de pré e religiosos; voto aberto; mulheres excluídas por interpretação; Presidente eleito diretamente.
- Primeira República: coronelismo, voto de cabresto, bico de pena, degola.
- Código de 1932: Justiça Eleitoral, voto secreto, voto feminino, proporcional com quocientes e dois turnos simultâneos; estreia em 1933.
- 1934: 18 anos; voto obrigatório para homens e mulheres com função pública remunerada.
- Estado Novo: DL 37/1937 extingue partidos. Lei Agamenon (1945): partidos nacionais.
- 1945: PSD (interventores de Vargas), PTB (sindicatos), UDN (antivarguista). PCB cassado em 1947.
- 1946: mantém o voto feminino. 1963: plebiscito volta ao presidencialismo.
- AI-1 mantém partidos; AI-2 extingue (Arena x MDB até 1979); AI-3 torna indireta a eleição de governadores.
- Sublegenda; Lei Falcão (1976) restringe propaganda; Pacote de Abril (1977) cria senadores biônicos.
- Lei 6.767/1979: fim do bipartidarismo, PMDB e PDS; PT (1980, ABC), PDT (Brizola).
- 1982: governador direto, voto vinculado. 1984: Dante de Oliveira cai na Câmara. 1985: Tancredo 480 × 180 Maluf; PFL vem do PDS.
- EC 25/1985: diretas, fim do Colégio, analfabetos com voto facultativo, partidos comunistas.
- PSDB: 1988, dissidentes do PMDB.
- CF/88: voto obrigatório aos 18; facultativo para analfabetos, maiores de 70 e de 16 a 18.
- 1989: 1ª direta desde 1960; 2º turno em 17/12, Collor x Lula.
- Urna: 1996 (estreia) e 2000 (todo o país). Biometria: 2008, três municípios.
- EC 16/1997: uma reeleição. STF derrubou a cláusula de barreira em 2006. Ficha Limpa: 8 anos, válida também para fatos anteriores (STF, 2012). Cláusula da EC 97: primeiros efeitos em 2019.

TEMA 8 DE 11

Política internacional e brasileira contemporânea

53 perguntas no app · Brasil

O que cai

O edital pede "Temas relevantes de política internacional e brasileira contemporânea". É um tema de atualidades, e as perguntas se espalham por cinco blocos:

- **Princípios constitucionais das relações internacionais** (CF, art. 4º): a lista dos dez princípios e a integração latino-americana. A banca inventa princípios ("prevalência dos interesses econômicos", "intervenção para defender a paz", "extradição por crime político").
- **ONU**: órgãos principais, composição e votação do Conselho de Segurança (5 permanentes + 10 eleitos, 9 votos sem veto), Assembleia Geral (um voto por Estado, recomendações), Corte Internacional de Justiça (Haia, só Estados), reforma do Conselho e G4, mandatos do Brasil.
- **Outros foros e organizações**: Bretton Woods (FMI e Banco Mundial, em Washington), OMC (Genebra, 1995, crise do sistema de controvérsias), G20 (cúpula do Rio em 2024, União Africana), BRICS (sigla de 2001, África do Sul em 2011, Novo Banco de Desenvolvimento, cúpula do Rio em 2025), Mercosul (fundadores e Bolívia), OEA, OTAN, CPLP, Brexit.
- **Clima**: Convenção-Quadro de 1992, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, COP30 em Belém.
- **Política brasileira recente**: impeachment de Dilma (61 × 20, sem inabilitação), orçamento impositivo, teto de gastos (EC 95) x arcabouço fiscal (LC 200/2023), reforma da Previdência (EC 103/2019). Também voltam fatos históricos que aparecem em outros temas (Poder Moderador, Código Eleitoral de 1932, coronelismo).

A banca troca **sedes** (Genebra x Washington x Haia x Nova York), **anos** (OTAN 1949 x Pacto de Varsóvia 1955; Brexit 2016 × 2020; convenção do clima 1992 × 2012) e **números** (5 permanentes x 15; 8 votos x 9; 10 anos x 20 anos).

Entenda o tema

Fatos de história política que voltam aqui

- A **Constituição de 1824** não adotou a tripartição de Montesquieu. Criou **quatro poderes**: Legislativo, Executivo, Judicial e **Moderador**. O Moderador era **privativo do Imperador**, que também chefiava o Executivo.
- O **Código Eleitoral de 1932** criou a **Justiça Eleitoral**, instituiu o **voto secreto** e deu **voto às mulheres**. Antes, na República Velha, as **comissões de verificação de poderes** do próprio Legislativo decidiam sobre o reconhecimento dos eleitos, o que permitia "degolar" opositores; a Justiça Eleitoral pôs fim a essa prática.

- O **voto feminino** é de **1932**, confirmado em 1934. A **Constituição de 1988** não o criou; o que ela fez foi tornar o voto **facultativo para quem tem 16 e 17 anos** (além dos analfabetos e dos maiores de 70).
- **Coronelismo (Victor Nunes Leal).** Não nasceu da força dos coronéis diante de um Estado fraco. Para Leal, foi um **compromisso** entre um **poder público que se fortalecia** e o **poder privado local em decadência**: o coronel entregava votos e recebia do governo prestígio, cargos e benefícios.

Princípios das relações internacionais (CF, art. 4º)

O Brasil rege-se nas relações internacionais por **dez princípios**:

1. independência nacional;
2. **prevalência dos direitos humanos**;
3. autodeterminação dos povos;
4. **não intervenção**;
5. igualdade entre os Estados;
6. defesa da paz;
7. **solução pacífica dos conflitos**;
8. repúdio ao terrorismo e ao racismo;
9. cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
10. **concessão de asilo político**.

O **parágrafo único** acrescenta: o Brasil **buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina**, visando à formação de uma **comunidade latino-americana de nações**.

> **Pegadinha:** o que prevalece são os **direitos humanos**, não os "interesses econômicos nacionais". E não existe princípio de "intervenção para defender a paz": a regra é a **não intervenção**, e a paz se defende por meios pacíficos.
>
> **Pegadinha:** a Constituição não fala em "extradição por crime político". Ao contrário: dá **asilo** ao perseguido político e **proíbe** a extradição de estrangeiro por **crime político ou de opinião** (art. 5º, LII).

A tradição diplomática brasileira é marcada pelo **multilateralismo** (preferência por negociar em organismos com muitos países), pela **busca de autonomia** e pelo pacifismo.

ONU: órgãos e votação

A **Carta das Nações Unidas** (1945) prevê **seis órgãos principais**:

- **Assembleia Geral**: todos os Estados-membros;
- **Conselho de Segurança**;
- **Conselho Econômico e Social** (Ecosoc);

- **Conselho de Tutela**: suspendeu as atividades em **1994**, quando o último território sob tutela (Palau) ficou independente, mas continua na Carta;
- **Corte Internacional de Justiça**;
- **Secretariado**, chefiado pelo Secretário-Geral.

Conselho de Segurança. Tem a **responsabilidade primária pela manutenção da paz e da segurança internacionais** e pode adotar **decisões obrigatórias** para os Estados (por exemplo, sanções e uso da força, com base no Capítulo VII da Carta).

- **15 membros** no total;
- **5 permanentes**, com **poder de veto**, que **não são eleitos**: **Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido** (os vencedores da Segunda Guerra);
- **10 não permanentes**, **eleitos pela Assembleia Geral** para mandatos de **dois anos**;
- decisões de **questões de fundo** exigem **9 votos afirmativos**, **incluídos os votos concorrentes dos 5 permanentes**: o voto contrário de um permanente é o **veto** (a abstenção, pela prática, não bloqueia).

> **Pegadinha:** "15 membros permanentes" (15 é o total), "6 permanentes, incluindo a Alemanha" (são 5; a Alemanha quer uma vaga), "15 não permanentes" (são 10), "8 votos, sem exigir os permanentes" (são 9, com os permanentes).

Assembleia Geral. Cada Estado tem **um voto**, seja grande ou pequeno. Decisões sobre **questões importantes** (recomendações sobre paz e segurança, eleição de membros dos conselhos, **admissão de novos membros**, **questões orçamentárias**) exigem **maioria de dois terços dos membros presentes e votantes**; as demais, maioria simples. As **resoluções** da Assembleia são, em regra, **recomendações**: têm peso político, mas **não obrigam** juridicamente os Estados.

Corte Internacional de Justiça (CIJ). É o **órgão judiciário principal** da ONU. Tem sede em **Haia**, nos Países Baixos (não em Nova York, onde fica a sede da ONU). Em casos **contenciosos**, **só Estados** podem ser partes; indivíduos e ONGs não. Também emite **pareceres consultivos** a pedido de órgãos da ONU.

Reforma do Conselho e G4. Brasil, Alemanha, Índia e Japão formam o **G4**, grupo que defende a **reforma do Conselho de Segurança**, com ampliação do número de membros e **assentos permanentes** para eles. Qualquer mudança na Carta depende da concordância dos cinco permanentes.

O Brasil no Conselho. O Brasil foi eleito em **2021** para um assento não permanente no biênio **2022-2023**, seu **décimo primeiro mandato** no órgão (é um dos países que mais vezes ocuparam vaga eletiva).

A ordem de 1945: Bretton Woods

Na economia, a **Conferência de Bretton Woods** (1944) criou o **Fundo Monetário Internacional** (FMI) e o **Banco Mundial** (Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento). Os dois têm sede em **Washington**, nos Estados Unidos.

> **Pegadinha:** FMI e Banco Mundial "em Genebra". Errado: Washington. Em Genebra fica a OMC.

Organização Mundial do Comércio

A **OMC** foi criada em **1995**, com sede em **Genebra**, e **sucedeu o GATT** (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, de 1947). Tem um **sistema de solução de controvérsias** para disputas comerciais entre os membros. Esse sistema está **paralisado** desde o fim de 2019, porque o **Órgão de Apelação** ficou sem número mínimo de juízes (os Estados Unidos bloqueiam as nomeações).

Acordo Mercosul-União Europeia. É um acordo **negociado diretamente entre os dois blocos**, fora da OMC. Não é resultado de negociações no âmbito da OMC, e por isso não serve como exemplo de "resultado da OMC".

G20

O **G20** foi criado no **fim dos anos 1990** (1999) como foro de **ministros de finanças e presidentes de bancos centrais**. Depois da **crise financeira de 2008**, foi elevado ao nível de **cúpulas de chefes de Estado e de governo** e tornou-se o principal foro de coordenação econômica entre países **desenvolvidos e emergentes**.

- **Não é organização internacional formal**: **não tem secretariado permanente** nem sede. A cada ano um país exerce a **presidência rotativa** e organiza as reuniões, com apoio da **troika** (presidência anterior, atual e seguinte).
- A **União Africana** tornou-se **membro pleno** na cúpula de **Nova Délhi**, em **setembro de 2023**, com o mesmo estatuto da **União Europeia**.
- Em **2024**, sob **presidência brasileira**, a cúpula de líderes foi no **Rio de Janeiro**, em **18 e 19 de novembro**, e lançou a **Aliança Global contra a Fome e a Pobreza**.

BRICS

- A sigla **BRIC** foi criada em **2001** pelo economista **Jim O'Neill**, do banco **Goldman Sachs**, como termo de mercado para Brasil, Rússia, Índia e China.
- O agrupamento se **institucionalizou em cúpulas a partir de 2009**.
- A **África do Sul** entrou em **2011**, e o grupo virou **BRICS**.
- O BRICS criou o **Novo Banco de Desenvolvimento** (e o Arranjo Contingente de Reservas) como forma de pressionar por reformas na governança global. **Não** criou o FMI, que é de 1944.
- Em **2024 e 2025** o grupo se ampliou (com países como Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Indonésia).
- Em **2025**, sob **presidência brasileira**, a cúpula de líderes foi no **Rio de Janeiro**, em **6 e 7 de julho** (não em Brasília).

Mercosul

- Criado pelo **Tratado de Assunção**, de **1991**.
- **Estados Partes originários**: **Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai**. O **Chile** não é membro pleno; é **Estado associado**.

- A **Venezuela** aderiu depois, mas está **suspensa**.
- A **Bolívia** concluiu o processo de adesão em **julho de 2024** e passou a ser **membro pleno**.

Outras organizações

- **OEA (Organização dos Estados Americanos)**: criada em **1948** pela **Carta de Bogotá**; reúne os Estados do continente americano; o **Brasil é membro fundador**; a sede é em **Washington** (não em Genebra).
- **OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte)**: criada em **1949**. O **Pacto de Varsóvia** veio **depois**, em **1955**, como resposta do bloco socialista. O princípio central da OTAN é a **defesa coletiva**: um ataque contra um aliado é considerado ataque contra todos (art. 5º do Tratado).
- **CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)**: criada em **1996**, em **Lisboa**, com sete fundadores: **Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe**. Timor-Leste e Guiné Equatorial entraram depois.
- **Brexit**: o **referendo** que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia foi em **2016**, mas a **saída formal** só ocorreu em **31 de janeiro de 2020**, seguida de período de transição até o fim de 2020.

Clima

- **Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima**: adotada em **1992**, aberta a assinaturas na **Rio-92**. Fixa princípios gerais (como o das **responsabilidades comuns, porém diferenciadas**) e criou as **COPs** (Conferências das Partes), anuais. **Não** impõe metas obrigatórias de redução de emissões. Não é da Rio+20 (2012).
- **Protocolo de Kyoto (1997)**: impôs metas **obrigatórias** de redução de emissões **apenas aos países desenvolvidos** (Anexo I). Países em desenvolvimento, como o Brasil, não tinham metas obrigatórias.
- **Acordo de Paris (COP21, 2015)**: objetivo de manter o aumento da temperatura média global **bem abaixo de 2 °C** em relação aos níveis pré-industriais e **prosseguir esforços para limitá-lo a 1,5 °C**. Cada país apresenta suas próprias metas (as contribuições nacionalmente determinadas, NDCs).
- **COP30**: realizada em **Belém**, no Pará, de **10 a 21 de novembro de 2025**, sob **presidência brasileira**. O pacote de decisões aprovado por consenso **reafirmou o compromisso com o Acordo de Paris** e tratou de **adaptação, financiamento, transição justa, gênero e clima**. O Brasil apresentou o fundo para florestas tropicais (Fundo Florestas Tropicais para Sempre).

Política brasileira recente

Impeachment de Dilma Rousseff (2016). O julgamento final no Senado foi em **31 de agosto de 2016**.

- A sessão foi **presidida pelo Presidente do STF** (não pelo Presidente do Senado), como manda a Constituição (art. 52, parágrafo único).
- A condenação exige **dois terços** dos senadores (54 de 81), não maioria absoluta.
- A **perda do mandato** foi aprovada por **61 votos a 20**.

- Em **votação separada** (o "fatiamento"), a **inabilitação** para função pública **não alcançou os dois terços** (teve 42 votos favoráveis), e Dilma manteve esse direito.

Orçamento impositivo. É **obrigatória** a execução orçamentária e financeira das **emendas individuais** ao projeto de lei orçamentária (até 2% da receita corrente líquida), e a garantia se estende às **emendas de bancada** de parlamentares de Estado ou do DF, no montante de **até 1% da receita corrente líquida** (CF, art. 166, §§11 e 12).

Teto de gastos (EC 95/2016). Instituiu o **Novo Regime Fiscal**: as despesas primárias da União ficavam limitadas ao valor do ano anterior corrigido pela inflação, por **vinte exercícios financeiros** (não dez), sem prorrogação por lei ordinária. A Constituição só permitia, a partir do décimo exercício, que lei complementar de iniciativa do Presidente alterasse o método de correção.

Arcabouço fiscal (LC 200/2023). Instituiu o **Regime Fiscal Sustentável**, que **substituiu o teto de gastos** como âncora das contas da União. As despesas crescem conforme a receita, dentro de limites, e o regime vale por prazo indeterminado.

Reforma da Previdência (EC 103/2019). Criou idade mínima para aposentadoria no regime geral: **65 anos para homens** e **62 para mulheres**, além de tempo mínimo de contribuição (com idades menores para trabalhadores rurais). Não eliminou a idade mínima; foi justamente o contrário.

Quadros para memorizar

Sedes e datas das organizações

Organização	Criação	Sede	Ponto-chave
ONU	1945	Nova York	6 órgãos principais
Corte Internacional de Justiça	1945	Haia	só Estados nos contenciosos
FMI e Banco Mundial	1944 (Bretton Woods)	Washington	ordem econômica do pós-guerra
OMC	1995 (sucedeu o GATT)	Genebra	solução de controvérsias, hoje paralisada
OEA	1948 (Carta de Bogotá)	Washington	Brasil é fundador
OTAN	1949	Bruxelas	defesa coletiva; Pacto de Varsóvia é de 1955
Mercosul	1991 (Tratado de Assunção)	Montevidéu (secretaria)	Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai; Bolívia plena em 2024; Chile associado
CPLP	1996	Lisboa	7 fundadores
G20	1999; cúpulas desde 2008	sem sede nem secretariado	União Africana membro em 2023
BRICS	sigla em 2001; cúpulas desde 2009	sem sede	África do Sul em 2011; Novo Banco de Desenvolvimento

ONU em números

Órgão	Regra
Conselho de Segurança	15 membros: 5 permanentes com veto (EUA, Rússia, China, França, Reino Unido) + 10 eleitos por 2 anos
Votação de fundo no Conselho	9 votos, incluídos os 5 permanentes
Assembleia Geral	1 voto por Estado; questões importantes por 2/3 dos presentes e votantes; resoluções são recomendações
G4	Brasil, Alemanha, Índia, Japão: querem vaga permanente
Brasil no Conselho	eleito em 2021 para 2022-2023; 11º mandato

Eventos sob presidência brasileira

Evento	Local e data	Destaque
Cúpula do G20	Rio de Janeiro, 18 e 19 de novembro de 2024	Aliança Global contra a Fome e a Pobreza
Cúpula do BRICS	Rio de Janeiro, 6 e 7 de julho de 2025	presidência brasileira
COP30	Belém, 10 a 21 de novembro de 2025	reafirmação do Acordo de Paris; adaptação, financiamento, transição justa, gênero

Clima

Instrumento	Ano	Regra
Convenção-Quadro	1992 (Rio-92)	princípios gerais e COPs; sem metas obrigatórias
Protocolo de Kyoto	1997	metas obrigatórias só para desenvolvidos
Acordo de Paris	2015 (COP21)	bem abaixo de 2 °C, esforço por 1,5 °C; metas nacionais

Política brasileira

Fato	Regra certa
Impeachment de Dilma	31/08/2016; sessão presidida pelo presidente do STF; 61 × 20; inabilitação sem 2/3
Orçamento impositivo	emendas individuais e de bancada (até 1% da RCL) de execução obrigatória
EC 95/2016	teto de gastos por 20 exercícios
LC 200/2023	Regime Fiscal Sustentável substitui o teto
EC 103/2019	idade mínima de 65 (homem) e 62 (mulher) no regime geral

Conceitos e autores que caem

Multilateralismo. Preferência por resolver questões em organismos com muitos países, e não em acordos bilaterais ou por força. Marca da diplomacia brasileira, ao lado da busca de autonomia.

Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Todos devem enfrentar a mudança do clima, mas os países desenvolvidos, que mais emitiram historicamente, têm obrigações maiores. Explica por que Kyoto só impôs metas aos desenvolvidos.

Defesa coletiva. Princípio da OTAN: ataque contra um é ataque contra todos.

Coronelismo (Victor Nunes Leal). Compromisso entre o poder público fortalecido e o poder privado local decadente.

> **Lei seca:** CF, art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I - independência nacional; II - **prevalência dos direitos humanos**; III - autodeterminação dos povos; IV - **não-intervenção**; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - **solução pacífica dos conflitos**; VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - **concessão de asilo político**.
>
> **Lei seca:** CF, art. 4º, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a **integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina**, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.
>
> **Lei seca:** CF, art. 5º, LII. **Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião**.

Pegadinhas da banca

- **1824 com tripartição de Montesquieu.** Errado: quatro poderes, com o Moderador.
- **Voto feminino criado em 1988.** Errado: 1932.
- **Coronelismo como força dos coronéis diante de Estado fraco.** Errado: compromisso entre Estado que se fortalecia e chefes locais em declínio.
- **"Prevalência dos interesses econômicos nacionais" no art. 4º.** Errado: prevalência dos direitos humanos.
- **Intervenção em outros Estados para defender a paz.** Errado: a regra é a não intervenção.
- **Extradição por crime político como princípio.** Errado: asilo político e proibição dessa extradição.
- **15 membros permanentes eleitos.** Errado: 15 no total; 5 permanentes não eleitos e 10 eleitos.
- **Seis permanentes, com a Alemanha.** Errado: cinco.
- **15 não permanentes.** Errado: 10.
- **8 votos sem os permanentes.** Errado: 9 votos, incluídos os permanentes.
- **Assembleia Geral com responsabilidade primária e decisões obrigatórias.** Errado: isso é do Conselho de Segurança; a Assembleia recomenda.

- **Resoluções da Assembleia vinculantes.** Errado: em regra, recomendações.
- **CIJ em Nova York, com indivíduos e ONGs como partes.** Errado: Haia, só Estados.
- **FMI e Banco Mundial em Genebra.** Errado: Washington.
- **BRICS criaram o FMI.** Errado: criaram o Novo Banco de Desenvolvimento.
- **Cúpula do BRICS de 2025 em Brasília.** Errado: Rio de Janeiro.
- **G20 com secretariado permanente em Genebra.** Errado: sem secretariado nem sede.
- **Mercosul fundado com o Chile.** Errado: Paraguai; o Chile é associado.
- **Convenção do clima de 2012, com metas obrigatórias.** Errado: 1992, sem metas obrigatórias.
- **Kyoto com metas para todos, inclusive o Brasil.** Errado: só para desenvolvidos.
- **OTAN de 1955, em resposta ao Pacto de Varsóvia.** Errado: OTAN é de 1949; o Pacto (1955) é que respondeu a ela.
- **Brexit formal em 2016.** Errado: referendo em 2016, saída em 31/01/2020.
- **OEA em Genebra.** Errado: Washington.
- **Acordo Mercosul-UE como fruto da OMC.** Errado: negociado diretamente entre os blocos.
- **Impeachment presidido pelo Presidente do Senado, com maioria absoluta.** Errado: presidente do STF e dois terços.
- **EC 103 eliminou a idade mínima.** Errado: criou idade mínima.
- **Teto de gastos por dez exercícios, prorrogável por lei ordinária.** Errado: vinte exercícios.

Itens comentados

- **Item:** O Conselho de Segurança da ONU é composto por quinze membros permanentes dotados de poder de veto, todos eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de dois anos. **Errado.** São 15 membros no total: 5 permanentes com veto, não eleitos, e 10 eleitos por dois anos.

- **Item:** As decisões do Conselho de Segurança da ONU sobre questões de fundo exigem o voto afirmativo de oito de seus membros, não se exigindo o voto dos membros permanentes. **Errado.** São nove votos afirmativos, incluídos os dos cinco permanentes; o voto contrário de um deles é veto.

- **Item:** A Corte Internacional de Justiça, órgão judiciário principal da ONU, tem sede em Nova York e admite como partes em questões contenciosas tanto Estados quanto indivíduos e organizações não governamentais. **Errado.** A CIJ fica em Haia e só aceita Estados como partes nos contenciosos.

- **Item:** Entre os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, o art. 4º da Constituição elenca a prevalência dos interesses econômicos nacionais, ao lado da autodeterminação dos povos e da não intervenção. **Errado.** O que prevalece, pelo art. 4º, II, são os direitos humanos.

- **Item:** O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial foram criados na Conferência de Bretton Woods, em 1944, e têm sede em Genebra, na Suíça. **Errado.** A origem está certa, mas a

sede é em Washington; Genebra abriga a OMC.

- **Item:** A sigla BRIC foi criada em 2001 pelo economista Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, e a África do Sul passou a integrar o agrupamento, que se tornou BRICS, em 2011. **Certo.** Termo de mercado em 2001, cúpulas desde 2009, África do Sul em 2011.
- **Item:** Os Estados Partes originários do Mercosul, signatários do Tratado de Assunção, de 1991, são Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. **Errado.** O quarto fundador é o Paraguai; o Chile é Estado associado.
- **Item:** O Protocolo de Kyoto, de 1997, impôs metas obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito estufa a todos os países, inclusive aos países em desenvolvimento, como o Brasil. **Errado.** As metas obrigatórias valiam só para os países desenvolvidos.
- **Item:** A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) foi criada em 1955, em resposta ao Pacto de Varsóvia, e tem como princípio central a defesa coletiva, segundo o qual um ataque contra um aliado é considerado ataque contra todos. **Errado.** A OTAN é de 1949; o Pacto de Varsóvia (1955) é que veio em resposta.
- **Item:** No julgamento do processo de impeachment de Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016, o Senado Federal aprovou a perda do mandato por 61 votos a 20 e, em votação separada, não alcançou os dois terços necessários para a inabilitação da então Presidente para função pública. **Certo.** Houve o "fatiamento": perda do cargo aprovada, inabilitação rejeitada.
- **Item:** A Emenda Constitucional 95/2016 instituiu o chamado teto de gastos federais, com vigência fixada em dez exercícios financeiros, prorrogáveis por igual período por lei ordinária. **Errado.** O teto valia por vinte exercícios e foi substituído em 2023 pelo arcabouço fiscal.
- **Item:** Iniciativas negociadas no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC) — paralisada como instância de solução de controvérsias — têm produzido resultados, como a assinatura do Acordo de Parceria Estratégica MERCOSUL-União Europeia em janeiro deste ano. **Errado.** O acordo Mercosul-UE foi negociado diretamente entre os blocos, fora da OMC.
- **Item:** O pacote de decisões consensuais da 30.ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30), presidida pelo Brasil e realizada em Belém do Pará, reafirmou o compromisso dos países participantes com o Acordo de Paris e incluiu temas como adaptação, financiamento, transição justa, gênero e clima. **Certo.** É o conteúdo do pacote de decisões de Belém.

Resumo para revisar

- 1824: quatro poderes, com o Moderador do Imperador. 1932: Justiça Eleitoral, voto secreto e feminino; fim das comissões de verificação de poderes. 1988: voto facultativo aos 16 e 17.
- Coronelismo (Leal): compromisso entre Estado em fortalecimento e coronéis em declínio.
- Art. 4º: dez princípios (independência, direitos humanos, autodeterminação, não intervenção, igualdade, paz, solução pacífica, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação, asilo) + integração latino-americana.
- Sem extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião.

- ONU: 6 órgãos (Conselho de Tutela parado desde 1994).
- Conselho de Segurança: responsabilidade primária pela paz; 5 permanentes com veto + 10 eleitos por 2 anos; 9 votos incluindo os permanentes.
- Assembleia Geral: 1 voto por Estado; 2/3 dos presentes e votantes nas questões importantes; resoluções recomendam.
- CIJ: Haia; só Estados nos contenciosos.
- G4: Brasil, Alemanha, Índia e Japão. Brasil no Conselho em 2022-2023 (11º mandato).
- Bretton Woods (1944): FMI e Banco Mundial, em Washington. OMC: 1995, Genebra, sucedeu o GATT; sistema de controvérsias paralisado.
- G20: 1999; cúpulas desde 2008; sem secretariado; União Africana em 2023; Rio 2024 lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
- BRICS: sigla de 2001 (Jim O'Neill); cúpulas desde 2009; África do Sul em 2011; Novo Banco de Desenvolvimento; cúpula do Rio em julho de 2025.
- Mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai (1991); Bolívia plena em julho de 2024; Chile associado; Venezuela suspensa.
- OEA: 1948, Bogotá, sede em Washington. OTAN: 1949; Pacto de Varsóvia: 1955. CPLP: 1996, Lisboa, 7 fundadores. Brexit: referendo em 2016, saída em 2020.
- Clima: Convenção-Quadro de 1992 sem metas obrigatórias; Kyoto (1997) só para desenvolvidos; Paris (2015) bem abaixo de 2 °C e esforço por 1,5 °C; COP30 em Belém, 10 a 21/11/2025.
- Dilma: 61 × 20, inabilitação sem 2/3; sessão presidida pelo presidente do STF.
- Emendas individuais e de bancada (até 1% da RCL) de execução obrigatória.
- EC 95: teto por 20 exercícios; LC 200/2023: arcabouço fiscal o substituiu. EC 103/2019: idade mínima de 65 e 62.

TEMA 9 DE 11

Teoria do Estado e formação dos Estados nacionais

70 perguntas no app · Teoria política

O que cai

O edital pede "Teoria do Estado e formação dos Estados nacionais". As perguntas deste tema cobram três blocos, e a banca costuma trocar o autor de uma ideia ou inverter os conceitos:

- **A disciplina e seus métodos**: ciência política (empírica) x filosofia política (normativa) x sociologia política; revolução behaviorista; as três versões do neoinstitucionalismo.
- **Autores**: Maquiavel (virtù, verdade efetiva, Príncipe x Discursos), razão de Estado (Botero), Bodin (soberania), Hobbes, Locke, Rousseau, Madison, Tocqueville, Weber (poder, dominação, definição de Estado), Gramsci (hegemonia), Arendt (poder x violência), Schmitt (amigo e inimigo, exceção), Rawls (véu de ignorância, princípio da diferença).
- **O Estado e sua formação**: povo x população x nação; soberania; Estado de Direito; sequência absolutista, liberal, social; **Paz de Vestfália (1648)**.
- **Formas de Estado**: unitário (centralizado e descentralizado), regional, federação x confederação; federalismo por agregação x desagregação; o federalismo brasileiro de três níveis.

Entenda o tema

Ciência política, filosofia política e sociologia política

As três estudam o poder, mas com perguntas e métodos diferentes.

- **Ciência política**: seu objeto central é o **poder político**, em sua **conquista, organização, distribuição e exercício**. O método é **empírico e explicativo**: descreve e explica **como a política efetivamente funciona**, com observação, comparação, dados e teste de hipóteses, e aspira à **neutralidade axiológica** (separar fatos de valores).
- **Filosofia política**: abordagem **normativa**. Pergunta **como a política deveria ser**: qual o **melhor regime**, o que é **justiça**, o que torna o poder **legítimo**, por que se deve obedecer.
- **Sociologia política**: estuda as **bases sociais do poder**: classes, grupos, cultura política, e como influenciam a política.

> **Pegadinha:** a banca troca os papéis. Investigação empírica e neutralidade = **ciência política**. Melhor regime, justiça e dever de obediência = **filosofia política**. Classes, grupos e cultura política = **sociologia política**. A ciência política **não** tem método essencialmente normativo.

Maquiavel, fundador da ciência política moderna. Em *O Príncipe* (1513, cap. XV), Maquiavel diz que prefere tratar da **"verdade efetiva das coisas"** (*verità effettuale*) do que da imaginação delas. Ele olha a política **como ela é**, e não como moralistas e religiosos diziam que devia ser, e **separa a análise do poder da moral religiosa**. Por isso é apontado como fundador da ciência política moderna.

A revolução behaviorista (comportamentalista), predominante nos **Estados Unidos nos anos 1950 e 1960**, **deslocou o foco das instituições formais para o comportamento político observável** (como as pessoas votam, participam, formam opiniões). Defendeu **rigor empírico**, **quantificação** (pesquisas, estatística) e **separação entre fatos e valores**. Foi uma reação **contra** o institucionalismo formal-legalista, que estudava apenas leis e constituições; não o reforçou.

O neoinstitucionalismo trouxe as instituições de volta ao centro, mas de outro jeito. Peter **Hall e Rosemary Taylor** (*As três versões do neoinstitucionalismo*, 1996) distinguem:

Versão	Como vê as instituições e os atores
Histórico	instituições são **legados de escolhas passadas**; trabalha com **dependência de trajetória** (*path dependence*: decisões antigas condicionam o caminho atual) e **conjunturas críticas** (momentos de crise em que o caminho pode mudar)
Da escolha racional	atores **calculam estrategicamente** para **maximizar preferências**; instituições são **regras do jogo** que reduzem **incerteza** e **custos de transação**
Sociológico	atores seguem o que é **apropriado** no seu meio (normas, rotinas, cultura, símbolos); instituições moldam até as preferências e a identidade

> **Pegadinha:** "atores que calculam para maximizar preferências e instituições como regras que reduzem custos de transação" é a **escolha racional**, não o institucionalismo sociológico.

Poder, dominação e Estado em Weber

Em *Economia e Sociedade*, **Max Weber** distingue:

- **poder**: a **probabilidade de impor a própria vontade** numa relação social, **mesmo contra resistências**, **qualquer que seja o fundamento** dessa probabilidade;
- **dominação**: a **probabilidade de encontrar obediência a uma ordem** de determinado conteúdo, com **pretensão de legitimidade**. É o mando institucionalizado, em regra apoiado num quadro administrativo.

> **Pegadinha:** a banca troca os dois. Impor a vontade contra resistências, por qualquer fundamento = **poder**. Obediência a uma ordem com pretensão de legitimidade = **dominação**.

Os três tipos puros de dominação legítima:

- **racional-legal**: crença na **validade de estatutos racionalmente estabelecidos**; obedece-se à **norma impessoal**, e não à pessoa; seu quadro administrativo típico é a **burocracia**. Qualquer ocupante do cargo teria a mesma autoridade;
- **tradicional**: crença na santidade das **tradições** e dos **costumes**, "o que sempre foi"; obedece-se ao senhor designado pela tradição;

- **carismática**: **devoção afetiva às qualidades extraordinárias** de um **líder** (heroísmo, santidade, exemplaridade); o quadro administrativo são os **discípulos** e seguidores; costuma ser **instável** e tende a se rotinizar.

> **Pegadinha:** a burocracia é a marca da dominação **racional-legal**, não da carismática nem da tradicional. E a devoção às qualidades extraordinárias é a **carismática**, não a tradicional.

A definição weberiana de Estado (*A Política como Vocação*, 1919): o Estado é a **comunidade humana que reivindica com êxito o monopólio do uso legítimo da força física dentro de determinado território**. Os elementos centrais são:

- o **monopólio** da força (só o Estado pode usar a violência, ou autorizar seu uso);
- a **legitimidade** desse uso;
- o **território** ("dentro de determinado território"): a territorialidade é parte do núcleo do conceito.

> **Pegadinha:** o monopólio é da **força física legítima**, não da **produção legislativa**. E a definição se refere a um **território**, não a uma "nação" sem referência territorial.

Maquiavel e a razão de Estado

Virtù e fortuna. Para Maquiavel, a **virtù** do governante é sua **habilidade, energia e capacidade de agir conforme as circunstâncias** para conquistar e manter o poder. Não consiste em submeter a política à moral cristã. Ao contrário: para conservar o Estado, o príncipe às vezes precisa **afastar-se das virtudes comuns**. A **fortuna** é o acaso, as circunstâncias que o governante não controla; a virtù é o que permite enfrentá-la.

O Príncipe x Discursos. As duas obras tratam de coisas diferentes:

- ***O Príncipe*** (1513): manual sobre como **conquistar e manter** o poder num **principado**;
- ***Discursos sobre a Primeira Década de Tito Lívio***: o **elogio da república** (a romana) e a tese de que o **conflito entre plebe e nobreza** é **fonte de liberdade** e de boas leis.

> **Pegadinha:** a defesa da república e do conflito como fonte de liberdade está nos **Discursos**, não em *O Príncipe*.

Razão de Estado. É a doutrina segundo a qual a **conservação e a segurança do Estado** constituem **critério superior de ação**, podendo justificar o **afastamento das regras morais comuns**. Tem raiz em Maquiavel e foi **sistematizada por Giovanni Botero** (*Della ragion di Stato*, 1589). Não é de Rousseau, e não subordina o Estado à moral comum; faz o contrário.

Soberania: Bodin, Grócio e o Estado democrático de direito

Jean Bodin, em ***Os Seis Livros da República*** (1576), definiu a **soberania** como **o poder perpétuo e absoluto da república**. Perpétuo: não tem prazo. Absoluto: não está submetido a nenhum outro poder humano (embora sujeito às leis divinas e naturais). Para Bodin, a soberania é **indivisível**; não é temporária nem partilhada entre o monarca e os estamentos.

Hugo Grócio, autor de *O Direito da Guerra e da Paz* (1625), é conhecido como um dos fundadores do **direito internacional** moderno. A definição de soberania como "poder perpétuo e absoluto" **não** é dele, e sim de Bodin.

Soberania hoje. No **Estado democrático de direito**, a soberania tem como **titular o povo** e seu **exercício** se dá **nos limites e nas formas previstos na Constituição**. Por isso afirmar a soberania é **compatível** com a submissão do poder à Constituição: não é mais o poder pessoal e ilimitado de um rei. A soberania tem uma face **interna** (supremacia dentro do território) e uma **externa** (independência e igualdade diante dos outros Estados).

Contratualistas

Thomas Hobbes (*Leviatã*, 1651):

- no **estado de natureza**, sem poder comum, há **guerra de todos contra todos** e a vida é "solitária, pobre, sórdida, brutal e curta";
- para garantir a **autopreservação**, os indivíduos fazem um pacto **entre si** (cada um com todos os outros), transferindo seus direitos a um **soberano** com poder **absoluto e indivisível**;
- o **soberano não é parte do pacto**: só recebe os direitos que os indivíduos lhe entregam. Por isso **não se vincula** aos termos do contrato e, em regra, os súditos **não têm direito de resistência** (a exceção é a defesa da própria vida).

John Locke (*Segundo Tratado sobre o Governo*, 1689):

- o estado de natureza é regido pela **lei natural**, e os homens já têm **direitos naturais** à **vida, à liberdade e à propriedade**; não é uma guerra de todos contra todos;
- o governo é criado para proteger esses direitos, é **limitado** e **fundado no consentimento**;
- se o governo **rompe a confiança** (viola os direitos), o povo tem **direito de resistência**.

> **Pegadinha:** "guerra de todos contra todos" e "poder soberano absoluto e indivisível" são de **Hobbes**, não de Locke. E em Hobbes o soberano **não** é parte do pacto, e os súditos **não** têm amplo direito de resistência; quem defende a resistência é Locke.

Jean-Jacques Rousseau (*Do Contrato Social*, 1762):

- distingue a **vontade geral** (voltada ao **bem comum**) da **vontade de todos** (a simples **soma das vontades particulares**);
- a soberania, exercício da vontade geral, é **inalienável e indivisível**;
- por isso Rousseau **critica a representação política**: a soberania não pode ser representada, e os deputados são apenas comissários. Sua posição aproxima-se da democracia direta.

Madison e Tocqueville

James Madison (*O Federalista* nº 10): as **facções** são inevitáveis, porque nascem da liberdade e da natureza humana. O remédio é controlar seus **efeitos**. Numa **república ampla**, com **extensão territorial** e **multiplicidade de interesses**, fica difícil que um grupo forme maioria estável para oprimir os demais.

Alexis de Tocqueville (*A Democracia na América*, 1835 e 1840) analisou a democracia nos **Estados Unidos** e identificou na **vitalidade das associações voluntárias** e na **descentralização administrativa** (governo local) os **antídotos contra a tirania da maioria**. Não foi Montesquieu: Montesquieu escreveu no século XVIII, antes da independência americana, e tratou da separação dos poderes.

Gramsci: hegemonia

Para **Antonio Gramsci** (*Cadernos do Cárcere*), a supremacia de um grupo social se manifesta de duas formas: como **domínio** (coerção) e como **direção intelectual e moral**. **Hegemonia** é a capacidade de uma classe exercer essa **direção** e obter o **consenso** na **sociedade civil**, e **não apenas coerção**. Uma dominação só pela força não seria hegemonia.

- **Estado ampliado** (Estado integral): compreende a **sociedade política** (o aparelho de coerção: governo, polícia, tribunais) **mais** a **sociedade civil** (escolas, igrejas, imprensa, associações, partidos), ligada ao **consenso**. Fórmula conhecida: Estado = sociedade política + sociedade civil, hegemonia revestida de coerção.
- **Guerra de movimento x guerra de posição**: no Oriente (Rússia de 1917), onde a sociedade civil era frágil, o poder podia ser tomado pela **guerra de movimento**, o **assalto frontal e rápido** ao aparelho do Estado. Nas **sociedades ocidentais complexas**, com sociedade civil densa, a hegemonia se conquista pela **guerra de posição**: disputa lenta, cultural, ocupando gradualmente as instituições da sociedade civil.

> **Pegadinha:** no Ocidente, para Gramsci, a via é a **guerra de posição**, não a de movimento.

Arendt: poder e violência

Para **Hannah Arendt** (*Sobre a Violência*, 1970), **poder e violência são opostos**:

- o **poder** resulta da **capacidade humana de agir em conjunto**, de agir em concerto; pertence ao **grupo** e existe enquanto o grupo se mantém unido;
- a **violência** é **instrumental**: depende de implementos, pode **destruir** o poder, mas **não pode criá-lo**;
- **onde um deles domina de modo absoluto, o outro está ausente**. Quando a violência domina, é sinal de que o poder já se perdeu.

Carl Schmitt

Carl Schmitt, jurista alemão crítico do liberalismo parlamentar:

- em *O Conceito do Político* (1932), o **critério específico do político** é a distinção entre **amigo e inimigo** (não entre governantes e governados);
- em *Teologia Política* (1922), **"soberano é quem decide sobre o estado de exceção"**. A ordem jurídica depende, em última instância, de uma **decisão**, e não apenas de normas. Por isso Schmitt é o expoente do **decisionismo** e **crítico do normativismo** (em especial de Kelsen) e do **Parlamento liberal**, que só discute. A decisão sobre a exceção cabe ao **soberano**, não a uma assembleia.

Rawls: justiça como equidade

John Rawls (*Uma Teoria da Justiça*, 1971) propõe escolher os princípios de justiça numa situação hipotética, a **posição original**, em que as partes estão sob o **véu de ignorância**: **não conhecem** sua classe social, seus talentos, sua concepção de bem. Assim ninguém escolhe regras a seu favor. Dela resultam dois princípios:

1. **princípio das liberdades básicas iguais**: cada pessoa tem direito igual ao mais amplo sistema de liberdades básicas compatível com o mesmo sistema para todos;
2. o segundo princípio combina a **igualdade equitativa de oportunidades** e o **princípio da diferença**: as desigualdades sociais e econômicas só se justificam se **beneficiarem os membros menos favorecidos** da sociedade.

Há **prioridade lexical** do **primeiro** princípio sobre o segundo: as liberdades básicas **não podem ser sacrificadas** em nome da redução de desigualdades econômicas.

> **Pegadinha:** na posição original as partes **não** conhecem sua classe nem seus talentos. E o princípio da diferença **não** tem prioridade sobre as liberdades.

Elementos do Estado: povo, população e nação

- **Povo**: conjunto de pessoas **juridicamente vinculadas** ao Estado pelo vínculo da **nacionalidade**, titulares dos direitos políticos. É conceito **jurídico**.
- **População**: conceito **demográfico**; abrange **todos os habitantes** do território, **inclusive estrangeiros**.
- **Nação**: comunidade ligada por laços de **cultura, língua, história, tradições** e sentimento de pertencimento. É conceito **sociológico**. Não coincide necessariamente com as fronteiras estatais: uma nação pode estar espalhada por vários Estados (os curdos) ou um Estado pode reunir várias nações.

> **Pegadinha:** o "vínculo jurídico da nacionalidade" define o **povo**, não a nação. E a nação **não** coincide, por definição, com as fronteiras do Estado.

Estado de Direito

No **Estado de Direito**, o poder estatal está **sujeito às normas jurídicas**: quem governa também obedece à lei. A Administração só age com **amparo legal**.

> **Exemplo:** um prefeito interdita um estabelecimento comercial sem base em lei, apenas por convicção pessoal. O Judiciário anula o ato. A anulação é coerente com o Estado de Direito: o poder estatal está submetido ao direito.

A formação do Estado moderno

Paz de Vestfália (1648). Os tratados de **Münster e Osnabrück**, de **1648**, encerraram a **Guerra dos Trinta Anos** (1618-1648) e são apontados como **marco inaugural do sistema moderno de Estados**

territoriais soberanos. Consolidaram a **territorialidade**, a **soberania externa**, a **igualdade jurídica** entre os Estados e a **não intervenção** nos assuntos internos.

> **Atenção:** a banca troca a data e o nome. Não é 1848 (ano das revoluções liberais na Europa), nem 1789 (Revolução Francesa). E o **Congresso de Viena** é de **1814-1815**, depois de Napoleão; não encerrou a Guerra dos Trinta Anos.

Sequência histórica do Estado moderno ocidental:

1. **Estado absolutista** (séculos XVI a XVIII): saindo do feudalismo, o rei concentra o poder. Marcas: **centralização**, **exército permanente**, **burocracia** profissional, cobrança regular de tributos e a doutrina do **direito divino dos reis**.
2. **Estado liberal** (a partir das **revoluções burguesas** do século XVIII): **abstenção** na economia; atuação concentrada na **proteção da propriedade e da liberdade individual**; garantia de **direitos civis e políticos**; separação de poderes e império da lei.
3. **Estado social** (século XX, Estado de bem-estar): **atuação positiva** do poder público na economia e na proteção social; serviços de **saúde, educação, previdência**, voltados à **redução das desigualdades**. O Estado social **não suprimiu** as conquistas do liberal (lei, separação de poderes, direitos civis e políticos): **acrescentou** os direitos sociais.

> **Pegadinha:** "surgiu com as revoluções burguesas do século XVIII, com abstenção na economia e só direitos civis e políticos" descreve o Estado **liberal**, não o social.

Formas de Estado

Estado unitário. Há **um só centro de poder político**. Pode ser:

- **centralizado**: o centro faz tudo;
- **descentralizado**: o centro **delega** competências administrativas (e às vezes legislativas) a unidades territoriais. Mas essas unidades só têm o poder que o centro lhes dá, e o centro pode retirá-lo. **Não** há competências próprias asseguradas pela Constituição como na federação, **nem dupla ordem jurídica**. Por isso o unitário descentralizado **não** equivale à federação.

Estado regional (Itália, Espanha): forma intermediária. As **regiões** (ou comunidades autônomas) têm **autonomia**, inclusive legislativa, mas o Estado continua essencialmente unitário: **não há dupla ordem jurídica originária** e as regiões **não têm direito de secessão**.

Federação. União **indissolúvel** de entes **autônomos**, fundada numa **Constituição**. Os entes têm **autonomia** (auto-organização, autogoverno, autoadministração, competências próprias), mas **não soberania**, que é do Estado federal como um todo. **Não há direito de secessão**. Há **dupla (ou múltipla) ordem jurídica**.

Confederação. União de **Estados soberanos** por **tratado** de direito internacional. Os membros **conservam a soberania** e têm **direito de secessão** (podem se retirar).

	Confederação	Federação
Base	tratado internacional	Constituição

	Confederação	Federação
Membros	soberanos	autônomos (soberano é o todo)
Secessão	permitida	vedada (união indissolúvel)
Exemplo histórico	EUA de 1781 a 1787 (Artigos da Confederação)	EUA a partir de 1787; Brasil

Classificações do federalismo:

- **quanto à origem**:
- **por agregação** (movimento **centrípeto**): Estados antes **soberanos** se unem e cedem parte de suas competências a um poder central. Exemplo: **Estados Unidos**;
- **por desagregação** (movimento **centrífugo**): um **Estado unitário** se descentraliza e reparte o poder entre unidades. Exemplo: **Brasil**, que era unitário no Império e virou federação com a República (1889-1891). As províncias brasileiras nunca foram Estados soberanos;
- **simétrico x assimétrico**: entes tratados de modo igual ou com diferenças de competências e representação;
- **dual x cooperativo**: no **dual**, as esferas atuam separadas, cada uma no seu campo; no **cooperativo**, atuam juntas, com competências comuns e concorrentes (o Brasil de 1988 é cooperativo);
- **número de níveis**: o Brasil adota um **federalismo de três níveis** (ou tricotômico): **União, Estados (e DF) e Municípios**. Os Municípios são **entes federativos** autônomos, não meras subdivisões administrativas dos Estados (CF, arts. 1º e 18). A **forma federativa** é cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I).

Quadros para memorizar

Disciplinas e abordagens

Disciplina	Pergunta	Método
Ciência política	como o poder funciona de fato?	empírico, explicativo, neutralidade axiológica
Filosofia política	qual o melhor regime? o que é justo? por que obedecer?	normativo
Sociologia política	quais as bases sociais do poder?	classes, grupos, cultura política
Behaviorismo (EUA, 1950-60)	comportamento observável	quantificação, fatos x valores; contra o legalismo formal
Neoinstitucionalismo histórico	legado do passado	path dependence, conjunturas críticas
Neoinstitucionalismo da escolha racional	cálculo estratégico	regras do jogo, custos de transação
Neoinstitucionalismo sociológico	o que é apropriado	normas, cultura, rotinas

Autores e ideias

Autor	Obra	Ideia
Maquiavel	O Príncipe (1513)	verdade efetiva; virtù x fortuna; política separada da moral religiosa
Maquiavel	Discursos	república; conflito plebe x nobreza gera liberdade
Botero	Della ragion di Stato (1589)	razão de Estado: segurança do Estado acima da moral comum
Bodin	Os Seis Livros da República (1576)	soberania = poder perpétuo e absoluto
Grócio	O Direito da Guerra e da Paz (1625)	direito internacional
Hobbes	Leviatã (1651)	guerra de todos contra todos; soberano fora do pacto; poder absoluto
Locke	Segundo Tratado (1689)	direitos naturais; governo limitado; direito de resistência
Rousseau	Contrato Social (1762)	vontade geral x vontade de todos; soberania inalienável e indivisível
Madison	Federalista 10	república ampla contra as facções
Tocqueville	A Democracia na América	associações e descentralização contra a tirania da maioria
Weber	Economia e Sociedade; A Política como Vocação (1919)	poder x dominação; três dominações; Estado = monopólio da força física legítima num território
Gramsci	Cadernos do Cárcere	hegemonia = direção + consenso; Estado ampliado; guerra de posição
Arendt	Sobre a Violência	poder (agir em conjunto) x violência (instrumento)
Schmitt	Conceito do Político (1932); Teologia Política (1922)	amigo x inimigo; soberano decide sobre a exceção; decisionismo
Rawls	Uma Teoria da Justiça (1971)	posição original, véu de ignorância; liberdades primeiro; princípio da diferença

Datas

Fato	Data
O Príncipe	1513
Seis Livros da República (Bodin)	1576
Razão de Estado (Botero)	1589
Paz de Vestfália	1648
Leviatã	1651
Segundo Tratado (Locke)	1689
Revolução Francesa	1789
Congresso de Viena	1814-1815
Revoluções liberais na Europa	1848

Conceitos e autores que caem

Max Weber. Por que importa: poder, dominação e Estado são cobrados em todas as formas.

> **Poder**: probabilidade de impor a própria vontade numa relação social, **mesmo contra resistências**. **Dominação**: probabilidade de encontrar **obediência a uma ordem**, com pretensão de legitimidade.
>
> O Estado é a comunidade humana que reivindica **com êxito** o **monopólio do uso legítimo da força física** dentro de **determinado território**.

Jean Bodin. Por que importa: a banca atribui a definição a Grócio.

> A soberania é o **poder perpétuo e absoluto** da república.

Maquiavel. Por que importa: fundador da ciência política moderna.

> Tratar da **verdade efetiva das coisas**, e não da imaginação delas.

Carl Schmitt. Por que importa: duas frases muito cobradas.

> O critério do político é a distinção entre **amigo e inimigo**. **Soberano é quem decide sobre o estado de exceção.**

Gramsci. Por que importa: hegemonia não é só coerção.

> A supremacia de um grupo se manifesta como **domínio** e como **direção intelectual e moral**; o Estado ampliado = **sociedade política** (coerção) + **sociedade civil** (consenso).

Hannah Arendt. Por que importa: oposição entre poder e violência.

> O poder corresponde à capacidade humana de **agir em conjunto**; poder e violência são **opostos**: onde um domina absolutamente, o outro está ausente.

John Rawls. Por que importa: posição original e prioridade das liberdades.

> Sob o **véu de ignorância**, as partes escolheriam as **liberdades básicas iguais** (com prioridade) e o **princípio da diferença** (desigualdades só se beneficiarem os menos favorecidos).

Constituição Federal. Por que importa: o federalismo brasileiro.

> **Lei seca:** Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela **união indissolúvel** dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito (...).
>
> **Lei seca:** Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**, todos **autônomos**, nos termos desta Constituição.

Pegadinhas da banca

- **Ciência política normativa; filosofia política empírica.** Errado: é o contrário.
- **Sociologia política pergunta pelo melhor regime.** Errado: isso é a filosofia política; a sociologia política estuda bases sociais do poder.
- **Behaviorismo reforçou o institucionalismo formal.** Errado: reagiu contra ele, focando o comportamento observável.
- **Institucionalismo sociológico com cálculo estratégico e custos de transação.** Errado: isso é a escolha racional.
- **Weber: poder e dominação trocados.** Poder = impor a vontade contra resistências; dominação = obediência com pretensão de legitimidade.
- **Burocracia como forma da dominação carismática ou tradicional.** Errado: é da racional-legal.
- **Estado weberiano como monopólio da produção legislativa ou sem território.** Errado: monopólio da força física legítima, num território.
- **Virtù como submissão à moral cristã.** Errado: é habilidade e energia para agir conforme as circunstâncias.
- **Elogio da república em O Príncipe.** Errado: está nos Discursos.
- **Razão de Estado de Rousseau, subordinando o Estado à moral.** Errado: Botero (raiz em Maquiavel), e a segurança do Estado fica acima da moral comum.
- **Soberania "perpétua e absoluta" de Grócio.** Errado: é de Bodin.
- **Soberania de Bodin temporária e divisível.** Errado: perpétua, absoluta e indivisível.
- **Guerra de todos contra todos em Locke.** Errado: é Hobbes.
- **Soberano de Hobbes como parte do pacto, com direito amplo de resistência dos súditos.** Errado: o soberano fica fora do pacto; a resistência é de Locke.
- **Tocqueville trocado por Montesquieu.** Associações voluntárias e descentralização nos EUA = Tocqueville.
- **Hegemonia só por coerção.** Errado: exige consenso na sociedade civil.
- **Guerra de movimento no Ocidente.** Errado: no Ocidente, guerra de posição.
- **Schmitt: governantes x governados; exceção decidida pelo Parlamento; normativismo.** Errado: amigo x inimigo; soberano decide; decisionismo.
- **Rawls: partes conhecem sua classe; princípio da diferença acima das liberdades.** Errado: véu de ignorância; liberdades têm prioridade.
- **Nação como vínculo jurídico da nacionalidade.** Errado: isso é o povo; nação é laço cultural.

- **Território como elemento acidental.** Errado: é essencial (e central na definição de Weber).
- **Vestfália em 1848 ou 1789; Congresso de Viena em 1648.** Errado: Vestfália é de 1648; Viena, de 1815.
- **Estado social nascido das revoluções burguesas do século XVIII.** Errado: isso é o Estado liberal.
- **Estado social suprimiu o liberal.** Errado: acrescentou direitos sociais às conquistas liberais.
- **Unitário descentralizado equivalente à federação.** Errado: sem competências constitucionais próprias nem dupla ordem jurídica.
- **Estado regional com secessão e dupla ordem jurídica originária.** Errado: regiões autônomas, sem secessão.
- **Federação com soberania dos membros e secessão.** Errado: isso é a confederação.
- **Brasil como federação por agregação.** Errado: por desagregação (centrífuga).
- **Federalismo brasileiro de dois níveis.** Errado: três níveis, com os Municípios.

Itens comentados

- **Item:** Na obra de Thomas Hobbes, o soberano instituído pelo pacto social não figura como parte contratante, razão pela qual não se vincula aos termos do contrato celebrado entre os indivíduos. **Certo.** O pacto é feito entre os indivíduos; o soberano só recebe os direitos e não fica preso ao contrato.
- **Item:** Coube a John Locke sustentar que, no estado de natureza, os homens vivem em guerra de todos contra todos, de modo que a autopreservação exige a instituição de um poder soberano absoluto e indivisível. **Errado.** Essa é a tese de Hobbes. Para Locke, o estado de natureza é regido pela lei natural, e o governo é limitado.
- **Item:** A filosofia política caracteriza-se pela investigação empírica dos fenômenos de poder e pela aspiração à neutralidade axiológica, enquanto a ciência política se ocupa da fundamentação normativa do melhor regime e dos critérios de justiça. **Errado.** Os papéis foram trocados: a ciência política é empírica; a filosofia política é normativa.
- **Item:** O institucionalismo sociológico sustenta que os atores calculam estrategicamente para maximizar preferências e que as instituições são regras do jogo que reduzem incerteza e custos de transação. **Errado.** Isso descreve o institucionalismo da escolha racional. O sociológico enfatiza normas e o comportamento apropriado.
- **Item:** Em Max Weber, dominação é a probabilidade de impor a própria vontade contra resistências, qualquer que seja o fundamento, enquanto poder é o mando institucionalizado e legítimo, apoiado em quadro administrativo. **Errado.** Inverteu os conceitos: impor a vontade é poder; o mando com pretensão de legitimidade é dominação.
- **Item:** Em A Política como Vocação, Weber define o Estado como a comunidade humana que detém o monopólio da produção legislativa dentro de determinado território. **Errado.** O monopólio é do uso legítimo da força física.

- **Item:** Em O Príncipe, Maquiavel defende a república e vê no conflito entre plebe e nobreza uma fonte de liberdade, tema ausente dos Discursos sobre a Primeira Década de Tito Lívio. **Errado.** Trocou as obras: a defesa da república e do conflito está nos Discursos.
- **Item:** A definição de soberania como poder perpétuo e absoluto da república foi formulada por Hugo Grócio em obra do século XVII dedicada ao direito da guerra e da paz. **Errado.** A definição é de Jean Bodin (*Os Seis Livros da República*, 1576).
- **Item:** Foi Montesquieu quem, ao analisar a democracia nos Estados Unidos, identificou na vitalidade das associações voluntárias e na descentralização administrativa os antídotos contra a tirania da maioria. **Errado.** Foi Tocqueville, em *A Democracia na América*.
- **Item:** Para Gramsci, nas sociedades ocidentais complexas, a hegemonia se conquista pela guerra de movimento, o assalto frontal e rápido ao aparelho de Estado. **Errado.** No Ocidente, a via é a guerra de posição.
- **Item:** Para Carl Schmitt, o critério específico do político é a distinção entre amigo e inimigo, e soberano é quem decide sobre o estado de exceção. **Certo.** São as duas teses centrais de Schmitt.
- **Item:** Para Rawls, o princípio da diferença tem prioridade sobre o princípio das liberdades básicas iguais, podendo justificar restrições a estas em favor dos menos favorecidos. **Errado.** As liberdades básicas iguais têm prioridade.
- **Item:** Nação é o vínculo jurídico da nacionalidade que liga as pessoas ao Estado, titulares dos direitos políticos, e por definição coincide com as fronteiras estatais. **Errado.** O vínculo jurídico define o povo. Nação é laço cultural e não coincide necessariamente com as fronteiras.
- **Item:** A Paz de Vestfália, celebrada em 1848, encerrou a Guerra dos Trinta Anos e é apontada como marco inaugural do sistema de Estados territoriais soberanos. **Errado.** A Paz de Vestfália é de 1648.
- **Item:** O federalismo brasileiro é classificado como federalismo por agregação, pois resultou da união de Estados anteriormente soberanos que decidiram ceder parte de suas competências a um poder central. **Errado.** O Brasil é federação por desagregação: o Estado unitário do Império se descentralizou.

Resumo para revisar

- Ciência política = poder político, método **empírico** e explicativo. Filosofia política = **normativa** (melhor regime, justiça). Sociologia política = **bases sociais** do poder.
- **Maquiavel**: verdade efetiva; fundador da ciência política moderna; **virtù** = habilidade, não moral cristã; república nos **Discursos**.
- **Razão de Estado** (Botero, 1589): segurança do Estado acima da moral comum.
- **Behaviorismo** (EUA, 1950-60): comportamento observável, quantificação, fatos x valores, contra o legalismo.
- Neoinstitucionalismo: **histórico** (path dependence, conjunturas críticas), **escolha racional** (cálculo, custos de transação), **sociológico** (normas, o apropriado).

- **Weber**: poder (impor a vontade) x dominação (obediência legítima); racional-legal (estatutos, burocracia), tradicional (costume), carismática (líder extraordinário). Estado = **monopólio da força física legítima** num **território**.
- **Bodin** (1576): soberania **perpétua e absoluta**, indivisível. **Grócio**: direito internacional.
- Soberania no Estado democrático de direito: **titular é o povo**, exercício nos limites da Constituição.
- **Hobbes**: guerra de todos contra todos; soberano **fora** do pacto; poder absoluto; sem direito de resistência. **Locke**: direitos naturais, governo limitado, consentimento, **resistência**.
- **Rousseau**: vontade geral ≠ soma das vontades; soberania inalienável e indivisível; crítica da representação.
- **Madison**: república ampla contra facções. **Tocqueville**: associações e descentralização contra a tirania da maioria.
- **Gramsci**: hegemonia = direção intelectual e moral + **consenso**; Estado ampliado = sociedade política + sociedade civil; Ocidente = **guerra de posição**.
- **Arendt**: poder (agir em conjunto) e violência (instrumento) são opostos.
- **Schmitt**: **amigo x inimigo**; soberano decide sobre a **exceção**; decisionismo.
- **Rawls**: posição original, **véu de ignorância**; liberdades iguais **primeiro**; princípio da diferença.
- **Povo** = nacionalidade (jurídico); **população** = todos os habitantes (demográfico); **nação** = laço cultural.
- Estado de Direito: o poder se sujeita às normas jurídicas.
- **Vestfália, 1648**: fim da Guerra dos Trinta Anos; Estados territoriais soberanos, igualdade, não intervenção.
- Absolutista (centralização, exército, burocracia, direito divino) → **liberal** (revoluções burguesas, abstenção, direitos civis e políticos) → **social** (século XX, direitos sociais, sem suprimir os liberais).
- Unitário descentralizado ≠ federação. Estado regional (Itália, Espanha): autonomia sem secessão.
- **Confederação**: soberanos, tratado, secessão. **Federação**: autônomos, Constituição, indissolúvel.
- Brasil: federação por **desagregação** (centrífuga), cooperativa, de **três níveis** (União, Estados, Municípios). EUA: por agregação.

TEMA 10 DE 11

Teoria dos partidos políticos

53 perguntas no app · Eleições e partidos

O que cai

O edital pede "Teoria dos partidos políticos". As perguntas misturam duas frentes:

- **Teoria**: funções dos partidos; tipologias de organização (Duverger: quadros x massas e as estruturas de base; Kirchheimer: catch-all; Katz e Mair: partido cartel e as três faces; Panebianco: coalizão dominante e partido profissional-eleitoral; Weber: patronagem x visão de mundo); Michels e a lei de ferro da oligarquia; Downs e a teoria econômica; Lipset e Rokkan e as clivagens; Sartori e a classificação dos sistemas partidários; o número efetivo de partidos de Laakso e Taagepera; disciplina x coesão; Mainwaring sobre o Brasil.
- **Regras brasileiras**: partido como pessoa jurídica de direito privado, registro no TSE, preceitos do art. 17 da Constituição, federação (4 anos), fim das coligações proporcionais, cláusula de desempenho, fidelidade partidária e janela, fundo partidário (5% e 95%), ADI 4650 (doação de empresas), cotas de recursos para mulheres e pessoas negras.

A banca troca **autor por autor** (catch-all atribuído a Duverger, número efetivo a Lipset e Rokkan, cartel a Duverger), **tipo por tipo** (predominante x hegemônico, seção x célula, profissional-eleitoral x burocrático de massas) e **números** (4 anos x 2 anos, 0,5% x 5%, 30% x 50%).

Entenda o tema

Para que servem os partidos

Partido político é uma organização que busca **conquistar e exercer o poder político**, sobretudo disputando eleições. Nas democracias, os partidos cumprem funções típicas:

- **agregar interesses** difusos da sociedade em propostas e programas;
- **estruturar o voto**, oferecendo ao eleitor rótulos e alternativas reconhecíveis;
- **recrutar e formar elites políticas**, isto é, selecionar e preparar candidatos e futuros governantes;
- **organizar o governo e a oposição** no Parlamento;
- **mobilizar** o eleitorado e socializar politicamente os cidadãos.

O recrutamento e a seleção de candidaturas são tarefas **dos partidos**. A Justiça Eleitoral só confere se as candidaturas cumprem os requisitos legais (registro); ela não escolhe candidatos.

Max Weber: patronagem x visão de mundo

Weber distingue:

- **partidos de patronagem**: voltados à conquista de **cargos e vantagens** para seus seguidores;
- **partidos de visão de mundo** (ideológicos): voltados à realização de **ideais ou convicções**.

Na prática, os partidos reais combinam os dois tipos.

Maurice Duverger: quadros x massas

Em *Os partidos políticos* (1951), Duverger classifica os partidos pela **origem e organização**:

- **Partidos de quadros**: reúnem **notáveis** (pessoas influentes, com prestígio ou dinheiro) em **comitês** voltados sobretudo à **preparação das eleições**. Estrutura **leve**, pouca militância, financiamento por **contribuintes privados** ricos. Típicos do século XIX, de partidos conservadores e liberais e do sufrágio censitário.
- **Partidos de massas**: apoiam-se em **ampla filiação**, organizada em **seções locais**, com financiamento por **contribuições (mensalidades) dos filiados**. Nasceram fora do Parlamento, com o sufrágio universal, sobretudo entre socialistas.

Duverger também descreve as **estruturas de base** (as unidades elementares) dos partidos:

- **comitê**: grupo pequeno de notáveis, fechado, ativo nas eleições; típico dos partidos de quadros;
- **seção**: reúne os filiados por **território** (bairro, município), aberta a muitos membros e com vida regular; típica dos **partidos socialistas** de massa;
- **célula**: reúne os membros pelo **local de trabalho** (empresa, fábrica, repartição); típica dos **partidos comunistas**;
- **milícia**: organização de tipo militar, com disciplina e uniforme; típica dos **partidos fascistas**.

> **Pegadinha:** "A seção reúne membros em torno do local de trabalho e é típica dos comunistas." Errado: isso é a **célula**. A seção é territorial e socialista.

Duverger é também o autor das "leis" sobre sistemas eleitorais e partidários: o **majoritário de turno único** tende ao **bipartidarismo**; a **representação proporcional** tende ao **multipartidarismo**.

> **Pegadinha:** "Para Duverger, a proporcional produz bipartidarismo e o majoritário de turno único favorece o multipartidarismo." Invertido.

Robert Michels: a lei de ferro da oligarquia

Michels estudou o Partido Social-Democrata alemão, um partido democrático em seus objetivos. Concluiu que **toda organização complexa**, mesmo democrática nos propósitos, tende a ser controlada por uma **pequena minoria de dirigentes**. A organização exige especialização e liderança profissional, e os líderes acumulam conhecimento, controle dos meios de comunicação interna e interesse em se manter. "Quem diz organização diz oligarquia." É a **lei de ferro da oligarquia**.

Otto Kirchheimer: o partido catch-all

Kirchheimer (anos 1960) descreveu a transformação dos partidos de massas do pós-guerra em partidos **catch-all** (pega-tudo):

- **desideologização**: abandonam a bagagem ideológica rígida;
- **apelo a todo o eleitorado**, e não a uma classe ou grupo específico;
- **protagonismo da liderança** de cúpula;
- **redução do papel dos filiados**;
- aproximação com **grupos de interesse** variados.

> **Pegadinha:** o catch-all é de **Kirchheimer**, não de Duverger. Duverger é quadros x massas.

Katz e Mair: o partido cartel e as três faces

Richard Katz e Peter Mair (1995) propuseram uma sequência histórica de modelos de partido:

1. **partido de elite ou de quadros** (século XIX, parlamentos censitários, notáveis);
2. **partido de massas** (fim do século XIX e início do XX, sufrágio universal);
3. **partido catch-all** (pós-guerra);
4. **partido cartel** (a partir dos **anos 1970**), o mais recente.

O **partido cartel** caracteriza-se por:

- **interpenetração entre partido e Estado**: os partidos passam a fazer parte do Estado;
- **dependência de recursos públicos** (financiamento estatal, acesso à mídia regulado pelo Estado);
- **colusão** entre os partidos estabelecidos, que dividem os recursos e dificultam a entrada de novos concorrentes;
- competição limitada e afastamento da sociedade.

> **Pegadinha:** situar o cartel no século XIX, como partido de notáveis, ou atribuí-lo a Duverger. O cartel é o modelo **mais recente**, de **Katz e Mair**.

Katz e Mair também analisam o partido em **três faces**:

- **party on the ground**: o partido no eleitorado e na base (filiados, militantes, eleitores fiéis);
- **party central office**: a organização central, a direção partidária;
- **party in public office**: o partido no governo e nos cargos públicos (parlamentares, ministros).

A tese é que, com o tempo, a face **in public office** ganha peso sobre as demais.

Angelo Panebianco: poder dentro do partido

Panebianco, em *Modelos de partido*, estuda o partido como organização.

- **Zonas de incerteza**: recursos de que a organização não pode abrir mão (competência técnica, relações com o ambiente, comunicação, regras formais, financiamento, recrutamento).

- **Coalizão dominante**: o grupo de lideranças que **controla as zonas de incerteza** e, por isso, detém o **poder interno**. Ela pode não coincidir com a direção oficial.

Ele contrapõe dois tipos ideais:

Partido burocrático de massas	Partido profissional-eleitoral
papel central da **burocracia** do aparelho	papel central dos **profissionais** (especialistas em campanha, marketing)
vínculos fortes com os filiados (partido de membros)	**vínculos fracos**, apelo ao **eleitorado de opinião**
direção **colegiada**	**liderança personalizada**
financiamento por filiados e organizações colaterais	financiamento por grupos de interesse e recursos públicos
ênfase na **ideologia**	ênfase em **temas** e na liderança

> **Pegadinha:** descrever o profissional-eleitoral com burocratas, vínculos fortes e liderança colegiada. Isso é o **burocrático de massas**.

Anthony Downs: a teoria econômica

Em *Uma teoria econômica da democracia* (1957), Downs trata partidos e eleitores como atores **racionais**. O partido age como uma empresa: seu objetivo é **maximizar votos** para chegar ao poder, e ele **formula programas para vencer eleições**, não o contrário. A **ideologia** é um **instrumento** que reduz o custo de informação do eleitor e atrai votos. Em disputas bipartidárias com eleitores distribuídos em torno do centro, os partidos tendem a **convergir para o centro** (eleitor mediano).

> **Pegadinha:** "Para Downs, os partidos formulam programas movidos exclusivamente por convicções ideológicas, sem preocupação com votos." Errado: é exatamente o oposto.

Lipset e Rokkan: clivagens e congelamento

Seymour Lipset e Stein Rokkan (1967) explicam a formação dos sistemas partidários europeus a partir de **clivagens sociais históricas** produzidas pela revolução nacional e pela revolução industrial. São **quatro**:

1. **centro x periferia** (Estado nacional centralizador x regiões e minorias);
2. **Estado x Igreja**;
3. **campo x cidade** (interesses agrários x industriais e comerciais);
4. **capital x trabalho** (proprietários x trabalhadores).

A **tese do congelamento**: os sistemas partidários dos anos 1960 refletiam as clivagens e os alinhamentos da **década de 1920**, quando o sufrágio se universalizou. Os alinhamentos ficaram "congelados".

Giovanni Sartori: classificar sistemas partidários

Sartori (*Partidos e sistemas partidários*, 1976) critica a classificação que só conta partidos. Ele usa **dois critérios**:

- o **número de partidos relevantes** (não todos os registrados);
- a **distância ideológica** entre eles (polarização).

Um partido é **relevante** quando tem:

- **potencial de coalizão**: capacidade de participar de coalizões de governo; ou
- **potencial de intimidação (ou de chantagem)**: capacidade de influenciar a competição entre os demais, mesmo de fora do governo (por exemplo, um grande partido antissistema).

A tipologia:

- **não competitivos**: **partido único** (só existe um) e **partido hegemônico** (outros partidos existem, mas são **satélites** ou de segunda classe, sem chance real de competir; não há alternância possível);
- **competitivos**: **partido predominante** (há competição real e livre, mas um partido vence seguidamente, com maioria absoluta; os outros **podem** ganhar), **bipartidarismo**, **pluralismo moderado** (de 3 a 5 partidos relevantes, pequena distância ideológica, competição centrípeta), **pluralismo polarizado** (6 ou mais, grande distância ideológica, partidos antissistema, competição centrífuga) e **atomização**.

> **Pegadinha:** "No predominante, a oposição é proibida ou só satélite." Errado: isso é o **hegemônico**. No predominante a competição é real.

O número efetivo de partidos (Laakso e Taagepera)

Markku Laakso e Rein Taagepera (1979) criaram um índice para medir a **fragmentação real** de um sistema partidário, ponderando cada partido pelo seu **tamanho**:

N = 1 ÷ (soma dos quadrados das proporções de cada partido)

- Pode ser calculado com as proporções de **votos** (fragmentação eleitoral) ou de **cadeiras** (fragmentação parlamentar).
- Elevar ao quadrado faz partidos grandes pesarem muito e partidos minúsculos quase nada.
- **Não** é o número bruto de legendas registradas.

> **Exemplo:** dois partidos com 50% cada: 1 ÷ (0,25 + 0,25) = 2. Um partido com 70% e outro com 30%: 1 ÷ (0,49 + 0,09) ≈ 1,7. Quatro partidos com 25% cada: 1 ÷ (4 × 0,0625) = 4.
>
> **Pegadinha:** a fórmula certa com os autores errados (Lipset e Rokkan). O índice é de **Laakso e Taagepera**.

Disciplina x coesão

- **Disciplina partidária**: o parlamentar **vota conforme a orientação da liderança**. É comportamento observado nas votações.

- **Coesão**: **homogeneidade de preferências** dentro do partido; os membros pensam parecido.

As duas nem sempre andam juntas: um partido pode ser disciplinado por incentivos e controle da liderança (cargos, verbas, pauta) sem ser coeso. No Brasil, Figueiredo e Limongi mostraram alta disciplina na Câmara, explicada pela centralização nos líderes.

Mainwaring: o sistema partidário brasileiro

Scott Mainwaring caracteriza o sistema partidário brasileiro posterior a 1985 como **pouco institucionalizado** (subdesenvolvido):

- partidos com **raízes frágeis** na sociedade;
- **alta volatilidade eleitoral** (muita troca de votos entre partidos de uma eleição para outra);
- parlamentares com forte **orientação individualista**, pouca lealdade à legenda e muita migração partidária;
- legislação eleitoral (lista aberta) que reforça o personalismo.

> **Pegadinha:** dizer que Mainwaring vê um sistema altamente institucionalizado, com baixa volatilidade e partidos enraizados. É o contrário.

O partido político no direito brasileiro

Natureza jurídica. O partido é **pessoa jurídica de direito privado** (Lei 9.096/1995, art. 1º). Não é órgão público nem entidade paraestatal.

Como nasce. Duas etapas, nesta ordem:

1. adquire **personalidade jurídica na forma da lei civil**, pelo registro no **cartório** de registro civil de pessoas jurídicas (como uma associação);
2. depois, **registra seu estatuto no TSE** (CF, art. 17, §2º; Lei 9.096, art. 7º). O registro no TSE não cria a pessoa jurídica: ele habilita o partido a disputar eleições, receber fundo partidário, ter acesso gratuito a rádio e TV e usar nome e símbolo com exclusividade.

Apoiamento mínimo (Lei 9.096, art. 7º, §1º). Só se registra no TSE o estatuto de partido de **caráter nacional** que comprove, no período de **dois anos**, o apoio de eleitores **não filiados** a partido correspondente a pelo menos **0,5% dos votos válidos** dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos por pelo menos **um terço dos Estados**, com mínimo de **0,1% do eleitorado** que votou em cada um deles.

Preceitos constitucionais (CF, art. 17). É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais, observados:

- **caráter nacional**;
- **proibição de receber recursos** de entidade ou governo **estrangeiros** ou de se **subordinar** a eles;
- **prestação de contas** à Justiça Eleitoral;
- **funcionamento parlamentar** de acordo com a lei.

É vedado o uso de **organização paramilitar** (§4º).

Autonomia (§1º). Os partidos definem livremente sua **estrutura interna, organização e funcionamento**, mas os **estatutos devem estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária**.

Cancelamento do registro (Lei 9.096, art. 28). O TSE, **após trânsito em julgado** de decisão, cancela o registro civil e o estatuto do partido que tenha recebido recursos de **origem estrangeira**, esteja **subordinado** a entidade ou governo estrangeiros, não tenha **prestado contas** ou mantenha **organização paramilitar**.

Coligação x federação

- **Coligação**: aliança **para uma eleição**, que se desfaz depois dela. Desde a **EC 97/2017**, é **vedada nas eleições proporcionais** (regra aplicada a partir de **2020**) e continua permitida nas **majoritárias**. A EC 97 não proibiu coligações em todas as eleições.
- **Federação** (Lei 9.096, art. 11-A, criado pela Lei 14.208/2021): dois ou mais partidos se reúnem e, depois do **registro no TSE**, **atuam como uma única agremiação**, com **abrangência nacional**. Aplicam-se a ela as normas sobre **funcionamento parlamentar** e **fidelidade partidária**. Os partidos devem permanecer federados por **no mínimo quatro anos**. Quem sai antes fica impedido de ingressar em outra federação, de celebrar coligação nas duas eleições seguintes e de usar o fundo partidário até completar o prazo. Cada partido preserva sua identidade e autonomia.

> **Pegadinha:** "federação por no mínimo dois anos (metade da legislatura)". Errado: **quatro anos**. E a descrição "atuar como uma única agremiação por quatro anos" é da **federação**, não da coligação.

Cláusula de desempenho

A EC 97/2017 criou a cláusula de desempenho (CF, art. 17, §3º), de **aplicação escalonada**: as exigências sobem a cada eleição geral (1,5% ou 9 deputados após 2018; 2% ou 11 após 2022; 2,5% ou 13 após 2026) até chegar, **a partir de 2030**, a **3% dos votos válidos** para a Câmara (distribuídos em um terço das unidades, com 2% em cada) **ou 15 deputados federais** em um terço das unidades.

A cláusula **não impede** o partido de **existir nem de disputar eleições** e lançar candidatos. Ela só **corta o acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita** no rádio e na TV. O eleito por partido que não a atingiu **mantém o mandato** e pode se filiar, sem perdê-lo, a partido que a atingiu (§5º).

Fidelidade partidária e janela

Quem perde o mandato. O detentor de cargo eletivo que se **desfiliar, sem justa causa**, do partido pelo qual foi eleito perde o mandato (Lei 9.096, art. 22-A). A Constituição (art. 17, §6º, incluído pela EC 111/2021) prevê a regra para **deputados federais, estaduais, distritais e vereadores**, salvo **anuência do partido** ou justa causa prevista em lei. O **STF** decidiu (ADI 5081, 2015) que a perda do mandato por infidelidade **não se aplica aos cargos majoritários** (Presidente, governador, senador, prefeito), porque neles o voto é dado ao candidato, e não ao partido.

Justa causa (art. 22-A, parágrafo único), só nestas hipóteses:

1. **mudança substancial ou desvio reiterado do programa** partidário;
2. **grave discriminação política pessoal**;
3. mudança de partido durante os **30 dias que antecedem o prazo de filiação** exigido em lei para concorrer à eleição, ao término do mandato vigente. É a **janela partidária**.

> **Pegadinha:** a janela fica nos **30 dias anteriores** ao prazo de filiação, não nos 30 dias seguintes.

Dinheiro dos partidos

Fundo Partidário (Lei 9.096, art. 41-A).

- **5%** em **partes iguais** a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso (a cláusula de desempenho);
- **95%** na **proporção dos votos** obtidos na **última eleição geral para a Câmara dos Deputados**.

A troca de partido de parlamentares não altera essa conta.

ADI 4650 (STF, 2015). O STF declarou **inconstitucionais as doações de pessoas jurídicas** a campanhas eleitorais e a partidos. O financiamento privado passou a depender de **pessoas físicas**. O STF **não** manteve a doação de empresas com limite: o antigo teto de 2% do faturamento caiu junto. Depois disso, o Congresso criou o **Fundo Especial de Financiamento de Campanha** (FEFC), de recursos públicos.

Cotas de gênero e raça na Constituição (art. 17, §§7º a 9º):

- no mínimo **5% do fundo partidário** em programas de promoção da participação política das **mulheres**;
- no mínimo **30%** do FEFC, da parcela do fundo partidário destinada a campanhas e do **tempo de propaganda gratuita** para as **candidatas**, proporcional ao número de candidatas;
- **30%** dos recursos do FEFC e do fundo partidário destinados a campanhas em **candidaturas de pessoas pretas e pardas** (não 50%), nas circunscrições que melhor atendam à estratégia partidária.

Voto em dobro (EC 111/2021). Nas eleições de **2022 a 2030**, os votos dados a **candidatas mulheres** ou a **candidatos negros** para a Câmara dos Deputados são **contados em dobro** apenas para a **distribuição** dos recursos do **fundo partidário** e do **FEFC** entre os partidos. Não valem em dobro para o quociente eleitoral nem para a distribuição das cadeiras.

Quadros para memorizar

Autores e conceitos

Autor	Conceito
Max Weber	partidos de patronagem x partidos de visão de mundo

Autor	Conceito
Maurice Duverger	partidos de quadros x de massas; comitê, seção, célula, milícia; leis sobre sistemas eleitorais
Robert Michels	lei de ferro da oligarquia
Otto Kirchheimer	partido catch-all (pega-tudo)
Katz e Mair	partido cartel (anos 1970); três faces do partido
Angelo Panebianco	coalizão dominante, zonas de incerteza; burocrático de massas x profissional-eleitoral
Anthony Downs	teoria econômica: partidos maximizam votos; ideologia como instrumento
Lipset e Rokkan	quatro clivagens; congelamento dos alinhamentos dos anos 1920
Giovanni Sartori	partidos relevantes (coalizão e intimidação); número + distância ideológica
Laakso e Taagepera	número efetivo de partidos = 1 ÷ soma dos quadrados das proporções
Scott Mainwaring	sistema brasileiro pouco institucionalizado

Estruturas de base (Duverger)

Estrutura	Base de agrupamento	Partido típico
Comitê	notáveis, pequeno e fechado	quadros (conservadores, liberais)
Seção	território	socialistas de massa
Célula	local de trabalho	comunistas
Milícia	organização militar	fascistas

Modelos de Katz e Mair

Modelo	Época	Traço
Elite ou quadros	século XIX	notáveis, sufrágio censitário
Massas	fim do XIX e início do XX	filiação ampla, sufrágio universal
Catch-all	pós-guerra	desideologização, apelo amplo
Cartel	a partir dos anos 1970	partido dentro do Estado, recursos públicos, colusão

Sartori

Tipo	Traço
Partido único	só um partido existe
Hegemônico	outros existem como satélites; sem competição real
Predominante	competição real; um partido vence seguidamente
Bipartidarismo	dois partidos alternam
Pluralismo moderado	3 a 5 relevantes; pouca distância ideológica

Tipo	Traço
Pluralismo polarizado	6 ou mais; grande distância; antissistema
Atomizado	muitíssimos partidos sem peso

Regras brasileiras

Assunto	Regra
Natureza	pessoa jurídica de direito privado
Personalidade jurídica	na forma da lei civil (cartório), antes do TSE
Registro no TSE	apoiamento de 0,5% dos votos válidos da última eleição para a Câmara, em 1/3 dos Estados, 0,1% em cada, em 2 anos
Preceitos	caráter nacional; sem recursos ou subordinação estrangeira; contas à Justiça Eleitoral; funcionamento parlamentar
Cancelamento	recursos estrangeiros, subordinação, contas, paramilitar; após trânsito em julgado
Federação	registro no TSE, nacional, atua como partido único, mínimo de 4 anos
Coligação	uma eleição; vedada nas proporcionais desde 2020
Cláusula de desempenho	tira fundo partidário e propaganda; não impede disputar eleições; 3% ou 15 deputados a partir de 2030
Fidelidade	perde o mandato quem sai sem justa causa; só cargos proporcionais (STF)
Justa causa	desvio do programa; discriminação pessoal grave; janela de 30 dias antes do prazo de filiação
Fundo Partidário	5% iguais; 95% pelos votos na Câmara
ADI 4650	doação de pessoa jurídica inconstitucional
Mulheres	5% do fundo em programas; mínimo de 30% dos recursos de campanha e do tempo de propaganda
Pessoas pretas e pardas	30% dos recursos de campanha
Voto em dobro (EC 111)	mulheres e negros para a Câmara, 2022 a 2030, só para distribuir fundos

Conceitos e autores que caem

Funções dos partidos. Agregar interesses, estruturar o voto, recrutar e formar elites, organizar governo e oposição.

Disciplina x coesão. Disciplina: votar com a liderança. Coesão: homogeneidade de preferências.

Lei de ferro da oligarquia (Michels). Organização complexa tende ao domínio de poucos dirigentes, mesmo com fins democráticos.

Catch-all (Kirchheimer). Desideologização, apelo a todo o eleitorado, liderança forte, filiados enfraquecidos.

Partido cartel (Katz e Mair). Interpenetração com o Estado, recursos públicos, colusão entre partidos.

Coalizão dominante (Panebianco). Lideranças que controlam as zonas de incerteza.

Clivagens (Lipset e Rokkan). Centro x periferia, Estado x Igreja, campo x cidade, capital x trabalho; congelamento nos anos 1920.

Relevância (Sartori). Potencial de coalizão ou de intimidação (chantagem).

Número efetivo de partidos (Laakso e Taagepera). $1 \div \Sigma p^2$, em votos ou cadeiras.

> **Lei seca:** CF, art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos (...) observados os seguintes preceitos: I - **caráter nacional**; II - **proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes**; III - **prestação de contas à Justiça Eleitoral**; IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
>
> **Lei seca:** CF, art. 17, § 2º. Os partidos políticos, **após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil**, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
>
> **Lei seca:** CF, art. 17, § 9º. Dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do fundo partidário destinados às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem, obrigatoriamente, aplicar **30% (trinta por cento)** em candidaturas de pessoas pretas e pardas (...).

Pegadinhas da banca

- **Catch-all atribuído a Duverger.** Errado: Kirchheimer.
- **Cartel atribuído a Duverger, com estrutura leve de notáveis.** Errado: cartel é de Katz e Mair; a estrutura leve de notáveis é o partido de quadros.
- **Cartel no século XIX, antes do partido de massas.** Errado: é o modelo mais recente, dos anos 1970.
- **Número efetivo de partidos de Lipset e Rokkan.** Errado: Laakso e Taagepera.
- **Número efetivo = número bruto de legendas registradas.** Errado: pondera pelo tamanho.
- **Sartori só conta partidos registrados, sem ideologia.** Errado: conta os relevantes e considera a distância ideológica.
- **Predominante com oposição proibida ou satélite.** Errado: isso é hegemônico.
- **Profissional-eleitoral com burocratas, vínculos fortes e direção colegiada.** Errado: isso é burocrático de massas.
- **Downs: programas só ideológicos, sem buscar votos.** Errado: partidos maximizam votos.
- **Seção = local de trabalho, comunista.** Errado: isso é célula; a seção é territorial e socialista.
- **Lei de Duverger com proporcional gerando bipartidarismo.** Invertido.
- **Recrutamento de candidatos pela Justiça Eleitoral.** Errado: é função dos partidos.
- **Partido como pessoa jurídica de direito público.** Errado: direito privado.

- **Personalidade jurídica com o registro no TSE.** Errado: nasce na forma da lei civil; o TSE vem depois.
- **Apoiamento de 5% dos votos em metade dos Estados.** Errado: 0,5% em um terço dos Estados.
- **Federação por dois anos.** Errado: quatro anos.
- **Coligação como agremiação única por quatro anos.** Errado: isso é federação; coligação vale para uma eleição.
- **EC 97 vedou coligações em todas as eleições.** Errado: só nas proporcionais.
- **Cláusula de desempenho impede o partido de disputar eleições.** Errado: só tira fundo partidário e propaganda gratuita.
- **Fidelidade partidária para cargos majoritários.** Errado: só proporcionais (STF).
- **Janela nos 30 dias seguintes ao prazo de filiação.** Errado: nos 30 dias anteriores.
- **ADI 4650 manteve doação empresarial limitada a 2% do faturamento.** Errado: proibiu a doação de empresas.
- **Voto em dobro para o quociente e as cadeiras.** Errado: só para distribuir fundo partidário e FEFC.
- **50% dos recursos para candidaturas de pessoas pretas e pardas.** Errado: 30%.
- **Mainwaring vê sistema altamente institucionalizado.** Errado: pouco institucionalizado.

Itens comentados

- **Item:** O conceito de partido catch-all, caracterizado pela desideologização e pelo apelo a todo o eleitorado, foi formulado por Maurice Duverger ao distinguir os partidos de quadros dos partidos de massas. **Errado.** O catch-all é de Otto Kirchheimer. Duverger formulou a distinção entre quadros e massas.
- **Item:** Na tese de Katz e Mair, o partido cartel caracteriza-se pela interpenetração entre partido e Estado, pela dependência de recursos públicos e pela colusão entre as agremiações. **Certo.** São os três traços centrais do partido cartel.
- **Item:** Na tipologia de Duverger, as estruturas de base dos partidos são o comitê, a seção, a célula e a milícia, e a seção, que reúne os membros em torno de uma empresa ou local de trabalho, é característica dos partidos comunistas. **Errado.** O agrupamento pelo local de trabalho é a célula. A seção é territorial e típica dos socialistas.
- **Item:** No sistema de partido predominante descrito por Sartori, os partidos de oposição são proibidos ou funcionam como meros satélites, sem qualquer possibilidade real de competição pelo poder. **Errado.** Isso descreve o partido hegemônico. No predominante a competição é real.
- **Item:** Para Panebianco, o partido profissional-eleitoral caracteriza-se pelo predomínio dos burocratas do aparelho partidário, por vínculos organizativos fortes com os filiados e por liderança colegiada. **Errado.** Esses são traços do partido burocrático de massas. O profissional-eleitoral tem profissionais, vínculos fracos e liderança personalizada.
- **Item:** O número efetivo de partidos, índice formulado por Laakso e Taagepera, é obtido dividindo-se 1 pela soma dos quadrados das proporções de votos ou de cadeiras de cada

partido. **Certo.** É a fórmula $N = 1 \div \Sigma p^2$.

- **Item:** No Brasil, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público e adquirem personalidade jurídica com o registro de seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. **Errado.** São pessoas jurídicas de direito privado e adquirem personalidade na forma da lei civil; o registro no TSE vem depois.
- **Item:** Para o registro do estatuto de um partido no Tribunal Superior Eleitoral, a Lei 9.096/1995 exige o apoiamento de eleitores não filiados a partido equivalente a cinco por cento dos votos válidos na última eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos em metade dos Estados. **Errado.** São 0,5% dos votos válidos, em pelo menos um terço dos Estados.
- **Item:** A federação de partidos exige que as agremiações que a integram permaneçam reunidas por no mínimo dois anos, contados do registro no Tribunal Superior Eleitoral. **Errado.** O prazo mínimo é de quatro anos.
- **Item:** A perda do mandato por desfiliação partidária sem justa causa aplica-se indistintamente aos detentores de cargos eletivos proporcionais e majoritários. **Errado.** O STF afastou a perda do mandato nos cargos majoritários.
- **Item:** A janela partidária prevista na Lei 9.096/1995 corresponde aos trinta dias seguintes ao prazo de filiação exigido para a eleição, período em que o parlamentar pode mudar de partido sem perda do mandato. **Errado.** A janela são os 30 dias que antecedem o prazo de filiação.
- **Item:** A cláusula de desempenho da Constituição impede que o partido que não alcance o desempenho mínimo exigido nas eleições para a Câmara dos Deputados dispute eleições e lance candidatos. **Errado.** A cláusula só retira o acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita.
- **Item:** Pela Emenda Constitucional 111/2021, os votos dados a candidatas mulheres e a candidatos negros passaram a valer em dobro para a definição do quociente eleitoral e da distribuição das cadeiras na Câmara dos Deputados. **Errado.** A contagem em dobro serve só para distribuir os recursos do fundo partidário e do FEFC.
- **Item:** No julgamento da ADI 4650, o Supremo Tribunal Federal manteve a validade das doações de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, apenas limitando-as a dois por cento do faturamento bruto da empresa no ano anterior. **Errado.** O STF declarou inconstitucionais as doações de pessoas jurídicas.

Resumo para revisar

- Funções dos partidos: agregar interesses, estruturar o voto, recrutar elites, organizar governo e oposição. Selecionar candidatos é tarefa do partido, não da Justiça Eleitoral.
- Weber: patronagem x visão de mundo.
- Duverger: quadros (notáveis, comitês, eleições, doadores privados) x massas (filiação ampla, seções, mensalidades). Estruturas: comitê, seção (territorial, socialista), célula (local de trabalho, comunista), milícia (fascista).
- Michels: lei de ferro da oligarquia.

- Kirchheimer: catch-all.
- Katz e Mair: cartel (anos 1970; Estado, recursos públicos, colusão) e três faces (on the ground, central office, in public office).
- Panebianco: coalizão dominante controla as zonas de incerteza; profissional-eleitoral x burocrático de massas.
- Downs: partidos maximizam votos; ideologia é instrumento.
- Lipset e Rokkan: quatro clivagens, congelamento dos anos 1920.
- Sartori: relevância por potencial de coalizão ou intimidação; número + distância ideológica; predominante tem competição real, hegemônico não.
- Laakso e Taagepera: $N = 1 \div \Sigma p^2$, em votos ou cadeiras.
- Disciplina (votar com o líder) x coesão (preferências parecidas).
- Mainwaring: sistema brasileiro pouco institucionalizado, alta volatilidade, individualismo.
- Partido: pessoa jurídica de direito privado; personalidade pela lei civil; depois registro no TSE com apoiamento de 0,5% em 1/3 dos Estados.
- CF, art. 17: caráter nacional, sem dinheiro ou subordinação estrangeira, contas à Justiça Eleitoral; estatutos com disciplina e fidelidade; cancelamento após trânsito em julgado.
- Federação: TSE, nacional, partido único, mínimo de 4 anos. Coligação: uma eleição, vedada nas proporcionais desde 2020.
- Cláusula de desempenho escalonada até 3% ou 15 deputados em 2030; só tira fundo e propaganda.
- Fidelidade: só cargos proporcionais; justa causa: desvio do programa, discriminação pessoal grave, janela de 30 dias antes do prazo de filiação.
- Fundo Partidário: 5% iguais e 95% pelos votos na Câmara. ADI 4650: sem doação de empresas.
- Mulheres: 30% dos recursos de campanha e do tempo de propaganda; 5% do fundo em programas. Pessoas pretas e pardas: 30%. Voto em dobro (2022 a 2030) só para distribuir fundos.

TEMA 11 DE 11

Formação do Estado brasileiro

50 perguntas no app · Brasil

O que cai

O edital pede "Formação do Estado brasileiro". As perguntas cobram duas coisas:

- **Os intérpretes do Brasil**, cada um com sua tese: Faoro (patrimonialismo e estamento burocrático), Sérgio Buarque (homem cordial), Oliveira Vianna (idealismo utópico x orgânico, Estado forte), Caio Prado Júnior (sentido da colonização), Gilberto Freyre (casa-grande, família patriarcal, miscigenação), Victor Nunes Leal (coronelismo como compromisso), José Murilo de Carvalho (elite imperial, *Os bestializados*, inversão da sequência de Marshall), Simon Schwartzman (cooptação x representação), Bresser-Pereira (reformas burocrática e gerencial) e Sérgio Abranches (presidencialismo de coalizão).
- **Os marcos institucionais**, da abertura dos portos (1808) à Constituição de 1988: Constituição de 1824 e o Poder Moderador, Ato Adicional (1834) e Regresso (1840), Golpe da Maioridade, parlamentarismo às avessas, Lei de Terras, Decreto nº 1 da República, Constituição de 1891, política dos governadores, Convênio de Taubaté, Revolução de 1930, Constituição de 1934, Estado Novo e DASP, Constituição de 1946, parlamentarismo de 1961, atos institucionais, abertura, Constituição de 1988.

A banca troca **autor por autor** (a tese da elite imperial atribuída a Victor Nunes Leal), **inverte teses** (Faoro "feudal", cordialidade como "polidez", Vianna "liberal descentralizador", Caio Prado "povoamento") e troca **quem fez o quê** (abertura dos portos por D. Pedro I, AI-5 de Castelo Branco, Maioridade pelos conservadores, DASP no governo Dutra).

Entenda o tema

Os grandes intérpretes

Raymundo Faoro, *Os donos do poder* (1958).

- O Estado brasileiro herdou de **Portugal** um padrão **patrimonialista**: o poder público é tratado como se fosse patrimônio de quem governa, sem separação clara entre o público e o privado.
- Quem se apropria do aparelho estatal é um **estamento burocrático**: um grupo de funcionários e políticos que vive do Estado e **dirige a sociedade de cima para baixo**.
- Esse padrão tem **notável continuidade** ao longo da história, da Colônia à República.
- Portugal **não era feudal**: tinha um **Estado forte e centralizado** desde cedo, que comandou a colonização. Os senhores de terra não eram "pequenos reis" autônomos; dependiam da Coroa.

> **Pegadinha:** "Faoro vê a formação brasileira como reprodução do feudalismo, com poder disperso diante de uma Coroa fraca." Errado: é o oposto da tese de Faoro.

Sérgio Buarque de Holanda, *Raízes do Brasil* (1936).

- O **homem cordial** age guiado pelo **coração** (do latim *cor*), pelas **relações pessoais e afetivas**, por simpatia ou antipatia.
- Tem **aversão ao formalismo** e às regras impessoais e **dificuldade de separar o domínio privado do público**. Trata a repartição pública como extensão da casa e da família.
- "Cordial" **não** significa polido, gentil ou civilizado. Por isso a cordialidade **dificulta** a formação de uma burocracia racional e impessoal, no sentido de Max Weber.

> **Pegadinha:** "A cordialidade expressa polidez e respeito a normas impessoais e facilitou a burocracia racional." Errado nos dois pontos.

Oliveira Vianna (*Populações meridionais do Brasil*, *O idealismo da Constituição*).

- Distinguiu o **idealismo utópico** das elites, que **transplantavam instituições estrangeiras** sem correspondência com a realidade nacional, do **idealismo orgânico**, nascido da **própria experiência social** do país.
- Via o Brasil dominado por **clãs** familiares e rurais, sem espírito público.
- Defendia um **Estado forte e centralizado** como condição para organizar a sociedade.
- Criticava a **Constituição de 1891**, que considerava cópia de modelos estrangeiros (norte-americano, liberal) inadequada à realidade brasileira. Foi ideólogo do autoritarismo e influenciou o Estado Novo.

> **Pegadinha:** "Vianna defendia o federalismo descentralizado e o liberalismo anglo-saxão e via a Constituição de 1891 como adequada." Errado: é o contrário.

Caio Prado Júnior, *Formação do Brasil contemporâneo* (1942).

- O **sentido da colonização** foi **comercial**: o Brasil foi organizado como **empresa** para **produzir gêneros para o comércio europeu** (açúcar, ouro, algodão), com grande propriedade, monocultura e trabalho escravo.
- **Não** foi colônia de povoamento voltada a pequenos proprietários e ao mercado interno.

Gilberto Freyre, *Casa-grande & senzala* (1933).

- Toma a **família patriarcal rural** e a relação entre a **casa-grande** e a **senzala** como eixo para explicar a formação da sociedade brasileira.
- Destaca o papel da **miscigenação** entre portugueses, indígenas e africanos.

Victor Nunes Leal, *Coronelismo, enxada e voto* (1949).

- O coronelismo é sobretudo um **compromisso**, uma **troca de proveitos**, entre o **poder público, progressivamente fortalecido**, e a **decadente influência social dos chefes locais**, sobretudo

os senhores de terra.

- O coronel entrega **votos**; o governo estadual entrega **cargos, verbas e favores** e deixa o coronel mandar no município.
- O fenômeno **depende do sistema representativo e das eleições** (ampliadas com a República) e é típico da **Primeira República**, não da Colônia.
- Não é o poder privado no apogeu: o coronel já estava em **declínio** e precisava do Estado.

> **Pegadinha:** atribuir a Leal a tese da elite imperial homogênea. Essa tese é de José Murilo de Carvalho. Leal escreveu sobre os coronéis do interior na Primeira República.

José Murilo de Carvalho.

- ***A construção da ordem***: a **unidade territorial** do Império se explica em parte pela **homogeneidade da elite política imperial**, unificada pela **formação jurídica**, sobretudo em **Coimbra**, e pelo **treinamento na magistratura e na burocracia** do Estado. Essa elite partilhava um mesmo projeto de Estado centralizado.
- ***Os bestializados***: retoma a imagem (do republicano Aristides Lobo) do povo que assistiu "bestializado" à Proclamação da República, sem entender o que acontecia, para discutir a **pouca participação política efetiva** da população da capital federal na Primeira República, que **não produziu cidadãos plenos**.
- ***Cidadania no Brasil: o longo caminho***: na Inglaterra, segundo **T. H. Marshall**, os direitos vieram na ordem **civis** → **políticos** → **sociais**. No Brasil a sequência se **inverteu**: os **direitos sociais vieram primeiro**, implantados por Vargas num período de **restrição dos direitos políticos**; os **direitos civis** continuam os **menos acessíveis** à população.

Simon Schwartzman, *Bases do autoritarismo brasileiro*.

- Distingue a **política de representação** (grupos sociais autônomos se organizam e se fazem representar) da **política de cooptação** (o Estado traz os grupos para dentro de si em troca de cargos e favores).
- **São Paulo**, centro econômico, **não controlou** o Estado nacional. O poder ficou com um Estado de tradição **neopatrimonial**, centrado no Rio de Janeiro e em Estados como Minas e Rio Grande do Sul, em que **prevaleceu a cooptação** sobre a representação.

> **Pegadinha:** "Para Schwartzman, São Paulo controlou o Estado desde o Império, e prevaleceu a representação." Errado nos dois pontos.

Luiz Carlos Bresser-Pereira (reformas administrativas). Identifica três modelos de administração pública:

- **patrimonialista**: cargo como favor pessoal;
- **burocrática**: reforma iniciada nos **anos 1930**, com o **Conselho Federal do Serviço Público Civil** (1936) e o **DASP** (1938), para substituir o patrimonialismo por **mérito, impessoalidade e profissionalização** (concurso, carreira, regras iguais);

- **gerencial**: proposta pelo **Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995)**, que ele coordenou, para trocar o **controle prévio e rígido de procedimentos** pelo **controle de resultados**, com mais autonomia ao gestor.

Sérgio Abranches, presidencialismo de coalizão (1988). Cunhou a expressão para a singularidade brasileira: **presidencialismo + representação proporcional + multipartidarismo**, com o Executivo organizado em **grandes coalizões** de base **partidária e regional**.

Da Colônia ao Império

Abertura dos portos (1808). Decretada pelo então **príncipe regente D. João** (futuro D. João VI), logo após a chegada da Corte portuguesa ao Brasil. **Não** foi D. Pedro I em 1822.

Constituição de 1824. Depois de **dissolver a Assembleia Constituinte de 1823**, **D. Pedro I outorgou** a Constituição.

- **Quatro poderes**: Legislativo, Executivo, Judicial e **Moderador**. O Moderador era definido como **"a chave de toda a organização política"** e **delegado privativamente ao Imperador**. Com ele, o Imperador nomeava senadores, dissolvia a Câmara, nomeava e demitia ministros, suspendia magistrados.
- **Estado unitário e centralizado**: os **presidentes de província** eram **nomeados pelo Imperador**.
- **Religião oficial**: católica apostólica romana.
- **Senado vitalício**: o Imperador escolhia cada senador a partir de **lista tríplice** eleita na província.
- **Voto censitário escalonado**: a renda mínima **subia em cada etapa**. Votantes das assembleias paroquiais precisavam de uma renda; **eleitores de província**, do dobro; **deputados** e **senadores**, de rendas ainda maiores. Não era a mesma renda para todos.

Período regencial (1831-1840). Com a **abdicação de D. Pedro I** em **1831**, o herdeiro era criança, e o país foi governado por regentes. O período foi marcado por **revoltas provinciais** (**Cabanagem**, **Farroupilha**, **Sabinada**, **Balaiada**) e pela **criação da Guarda Nacional** (1831), milícia de cidadãos para manter a ordem.

Ato Adicional (1834). Reforma da Constituição de **caráter descentralizador**, feita pelos liberais:

- criou as **Assembleias Legislativas Provinciais**;
- **suprimiu o Conselho de Estado**;
- substituiu a **Regência Trina** pela **Regência Una**.

Regresso e Lei de Interpretação do Ato Adicional (1840). Os **conservadores** do Regresso aprovaram a lei que, a pretexto de interpretar o Ato Adicional, **reduziu a autonomia das províncias**, retirando das Assembleias Provinciais poderes sobre a **polícia** e o **funcionalismo** e devolvendo-os ao governo central. Foi recentralizadora.

Golpe da Maioridade (1840). A antecipação da maioridade de **D. Pedro II** foi articulada pelos **liberais**, que queriam tirar os conservadores do poder. Não foi obra dos conservadores do Regresso.

Parlamentarismo às avessas (Segundo Reinado). Não estava no texto da Constituição de 1824. O cargo de **Presidente do Conselho de Ministros** foi criado por **decreto em 1847**, e quem o escolhia

era o **Imperador**, não a maioria da Câmara. Funcionava assim:

1. o Imperador, pelo Poder Moderador, escolhia o Presidente do Conselho;
2. se a Câmara não apoiasse o gabinete, o Imperador a **dissolvia**;
3. o gabinete, usando a máquina do Estado, **fabricava** nas eleições seguintes a **maioria** de que precisava.

No parlamentarismo inglês, a maioria eleita forma o governo; aqui era o governo que formava a maioria. Daí "às avessas".

Lei de Terras (1850). Proibiu a aquisição de **terras devolutas** por outro título que **não a compra**. No mesmo ano em que a Lei Eusébio de Queirós acabou com o tráfico de escravos, a lei **dificultou o acesso à terra** dos trabalhadores livres pobres e dos futuros libertos e imigrantes e **reforçou a concentração fundiária**.

Primeira República (1889-1930)

Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889. Proclamou **provisoriamente** a **República Federativa** como forma de governo e transformou as antigas **províncias em Estados**, reunidos pelo laço da **federação**.

Constituição de 1891.

- **presidencialismo** inspirado no modelo **norte-americano**;
- **federalismo**, com grande autonomia dos Estados;
- **fim do Senado vitalício**: senadores eleitos para mandato de **nove anos**;
- **separação entre Estado e Igreja**: o Estado deixou de ter religião oficial.

Política dos governadores (Campos Sales). Apoio recíproco entre o Presidente da República e as **oligarquias estaduais**: o governo federal apoiava as situações estaduais, e elas mandavam ao Congresso bancadas governistas. A **Comissão de Verificação de Poderes** garantia o arranjo, **impedindo a diplomação de opositores eleitos** (a "degola").

Convênio de Taubaté (1906). Os governos dos Estados cafeicultores (São Paulo, Minas e Rio) acertaram a **valorização do café**: o Estado **comprava e estocava** o excedente para segurar o preço, financiado por empréstimos externos. Foi **intervenção estatal** a favor dos cafeicultores, e não livre comércio.

Era Vargas (1930-1945)

Governo Provisório (1930-1934). Depois da Revolução de 1930, Vargas **dissolveu o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais**, passou a **legislar por decreto** e nomeou **interventores** nos Estados.

Constituição de 1934.

- **constitucionalizou a Justiça Eleitoral** (criada em 1932);
- reconheceu o **voto feminino**;
- previu, na Câmara dos Deputados, **representantes eleitos pelas organizações profissionais** (a **representação classista**), ao lado dos representantes do povo.

Estado Novo (1937-1945). Instaurado em **10 de novembro de 1937** com a outorga de uma Constituição redigida por **Francisco Campos**, apelidada de **Polaca** (por lembrar a Constituição autoritária da Polônia). Características:

- **fechamento do Congresso**;
- governo por meio de **decretos-leis**;
- a Constituição previa que seria submetida a **plebiscito nacional**, que **nunca foi realizado**.

DASP (1938). O **Departamento Administrativo do Serviço Público** foi criado no **Estado Novo**, não no governo Dutra. Era o instrumento da **reforma burocrática** (concurso, carreira, padronização), e não de reforma gerencial.

República de 1946 (1946-1964)

Constituição de 1946. Não foi outorgada: foi elaborada por uma **Assembleia Constituinte** eleita em dezembro de **1945** (na mesma eleição que escolheu Dutra) e **promulgada**. Devolveu eleições, Congresso e pluripartidarismo.

Partidos nacionais. Desde 1945 a lei exigia partidos de **âmbito nacional**. **PSD**, **UDN** e **PTB** foram os principais partidos da chamada **experiência democrática** ou **república populista**.

Parlamentarismo de 1961. Adotado após a **renúncia de Jânio Quadros**, para limitar os poderes de João Goulart. **Não durou até 1964**: o **plebiscito de janeiro de 1963** restabeleceu o **presidencialismo**.

Regime militar (1964-1985)

- **AI-1 (abril de 1964)**: **cassou mandatos**, suspendeu direitos políticos e permitiu a eleição de **Castelo Branco** pelo Congresso.
- **AI-2 (1965)**: **extinguiu os partidos** e tornou **indireta** a eleição presidencial; em seguida, ato complementar abriu caminho para o **bipartidarismo** entre **Arena** e **MDB**.
- **Decreto-Lei 200 (1967)**: reforma administrativa que **descentralizou** a administração federal, criando e fortalecendo **autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações** (administração indireta). Não extinguiu as autarquias nem concentrou tudo na administração direta.
- **AI-5 (13 de dezembro de 1968)**: editado no governo **Costa e Silva** (não Castelo Branco). Deu **plenos poderes** ao Executivo, autorizou o **recesso do Congresso** e **suspendeu o habeas corpus** nos crimes políticos contra a segurança nacional. Essas medidas são do AI-5, não do AI-1.
- **Abertura (1979)**: no mesmo ano, a **Lei da Anistia** e a **Lei 6.767**, que **extinguiu Arena e MDB** e **restabeleceu o pluripartidarismo**.
- **Diretas Já e 1985**: a **Emenda Dante de Oliveira não foi aprovada**. **Tancredo Neves** foi eleito em 1985 de forma **indireta**, pelo **Colégio Eleitoral**. O voto direto para Presidente só voltou em **1989**.

Constituição de 1988

- Incluiu os **Municípios** entre os **entes da federação**.

- Protegeu como **cláusulas pétreas** (art. 60, §4º) a **forma federativa** de Estado, o **voto direto, secreto, universal e periódico**, a **separação dos Poderes** e os **direitos e garantias individuais**.
- **Não** adotou a república presidencialista em caráter definitivo sem consulta: o **ADCT (art. 2º)** previu **plebiscito** sobre a **forma** (república ou monarquia constitucional) e o **sistema de governo** (parlamentarismo ou presidencialismo). Realizado em **1993**, confirmou a **república** e o **presidencialismo**.

Quadros para memorizar

Intérpretes e teses

Autor e obra	Tese que cai
Raymundo Faoro, *Os donos do poder*	patrimonialismo herdado de Portugal; estamento burocrático; Estado forte, não feudal; continuidade
Sérgio Buarque, *Raízes do Brasil*	homem cordial: coração, afeto, aversão ao formalismo, mistura público e privado
Oliveira Vianna	idealismo utópico x orgânico; clãs; Estado forte e centralizado; crítica a 1891
Caio Prado Júnior, *Formação do Brasil contemporâneo*	sentido da colonização: empresa comercial para a Europa
Gilberto Freyre, *Casa-grande & senzala*	família patriarcal rural; casa-grande e senzala; miscigenação
Victor Nunes Leal, *Coronelismo, enxada e voto*	coronelismo = compromisso entre Estado fortalecido e chefe local decadente; Primeira República
José Murilo de Carvalho, *A construção da ordem*	elite imperial homogênea (Coimbra, magistratura) explica a unidade
José Murilo de Carvalho, *Os bestializados*	povo da capital sem participação efetiva na Primeira República
José Murilo de Carvalho, *Cidadania no Brasil*	inversão de Marshall: sociais primeiro, civis por último
Simon Schwartzman, *Bases do autoritarismo brasileiro*	cooptação prevalece sobre representação; São Paulo não controlou o Estado
Bresser-Pereira	patrimonialista → burocrática (anos 1930, DASP) → gerencial (Plano Diretor de 1995)
Sérgio Abranches	presidencialismo de coalizão (1988)

Linha do tempo institucional

Ano	Fato	Detalhe
1808	abertura dos portos	príncipe regente D. João
1824	Constituição outorgada	Poder Moderador; unitário; religião oficial; Senado vitalício; renda escalonada

Ano	Fato	Detalhe
1831	abdicação de D. Pedro I	Regência; Guarda Nacional; revoltas provinciais
1834	Ato Adicional	descentraliza: Assembleias Provinciais, fim do Conselho de Estado, Regência Una
1840	Lei de Interpretação	recentraliza (conservadores do Regresso)
1840	Golpe da Maioridade	liberais
1847	Presidente do Conselho de Ministros	criado por decreto; escolhido pelo Imperador
1850	Lei de Terras	terra devoluta só por compra; concentração fundiária
1889	Decreto nº 1	República Federativa provisória; províncias viram Estados
1891	Constituição	presidencialismo; federalismo; Senado de 9 anos; Estado laico
1898-1902	Campos Sales	política dos governadores; degola
1906	Convênio de Taubaté	valorização do café; intervenção estatal
1930	Governo Provisório	fecha Congresso, Assembleias e Câmaras; interventores
1934	Constituição	Justiça Eleitoral; voto feminino; representação classista
1937	Estado Novo	Polaca (Francisco Campos); decretos-leis; plebiscito nunca feito
1938	DASP	reforma burocrática
1946	Constituição	promulgada por Constituinte eleita
1961-1963	parlamentarismo	derrubado pelo plebiscito de janeiro de 1963
1964	AI-1	cassações; Castelo Branco
1965	AI-2	extingue partidos; Arena x MDB; eleição indireta
1967	Decreto-Lei 200	descentralização administrativa
1968	AI-5	Costa e Silva; recesso do Congresso; fim do habeas corpus político
1979	Anistia e Lei 6.767	volta do pluripartidarismo
1985	Tancredo	eleição indireta; Dante de Oliveira rejeitada
1988	Constituição	Municípios entes federativos; cláusulas pétreas; plebiscito de 1993
1995	Plano Diretor	reforma gerencial, controle de resultados

Conceitos e autores que caem

Patrimonialismo. Uso do Estado como patrimônio privado de quem governa (conceito de Max Weber aplicado ao Brasil por Faoro).

Estamento burocrático (Faoro). Grupo de funcionários e políticos que se apropria do Estado e governa a sociedade de cima para baixo.

Homem cordial (Sérgio Buarque). Age pelo coração e pelas relações pessoais; não separa público e privado.

Idealismo utópico x orgânico (Oliveira Vianna). Instituições importadas sem base real x instituições nascidas da experiência social.

Sentido da colonização (Caio Prado Júnior). Empresa comercial voltada ao mercado europeu.

Coronelismo (Victor Nunes Leal). Compromisso entre o poder público fortalecido e os chefes locais decadentes; votos em troca de favores.

Cooptação x representação (Schwartzman). Estado que absorve grupos x grupos autônomos que se fazem representar.

Inversão da pirâmide de Marshall (José Murilo de Carvalho). No Brasil, direitos sociais antes dos políticos e dos civis.

Parlamentarismo às avessas. O Imperador escolhe o gabinete, e o gabinete fabrica a maioria eleitoral.

Administração burocrática x gerencial (Bresser-Pereira). Controle prévio de procedimentos x controle de resultados.

> **Lei seca:** CF, art. 60, § 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - **a forma federativa de Estado**; II - **o voto direto, secreto, universal e periódico**; III - **a separação dos Poderes**; IV - os direitos e garantias individuais.
>
> **Lei seca:** ADCT, art. 2º. (...) o eleitorado definirá, através de **plebiscito**, a **forma** (república ou monarquia constitucional) e o **sistema de governo** (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País.

Pegadinhas da banca

- **Faoro e o feudalismo.** Errado: Faoro nega o feudalismo e destaca o Estado forte português.
- **Cordialidade como polidez que ajudou a burocracia racional.** Errado: é afetividade que atrapalha a impessoalidade.
- **Vianna liberal e federalista, fã de 1891.** Errado: defendia Estado forte e criticava 1891.
- **Caio Prado e a colônia de povoamento voltada ao mercado interno.** Errado: empresa comercial para a Europa.
- **Elite imperial homogênea atribuída a Victor Nunes Leal.** Errado: é tese de José Murilo de Carvalho.
- **Coronelismo como poder privado no apogeu, independente de eleições, típico da Colônia.** Errado: compromisso com o Estado, dependente de eleições, típico da Primeira República.
- **Schwartzman com São Paulo no comando e representação prevalecendo.** Errado: São Paulo não controlou o Estado, e prevaleceu a cooptação.

- **Plano Diretor de 1995 reforçando controle prévio.** Errado: propôs controle de resultados.
- **DASP no governo Dutra, para reforma gerencial.** Errado: Estado Novo (1938), reforma burocrática.
- **Abertura dos portos por D. Pedro I em 1822.** Errado: D. João, 1808.
- **Senado de 1824 eleito por nove anos.** Errado: vitalício, por lista tríplice; nove anos é de 1891.
- **Mesma renda para votantes, eleitores e deputados.** Errado: a renda subia em cada etapa.
- **Lei de Interpretação de 1840 ampliou a autonomia provincial.** Errado: reduziu.
- **Maioridade articulada pelos conservadores.** Errado: pelos liberais.
- **Parlamentarismo previsto no texto de 1824, com chefe escolhido pela Câmara.** Errado: costume; cargo criado em 1847 por decreto; escolha do Imperador.
- **1891 com Senado vitalício e religião oficial.** Errado: mandato de nove anos e Estado laico.
- **Convênio de Taubaté como livre comércio.** Errado: intervenção para valorizar o café.
- **Vargas manteve o Congresso em 1930.** Errado: fechou Congresso, Assembleias e Câmaras.
- **Constituição de 1946 outorgada por Dutra.** Errado: promulgada por Constituinte eleita.
- **Parlamentarismo até 1964, derrubado por ato institucional.** Errado: caiu no plebiscito de 1963.
- **AI-1 fechou o Congresso e suspendeu o habeas corpus.** Errado: isso é do AI-5.
- **AI-5 de Castelo Branco.** Errado: Costa e Silva.
- **Tancredo eleito por voto direto após aprovação da Dante de Oliveira.** Errado: a emenda caiu, e a eleição foi indireta.
- **CF/88 adotou a república presidencialista sem consulta.** Errado: previu o plebiscito de 1993.
- **Decreto-Lei 200 centralizou e extinguiu autarquias.** Errado: descentralizou.

Itens comentados

- **Item:** Raymundo Faoro interpreta a formação brasileira como reprodução do feudalismo europeu, marcada por um poder político disperso entre senhores de terra autônomos diante de uma Coroa portuguesa fraca e descentralizada. **Errado.** Para Faoro, Portugal tinha Estado forte e centralizado, que comandou a colonização; não houve feudalismo.
- **Item:** Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda descreve o homem cordial como aquele que age guiado pelo coração e pelas relações pessoais e afetivas, com aversão ao formalismo e dificuldade de separar o domínio privado do domínio público. **Certo.** É a definição do homem cordial.
- **Item:** Em Coronelismo, Enxada e Voto, Victor Nunes Leal atribui a preservação da unidade territorial do Império à homogeneidade da elite política, formada em Coimbra e treinada na magistratura. **Errado.** Essa tese é de José Murilo de Carvalho, em *A construção da ordem*.
- **Item:** A Lei de Interpretação do Ato Adicional, de 1840, aprofundou a autonomia das províncias, ampliando a competência das Assembleias Legislativas Provinciais sobre a polícia e o funcionalismo locais. **Errado.** A lei de 1840 foi recentralizadora e reduziu esses poderes provinciais.

- **Item:** No Segundo Reinado, o chamado parlamentarismo às avessas consistia em o Imperador, por meio do Poder Moderador, escolher o Presidente do Conselho de Ministros e, se necessário, dissolver a Câmara, de modo que as eleições seguintes fabricavam a maioria parlamentar do gabinete já nomeado. **Certo.** O governo formava a maioria, e não a maioria o governo.
- **Item:** A Constituição de 1891 adotou o presidencialismo inspirado no modelo norte-americano, mas manteve o Senado vitalício e a religião católica como religião oficial do Estado. **Errado.** A Constituição de 1891 acabou com a vitaliciedade (mandato de nove anos) e separou Estado e Igreja.
- **Item:** Após a Revolução de 1930, o Governo Provisório chefiado por Getúlio Vargas manteve em funcionamento o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos Estados, limitando-se a substituir os governadores por interventores federais. **Errado.** Vargas dissolveu Congresso, Assembleias e Câmaras e governou por decreto.
- **Item:** O Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) foi criado no governo Dutra, após a Constituição de 1946, como instrumento da reforma gerencial voltada ao controle de resultados. **Errado.** O DASP é de 1938, do Estado Novo, e serviu à reforma burocrática.
- **Item:** Em Cidadania no Brasil, José Murilo de Carvalho sustenta que, no Brasil, a sequência dos direitos descrita por T. H. Marshall para a Inglaterra se inverteu: os direitos sociais vieram primeiro, implantados em período de restrição dos direitos políticos, e os direitos civis permaneceram os menos acessíveis. **Certo.** É a tese da inversão da sequência de Marshall.
- **Item:** Em Bases do Autoritarismo Brasileiro, Simon Schwartzman sustenta que São Paulo, centro econômico do país, controlou o Estado nacional desde o Império, fazendo prevalecer a política de representação sobre a política de cooptação. **Errado.** Para Schwartzman, São Paulo não controlou o Estado, e prevaleceu a cooptação.
- **Item:** Foi o Ato Institucional nº 1, editado em abril de 1964, que autorizou o Presidente a decretar o recesso do Congresso Nacional e suspendeu a garantia de habeas corpus nos crimes políticos contra a segurança nacional. **Errado.** Essas medidas são do AI-5, de dezembro de 1968.
- **Item:** A Constituição de 1988 adotou em caráter definitivo a república presidencialista, sem prever nenhuma consulta popular posterior sobre a forma e o sistema de governo. **Errado.** O ADCT previu o plebiscito, realizado em 1993, que confirmou república e presidencialismo.
- **Item:** O Convênio de Taubaté, de 1906, instituiu o livre comércio do café e vedou a intervenção do Estado na compra e na estocagem da produção, em linha com o liberalismo da República Velha. **Errado.** O Convênio previu a compra e a estocagem do excedente pelo Estado para valorizar o café.

Resumo para revisar

- Faoro: patrimonialismo herdado de Portugal, estamento burocrático, Estado forte e não feudal, continuidade histórica.

- Sérgio Buarque: homem cordial age pelo coração, foge do formalismo e mistura público e privado; atrapalha a burocracia impessoal.
- Oliveira Vianna: idealismo utópico x orgânico; clãs; Estado forte e centralizado; crítico de 1891.
- Caio Prado Júnior: colonização como empresa comercial para a Europa.
- Freyre: família patriarcal, casa-grande e senzala, miscigenação.
- Leal: coronelismo como compromisso entre Estado fortalecido e chefes locais decadentes, na Primeira República.
- José Murilo: elite imperial homogênea (Coimbra, magistratura) e unidade; *Os bestializados*; inversão de Marshall (sociais primeiro, civis por último).
- Schwartzman: cooptação acima da representação; São Paulo fora do controle do Estado.
- Bresser-Pereira: reforma burocrática dos anos 1930 (Conselho Federal do Serviço Público Civil, DASP) e gerencial de 1995 (controle de resultados).
- Abranches: presidencialismo de coalizão.
- 1808: abertura dos portos por D. João. 1824: outorgada após dissolver a Constituinte; Moderador; Estado unitário; presidentes de província nomeados; religião oficial; Senado vitalício; renda escalonada.
- Regência: revoltas e Guarda Nacional. Ato Adicional (1834) descentraliza; Lei de Interpretação (1840) recentraliza; Maioridade pelos liberais.
- Parlamentarismo às avessas; Presidente do Conselho criado em 1847.
- Lei de Terras (1850): só compra; concentração fundiária.
- Decreto nº 1 (1889): República Federativa, províncias viram Estados. 1891: presidencialismo, Senado de 9 anos, Estado laico.
- Campos Sales: política dos governadores e degola. Taubaté (1906): valorização do café.
- 1930: Vargas fecha os Legislativos. 1934: Justiça Eleitoral, voto feminino, representação classista. 1937: Polaca, decretos-leis, plebiscito nunca feito. 1938: DASP.
- 1946: promulgada por Constituinte. PSD, UDN, PTB. Parlamentarismo de 1961 cai no plebiscito de 1963.
- AI-1 (cassações), AI-2 (fim dos partidos), DL 200 (descentralização), AI-5 (Costa e Silva; recesso do Congresso; fim do habeas corpus político), 1979 (Anistia e pluripartidarismo), 1985 (Tancredo indireto).
- 1988: Municípios entes federativos; cláusulas pétreas; plebiscito de 1993 confirmou república e presidencialismo.